

SENTENCIA NUMERO: 3. LABOULAYE, 06/02/2025.

Y VISTOS: estos autos caratulados F., M. Y. Y OTRO C/ SUPERIOR GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA Y OTROS – ORDINARIO - DAÑOS Y PERJ.- OTRAS FORMAS DE RESPONS. EXTRA CONTRACTUAL - TRAM. ORAL, Expte. 12324102, de la que resulta que el día 25/09/2023, comparece M. Y. F. -DNI: y M. R. S. F. -DNI:, por sí y en representación de sus hijos menores N. S. S. F. -DNI:, E. B. S. -DNI:, L. V. S. F. -DNI:, C. K. S. F. -DNI:, conjuntamente con su abogado patrocinante Dr. Raúl Héctor Omar Frencia –MP: 12-090; a iniciar formal demanda ordinaria de daños y perjuicios en contra del SUPERIOR GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA –CUIT: 30-70818712-3 y a todo evento en subsidio en contra de C. H. Z. -DNI: y de M. A. L. -DNI:; persiguiendo el cobro de la suma de pesos quinientos noventa y cinco millones, ciento setenta mil cuatrocientos sesenta y siete con 18/100 (\$ 595.170.467,18) o lo que en más o en menos resulte de la prueba a rendirse del acogimiento del planteo efectuado de acuerdo al prudente arbitrio judicial; con más los intereses moratorios y con más el cuatro (4%) por ciento desde el hecho ocurrido 29/6/2023 y hasta su efectivo pago. Demanda que se consuma con petición de costas y con aplicación del art. 104 inc. 5° de la Ley arancelaria para abogados y procuradores de la Provincia de Córdoba.

Manifiestan que, J. S. F. era alumno de tercer año cuarta división del colegio IPEM N° 278 MALVINAS ARGENTINAS y cursaba sus clases en el turno tarde. El horario habitual de ingreso al establecimiento era a las 13:20 hs, pero día jueves 29 de junio de 2023 ingresaron a las 14:50 atento la ausencia de la docente de la asignatura Historia. Los padres fueron notificados de esta situación por la preceptora M. P. el día anterior a las 17:15 a través un grupo de difusión vía whatsapp, quien escribió: “Buenas tardes!!! Mañana entrarían a las 14,50 hs. Tienen con la profe de tecnología a esa hora”.

Aclaran que, la distancia de la casa al colegio es corta, solo 6 cuadras, por ello es que J. S. F. salió en su bicicleta aproximadamente 14:47 y tardó sólo unos minutos en hacer ese trayecto. Al llegar a las puertas del colegio sobre calle Independencia, luego de dejar su bicicleta en el bicicletero, que se encuentra en la entrada del establecimiento y cuando se disponía a ingresar al mismo, es interceptado por su compañero de clase, L. M. Z. Dicho alumno, tal como se desprende de las exposiciones y testimoniales obrantes en los autos caratulados “EXPEDIENTE SAC:-Z., L. M.- CAUSA PENAL JUVENIL CON MENOR INIMPUTABLE” (cuyas copias se adjuntan), ingresó al colegio, dejó su

mochila en el aula de plástica donde se desarrollaría la clase de Tecnología y se retiró por la entrada principal sin que ninguna autoridad escolar advirtiera o impidiera su egreso.

Sostienen que, de hecho, la exposición de su compañera C. A., expresa: “la docente se encontraba dentro del colegio y quiso salir antes de las 15.00 horas, encontrándose L. Z. también en el interior. En ese momento tanto la docente como L. Z. se dirigieron hacia el exterior del colegio, oportunidad en la cual la bibliotecaria S., no recordando el apellido, les dijo “no salgan que ya empiezan las clases”, por lo que la docente se volvió, no así L. Z., que salió del colegio.”. En igual sentido, otra compañera, S. G. B., expuso: “Que el día en que J. S. F. desapareció la docente llegó tarde y no lo vio, pero si vio a L. Z. que venía caminando solo sin mochila desde el lado de la vuelta de la escuela, que al verlo sin mochila la docente le preguntó dónde la había dejado, respondiéndole L. Z. que estaba en el aula, lo cual efectivamente fue así”.

Explicita que, además en la entrevista a L. R. y C. M. (ambas psicopedagogas del gabinete del colegio IPEM N°278) en el INFORME N° 459/23 DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN OPERATIVA GABINETE DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL SECCIÓN N° 6 exponen que “Cecilia afirmó que, en horas de la tarde, alrededor de las 14:30 hs., mientras se encontraba en el hall de ingreso del colegio, conversando con J. C., A. F., uno de los nenes de C., llega J. S. F. y los saluda. Cuando ella ingresa al colegio, J. S. F. quedó en la puerta, siendo esa la última vez que vio a J. S. F. Afirmó que si bien no puede recordar que hizo L. Z. ese día, es probable que haya ingresado al colegio antes que sus compañeros, dejara la mochila en el aula y saliera de la escuela, estando esto prohibido. Incluso el mismo L. Z. manifestó: “A la tarde fui al colegio y dejé la mochila adentro, salí afuera y llegó J. S. F. me saludó, le dije vamos a dar una vuelta...”

Agregan que, lo que su hijo ignoraba es que L. Z. esa mañana fue al colegio pero no ingresó a la clase de Educación Física. En su lugar, siendo las 9:21 hs se dirigió a una casa abandonada ubicada en calle Sarmiento N° 462 la cual se emplaza sobre la misma manzana del establecimiento donde, de acuerdo a los elementos probatorios obrantes en la causa penal, habría dejado en el interior de la misma un tramo de caño metálico, de 45 cm de longitud y aproximadamente 5 cm de diámetro, con una rosca en uno de sus extremos, elemento que habría trasladado en el interior de una mochila color negro y azul, para luego retirarse de la vivienda 35 minutos después. Esto fue captado por cámaras de seguridad privadas, de acuerdo al testimonio del Sargento M.M. de fecha 14/07/2023 que se adjunta al presente. L. Z. regresa al colegio a las 10:00 hs aproximadamente e ingresa

a la clase de Formación para la Vida y el Trabajo donde preguntó por J. S. F. pero su hijo se había retirado con autorización.

Suman que, de acuerdo a los elementos probatorios obrantes en la causa penal, ese jueves 29 de junio siendo las 14:50 hs aproximadamente, luego de que J. S. F. es interceptado por L. Z. en el hall de ingreso al colegio, ambos alumnos salen de allí, caminan por calle Daireaux, doblan hacia calle Sarmiento por la misma manzana e ingresan la casa abandonada donde L. Z. esa mañana dejó el tramo de caño; allí, le propinó varios golpes en la cabeza a J. S. F. que le provocaron la muerte por traumatismo de cráneo, según surge de la autopsia de la médica forense A.L.P., que se adjunta a la presente. Luego de matar a su hijo, L. Z. le hurtó su teléfono celular y retornó al establecimiento educativo mencionado con el elemento sustraído en su poder, momentos posteriores a la hora 15.01 de misma fecha. Lo que siguió después para ellos fueron horas y días de mucha angustia, incertidumbre y dolor. A las 18:20 hs J. S. F. debía salir del colegio.

Advirtieron cerca de las 18:45 hs que su hijo no había llegado a casa, lo cual les llamó la atención ya que él nunca se ausentaba sin avisarles. Aproximadamente una hora después comenzaron a llamar a su celular y 23:30 hs resolvieron hacer la denuncia a la policía. Buscaron a J. S. F. durante cuatro días y se enfrentaron a la inoperancia, desidia e incapacidad de las autoridades policiales y judiciales responsables de la investigación, así como al desinterés e incompetencia de los organismos públicos que no estuvieron a la altura de las circunstancias. Ante esta situación, el día sábado 01 de julio se pusieron en contacto con integrantes de la O.N.G. (Organización no gubernamental) Missing Children Argentina quienes les brindaron información para dar con el paradero de su hijo. Es así que, en virtud de los datos aportados por ellos, al día siguiente iniciaron una búsqueda junto a familiares y amigos desde el “punto cero” arrojando el lamentable resultado de que el cuerpo de su hijo estaba a la vuelta del colegio, sobre la misma manzana, en una habitación oscura de una vivienda abandonada. La autopsia reveló que J. S. F. fue asesinado el mismo día de su desaparición.

Establecen que, punto aparte merece la actitud que directivos, autoridades y demás personal del colegio IPEM N° 278 MALVINAS ARGENTINAS que tuvieron con ellos frente a la noticia de la desaparición de su hijo. Indiferencia, desinterés, falta de empatía, adulteración y escamoteo de información. Después comprendieron que tales actitudes respondían a un solo motivo: intentar por todos los medios eximirse de responsabilidad en el homicidio de J. S. F., alumno de su establecimiento que murió en manos de otro

alumno, quien se escapó del colegio y lo asesinó en el mismo momento en que ambos debieran encontrarse tomando clases de Tecnología.

Formulan que, lo dicho precedentemente se corrobora en el hecho de que, de acuerdo a lo comunicado a los padres por la preceptora M.P., la clase de Tecnología comenzaría 14:50 pero la docente a cargo, V. F., llegó tarde ese día según su propio testimonio en la causa penal, en el que se lee: “Que siendo las 15.01 la compareciente marcó los datos biométricos al ingresar”. Esto demuestra que la clase ya estaba comenzando 11 minutos más tarde, aunque debió comenzar incluso después ya que V. F. continúa exponiendo que al ingresar se dirige “al aula del curso que se encuentra emplazada en el primer piso del colegio, observando que no había nadie en el aula. Por tal motivo se asomó hacia abajo y divisó a M.P. que le hacía señas para que baje, notando que ingresaban en ese momento los chicos y se dirigen al aula de plástica”; esto es ratificado por los dichos de la mencionada preceptora quien manifestó que al ingreso de los alumnos no se tomó asistencia. Curiosamente, las actas de asistencia de ese día están firmadas con tinta de distinto color.

Determinan que, cuando J. S. F. no regresó del colegio ese jueves, siendo las 21:47 hs enviaron un mensaje a la preceptora M.P. preguntando si su hijo había ingresado, ya que ese día llevaba dos afiches y útiles que había comprado para realizar las actividades en la clase de Tecnología. Como P. no les respondió, la llamaron por teléfono y ella les aseveró que ese día había visto a J. S. F.. Es más, sus primeras declaraciones en la justicia se condicen con lo que les manifestó “vio a ES. afuera de la escuela pero asegura que al momento de tomar asistencia tiene la certeza de que no estaba presente y que no lo vio en el interior de la escuela”; “manifiesta que el día 29/06/2023 no habría asistido a la escuela pero que si lo vio fuera del establecimiento”. Inclusive al día siguiente, el 30 de junio la preceptora en un mensaje de whatsapp les escribió “yo lo vi a la entrada de la escuela, en la puerta. De ahí se debe haber ido... Yo no tengo la asistencia acá pero en la entrada sí estaba afuera, yo lo vi y lo saludé. Lo que no recuerdo es si cuando tomé asistencia estaba en el aula porque son tantos chicos...”.

Reafirman que, la respuesta denota la negligencia y la desidia en el desempeño de sus funciones. Pero lo más grave es que posteriormente, con fecha 12/07 cambió su versión en la justicia y dijo: “En relación a J. S. F., ese día no recuerda haberlo visto, le ocurre que se le entremezclan las imágenes de todos los días de esa semana, y atento a que su actividad es muy reiterativa en lo que a sus funciones respecta, no está segura de ello. Haberlo visto a J. S. F. afuera, no lo vio, porque ella estaba en el recreo de tercer año

quinta división adentro del colegio”. Lo cual es, a todas luces, un acto de irresponsabilidad haber afirmado con plena certeza en la justicia y a ellos sus padres, en un momento de plena angustia y desesperación, que vio a su alumno y que lo saludó en la puerta de ingreso del establecimiento cuando ella se encontraba en otro lugar y con otro curso; y demuestra la falta de control y de cuidado con la que el personal del colegio desarrollaba sus funciones. Incluso, en plena búsqueda y siendo las 22:42, una persona amiga que les ayudaba a localizar a J. S. F. encuentra su bicicleta en el bicicletero del colegio, lo que a esa hora de la noche no había sido aún advertido por ningún personal del establecimiento. Acusan que, todo lo manifestado precedentemente deja ver una serie de irregularidades de gravedad por parte de autoridades y personal del IPEM N° 278 MALVINAS ARGENTINAS en el cuidado de los alumnos a su cargo. Han narrado situaciones en las que no se registran las llegadas tardes de los alumnos; se toma asistencia en cualquier momento de la clase (aún al finalizar la misma); donde los docentes llegan tarde mientras los alumnos se encuentran en los alrededores del colegio sin que de parte de las autoridades se les llame la atención para ingresar; en las que los alumnos se retiran del establecimiento sin autorización de los padres y ante la mirada pasiva del personal. Lamentablemente tuvo que morir su hijo para que pueda advertirse la importancia del deber de cuidado y vigilancia que pesa sobre los establecimientos educativos con respecto a sus alumnos menores de edad, máxime si se tiene en cuenta que L. Z. ya se había escapado con anterioridad, incitando a otro alumno a dejar la mochila en el colegio para dirigirse al cementerio.

Dicen que, lo expuesto es consecuente con las exposiciones de los compañeros de curso de J. S. F. obrantes en la causa penal, a las que remiten en honor a la brevedad, donde se narran hechos que configuran situaciones de bullying, violencia, hurtos y hasta consumo de estupefacientes. Incluso los alumnos manifiestan que esto era conocido por el personal del colegio.

Señalan finalmente que, no quieren dejar pasar por alto que la máxima autoridad del IPEM N° 278 MALVINAS ARGENTINAS, su directora, A. G., en el momento de la desaparición y homicidio de J. S. F. se encontraba en la ciudad de Córdoba y nunca se acercó a la familia para brindar apoyo y contención, ni para colaborar en la búsqueda. Tampoco para darles una explicación del actuar de las personas que en su ausencia la reemplazaron en sus funciones dentro del establecimiento. De hecho, no sólo no les dio el pésame por la muerte de su hijo sino que mientras lo estaban velando ella se encontraba dando notas a medios de comunicación nacionales con la sala velatoria de fondo negando

que J. S. F. haya sufrido bullying. Lo cual demuestra una misma lógica en el actuar de directivos y demás personal del establecimiento antes y después del homicidio de J. S. F.. Respecto al factor de atribución de responsabilidad, la que entienden que, es la garantía de indemnidad que presupone el poder de control que debe ejercer la autoridad educativa, en el que no importa si efectivamente pudo o no controlar, sino que debía hacerlo. Es una obligación de resultado: el establecimiento educativo, debe otorgarle la seguridad e indemnidad a los alumnos y a quienes le otorgar provisoriamente la guarda de sus hijos: sus padres. Existe una confianza especial que los padres depositan en las autoridades, docentes y no docentes del establecimiento educativo, lo que exige un análisis más riguroso del grado de responsabilidad: no cumplieron con el resultado asignado. Menciona doctrina.

Añaden que, para la doctrina, los hechos dolosos de los alumnos (peleas o agresiones) no constituyen caso fortuito que exima al establecimiento de responsabilidad civil. Menciona jurisprudencia.

Destacan, lo ordenado por el art. 42 de la Constitución Nacional que "obliga a los prestadores de servicios públicos desempeñar conductas encaminadas al cuidado de lo más valioso que existe en ella: la vida y la salud de sus habitantes, ricos o pobres, poderosos o débiles, ancianos o adolescentes, expertos o profanos". Afirmando que, el deber de prevención establecido en el art. 1710 no se trata de algo completamente novedoso en el ámbito escolar. La Ley de Educación ya prevé (art. 67, inc. e) que es una obligación de los docentes "proteger y garantizar los derechos de los/as niños/as y adolescentes que se encuentren bajo su responsabilidad, en concordancia con lo dispuesto en la ley 26.061". Lo que implica el deber de prevenir los daños posibles. Al mismo tiempo, el art. 127 declara el derecho de los alumnos a "ser protegidos/as contra toda agresión física, psicológica o moral". El deber de prevención del daño en las escuelas debe concretarse en el cuidado respecto de la seguridad de las instalaciones, útiles escolares, la atención a los riesgos propios de la actividad escolar, el cuidado y vigilancia de los alumnos en clase y fuera de ella, etcétera.

Aditan que, en este campo cobra relevancia la norma del art. 1725 del CCC: "Cuanto mayor sea el deber de obrar con prudencia y pleno conocimiento de las cosas, mayor es la diligencia exigible al agente y la valoración de la previsibilidad de las consecuencias. Cuando existe una confianza especial, se debe tener en cuenta la naturaleza del acto y las condiciones particulares de las partes".

Concluyen que, en definitiva, la responsabilidad de la Provincia de Córdoba recae, como consecuencia del daño sufrido por la falta de control que debió ejercer la autoridad educativa del colegio IPEM N° 278 MALVINAS ARGENTINAS en relación a los alumnos de dicho establecimiento educativo.

Enuncian la responsabilidad en subsidio de los demandados C. H. Z. –DNI: y de M. A. L. –DNI:, es en base a lo ordenado por el art. 1754 que dispone: “Hecho de los hijos. Los padres son solidariamente responsables por los daños causados por los hijos que se encuentran bajo su responsabilidad parental y que habitan con ellos, sin perjuicio de la responsabilidad personal y concurrente que pueda caber a los hijos”. Los padres, en relación a sus hijos también cargan con un factor de atribución objetivo. Responsabilidad por el hecho ajeno, supuesto para hechos especiales. La responsabilidad es solidaria y objetiva de ambos progenitores respecto de los daños que causen sus hijos a terceros, cuando aquéllos están bajo el cuidado o residan con ellos.

En cuanto a la cuantificación de los daños. Piden: I.- Daño patrimonial: Daño Emergente pasado – Presente - Futuro: Como lo anticipan las evidencias documentales que se incorporan y se ofrecen como parte integrante de esta demanda y la oportuna prueba que se realizara. a.1) Gastos funerarios y de sepulcro: El gasto funerario, según lo informado por Cooperativa Fel Laboulaye, asciende a la fecha de interposición de la presente demanda, a la suma de \$ 239.597,18 o lo que en más o en menos resulte de la prueba rendida a sus efectos; a.2) También es resarcible los gastos para la construcción de nicho y el costo anual de tasa/servicio/contribución que ascienden a la suma de \$ 1.000.000; o lo que en más o en menos resulte de la prueba rendida a sus efectos; a.3) Gasto terapia Psicológica: Como consecuencia del tipo de pérdida física que han sufrido – un hijo -, el dolor que padecen es inconmensurable por ser una situación casi imposible de superar, habiendo quedado afectados psíquicamente, lo que llevó a modificar en su totalidad el estado anímico, perfilándose a través de ansiedad, depresión, nerviosismo, reviviendo permanentemente el acontecimiento traumático sufrido. En consecuencia, dejan estimado un plazo de terapia psicológica por espacio de 5 años, con un costo por sesión, según arancel del colegio de Psicólogos de la Provincia de Córdoba a la fecha de interposición de la demanda que asciende a la suma de \$ 3784 x 2 sesiones semanales por espacio de 5 años son 480 sesiones por cada progenitor, multiplicado por 2 integrantes alcanzan la cantidad de 480 sesiones x \$ 3784 = \$ 1.816.320; a.4) Gastos de terapia Psiquiátrica: Asimismo, la compareciente, requiere de la atención de un profesional especialista en psiquiatría aproximadamente 1 vez por semana por espacio de 12 meses y, cuyo arancel

mínimo por consulta asciende a la suma de \$ 10.000,00 lo que hace un total \$ 480.000. Todo según lo ordenado por el art. 1740 -CCC.

I.b.- Perdida de Chance de M. Y. F. y M. R. S. F.: En base a lo ordenado por el art. 1738 -CCC, se reclama la pérdida de chance de los comparecientes en relación a lo que J. S. F. les podría aportar cuando fueran mayores. Apuntalan que, es de público conocimiento que en las familias de menores recursos económicos, la colaboración futura de los hijos hacia sus padres se torna imprescindible, situación que se encuentra acreditada en el presente caso. Como consecuencia del fallecimiento de J. S. F., se ven imposibilitado de gozar de esa asistencia económica futura de su parte. Por consiguiente, dicha frustración futura deberá sernos resarcida, y así lo dejan reclamado en el presente. Más allá, que es su obligación seguir asistiendo a los hijos menores, pero cuando lleguen a la mayoría de edad; serán ellos quienes asistirán en su vejez. Mencionan jurisprudencia.

Definen que, aunque la cuantificación resulta controvertida, pero a fin de evitar ser tachados de oscuridad, es necesario establecer ciertos parámetros para su cálculo, por lo que algunos autores entienden que se debería en forma similar al lucro cesante, con algún porcentual de reducción. En efecto y a los fines de tener un cálculo, consideran confiable y aplicable la fórmula Marshall, utilizando las siguientes variables: Atento a que J. S. F. era menor de edad y no contaba con un ingreso mensual para efectuar una fórmula matemática, toman como valor de referencia el salario del compareciente, M. R. S. F. cuyo salario como empleado correspondiente al mes de Julio del año 2023 asciende a la suma de $\$333655 \times (13+8\%) \times 12,4510 = \$58.326.911 \times 50\% = \$ 29.163.455$; sin embargo y debido a que la variable “d” de la fórmula Marshall se encuentra tabulada al 6/8% de interés anual, lo que impide efectuar un cálculo actualizado atento al aumento inflacionario que sacude nuestro país, consideramos que al importe de \$ 29.163.455 se lo debe incrementar el interés en 10 veces el cálculo del 8% anual que indica la fórmula, lo que hace un total \$ 291.634.550 o lo que en más o en menos resulte de la prueba rendida a sus efectos.

Sin perjuicio de lo precitado y conscientes de lo difícil que resulta realizar una valoración económica por la pérdida o proyección de la vida, dejan al prudente arbitrio del tribunal que estime en base a las pruebas rendidas en autos.

II.a. Daño extra-patrimonial: En los eventos dañosos como el que nos ocupa, existen perjuicios espirituales que se infieren por la fuerza de los hechos mismos y por su resultado, que en este caso, el asesinato del mayor de sus hijos menores J. S. F. en oportunidad en que se disponía a ingresar al establecimiento educativo IPEM N°278

MALVINAS ARGENTINAS y es interceptado por L. Z., quien previo a depositar en el aula su mochila con sus útiles escolares se retiró del colegio sin que ningún directivo, docente o personal no docente advirtiera su salida, cuando los alumnos del tercer año tuno tarde debían hallarse dentro del aula porque la clase de la asignatura tecnología se iniciaba a las 14.50hs. Así es el macabro asesinato de su hijo mayor les causó un cambio radical en la vida de toda la familia. Porque la pérdida de un hijo (en cualquier etapa de su vida) causa un dolor inconmensurable, por su intensidad, por su perdurabilidad, porque se prolongará a través de toda la existencia, sino también en el caso en particular porque lo mató otro alumno a sangre fría y cuando J. S. F. debía hallarse dentro del establecimiento en la clase de tecnología.

Aclaran que, J. S. F. era un niño de apenas 14 años, que se ilusionaba con ingresar a las fuerzas armadas, quería que tuvieran una vejez digna y acompañarlos durante la tercera edad. Rebosaba de salud, era jovial, amable, dueño de una sonrisa inigualable, jamás tuvo problemas con ningún compañero, era muy compañero de sus hermanos menores y de sus amigos que eran muchos; pero un hecho premeditado y cruel truncó violentamente su vida, privándolos de su presencia y compañía insustituible. La cadena que nos unió se cortó y un eslabón de ella, ya no estará más. Se dice que cuando el dolor espiritual se produce por alguna lesión física, aquél va mitigándose con el transcurso del tiempo, pero el dolor moral por la desaparición de un hijo, no encuentra jamás consuelo, quién es padre entiende lo inconmensurable de la pérdida, pero más aún cuando esa pérdida se produce por un hecho como el que les tocó vivir, que generó -aún más- impotencia e incertidumbre.

En conclusión, definen el daño moral, apuntando que, al momento de resolver se deberá tener en cuenta la edad de J. S. F., los sufrimientos padecidos por todos los comparecientes, la naturaleza del interés moral afectado, la situación económica de los responsables, la naturaleza del hecho: un asesinato sin ninguna causa mitigante de parte del asesino y del instituto educativo que no adoptó ningún tipo de medida previa, y demás pautas que se considere pertinente aplicar conforme a su elevado criterio. Empero, al solo efecto de evitar una excepción de defecto legal, reclaman por este rubro la suma de pesos cincuenta millones \$ 50.000.000 por cada uno de los comparecientes por derecho propio y en nombre y representación de cada uno de nuestros cuatro hijos. Lo que hace un total por daños extrapatrimonial, la suma de trescientos millones \$ 300.000.000, o lo que en más o en menos resulte de la prueba a rendirse y del elevado criterio seguido por el magistrado.

En suma, y conforme lo relatado, entienden que se encuentran cumplidos -y así lo demostrarán oportunamente- los presupuestos legales que configuran la responsabilidad de los demandados. Por lo que reclaman todos los rubros y montos antes indicados, o lo que en más o en menos resulte de la prueba a rendirse, con más la aplicación del interés de tasa pasiva promedio que publica el Banco Central, con más el dos por ciento mensual; actualización monetaria si correspondiere; hasta la de efectivo pago, con más gastos y costas.

Ofrecen prueba: Documental – Instrumental – Testimonial – Informativa – pericial Psicológica – Inspección Ocular. Formulan el reclamo de acuerdo a lo establecido por el art. 42 de la Constitución Nacional, por la Ley 26.360 (ley de Defensa al Consumidor) y los art. 1767 s.s y concs.-CCC. Piden aplicación de la ley de defensa al consumidor, consecuentemente que se de participación al Ministerio Público Fiscal. Asimismo solicitan que, el presente proceso se diligencie por el procedimiento oral.

El 28/09/2023, se da trámite a la demanda; se cita y emplaza al demandado; conforme lo dispuesto por la Ley Provincial N° 10.555 (oralidad).

El 11/10/2023, es acompañada Resolución Nro. 192, de fecha 02/10/2023; por la que se concede el Beneficio de Litigar sin Gastos a M. Y. F. -DNI y M. R. S. F. - DNI; con los alcances del art. 140 del CPCC.

El 09/11/2023, son acompañadas cédulas de notificación debidamente diligencias a los demandados C. H. Z. –DNI y M. A. L. –DNI; en el mismo acto es agregado Poder Apud Acta por el cual los demandados otorgan poder a favor de las Dras. María Pía Mura –MP: 12-227 y Dra. Rosana Marina Quaglia –MP: 1-33957.

El 15/11/2023, la Dra. Lorena del Valle Facciano –MP: 1-33180, en su carácter de representante de la Provincia de Córdoba y como Directora General de Asuntos Judiciales de la Procuración del Tesoro de la Provincia de Córdoba (Designada mediante Decreto N° 161/2023 de fecha 22/02/2023), solicita la debida participación de ley, con el patrocinio letrado del Dr. Juan Pablo Casas –MP: 12-128, evacua traslado de la demanda incoada en contra del SUPERIOR GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA.

Expone que, vienen a deducir conforme al art 183 CPCC, la excepción procesal de falta de legitimidad pasiva como instrumento que el orden jurídico procesal acuerda como defensa para oponerse a la pretensión de la parte actora.

Explicita citas de la demanda para sostener que, surge con plena evidencia la procedencia de la excepción procesal de falta de legitimidad pasiva, como defensa que se opone a la parte actora, al denunciarse la inconcurrencia de presupuestos procesales para el

nacimiento de la relación jurídica procesal, que se pretende por “responsabilidad objetiva del titular del establecimiento educativo”.(art 1767 CCC).

Determina que, el hecho luctuoso y su preparativo no ocurrieron dentro del establecimiento del IPEM N 278 MALVINA ARGENTINAS, tal como surge del tenor de la demanda. Menciona citas de la demanda.

Aclara que, si bien el hecho ocurrió “cuando L. Z. se hallaba bajo el control de la autoridad escolar” (art 1767 -CCC), encontrándose L. Z. en el interior del establecimiento, este salió del mismo con el propósito específico de su móvil, fue el cometer un homicidio *crimins causae* (sodomía), circunstancia ajena a toda actividad curricular o “situación en que se desarrollen tareas o actividades bajo esa supervisión” (Kemmelmajer de Carlucci:”La res. Civ. est. Reform.1977”-LL 1998-B-1047), pues:” no se trató de una cuestión de causalidad en sentido material, sino de motivación, de razón suficiente para obrar” (Teran Lomas:” Der. Penal. Pte.esp”. T III, pg 106/108 Astrea 1983). Menciona jurisprudencia.

Dice que, la excepción de falta de legitimidad pasiva se sustancia en el enlace material entre el antecedente de hecho ocurrido entre dos amigos y compañeros de estudio, uno L. Z., que salió del IPEM en horario de clase sin permiso, aunque después de cometido el delito reingresó al mismo; y el otro J. J. S. F. que no ingreso al establecimiento:”OCASIÓN que es también una condición del resultado , que favorece o activa el funcionamiento de la verdadera causa”(Zabala de Gonzales: opus citado pg 246). Que ambas circunstancias aunque se presenten como condición necesaria del hecho dañino, son extrañas al servicio de aprendizaje y carecen de toda relación con la vigilancia del establecimiento respecto de uno de ellos (L. Z.). Esto implicaría la aplicación de la teoría de la equivalencia de las condiciones, “como condición necesaria o *sine qua non*”, que conduce a derivaciones exageradas y responsabilizaría a cualquiera casi por todo lo que sucede en el mundo circundante. Que ante esa subsunción, opone la teoría de la causalidad adecuada, que conforme a la doctrina:” Causa y condición tienen así una relación de género a especie. La condición es el género, la causa es una especie de ella, muy particular y calificada y con alta eficacia para conducir al resultado dañoso. Es así que, para esta teoría, receptada por el art. 1726 CCC, causa es solamente aquella condición –o condiciones, en el supuesto de concausación o concurrencia causal- que según el curso normal y ordinario de las cosas, resultan idóneas para producir un resultado, debiendo regularmente producirlo(...). De modo que no cualquier causa material puede ser considerada causa jurídica de un daño. Queda así demostrado que con

la causalidad natural no alcanza para construir vínculos jurídicos relevantes. (...). Según FISCHER, “la causalidad no es, en Derecho, más que una probabilidad aceptable” (Causalité, imp., imputabilité: Les liens de la resp. civile, en « Libre droit. Mélanges en l’honneur de P. le Tourneau », cit, p. 387).” En una gradación creciente de certeza o certidumbre, la probabilidad se ubica en medio de dos conceptos extremos: plausibilidad y realidad. (...). Lo plausible es menos cierto o seguro que lo probable. Un postulado o juicio, para ser probable, antes debe ser plausible. Por ende, todo juicio de probabilidad se asienta en un enunciado de plausibilidad. Lo que no es plausible, es lisa y llanamente improbable, porque la plausibilidad es una suerte de raíz o germen de probabilidad, ya que sin la primera no puede existir la segunda. (...). La idea de plausibilidad se creó para proporcionar a los científicos e investigadores un medio para operar con los grados relativos de aceptabilidad o presunción en favor de datos diversos”. (Lopez Mesa M.: “la relac. de causalidad CCyC extr. Jurisp”. El Dial.com).

Que la teoría de la causalidad adecuada es la receptada por el art. 1726 -CCC, estableciéndolo como el curso normal y ordinario de las cosas, que resultan idóneas para producir un resultado, debiendo regularmente producirlo. Se infiere de la valoración del hecho dañino (homicidio mortis causae, sodomía y robo) que ha ocurrido fuera del establecimiento educativo, que el mismo no se ajusta al comportamiento del estándar adecuado señalado en esa norma. Ello determina la falta de previsibilidad ante esa situación fáctica extraordinaria, e insuperable y la imposibilidad de impedir el daño con la autoridad que su calidad le confería y con el cuidado que era de su deber poner. En consecuencia el hecho de “homicidio mortis causa” (sodomía y robo) del que resultó víctima J. J. S. F. en una casa abandonada, ha sido concretado por su amigo en condiciones ajenas al factor de atribución, por el que se pueda endilgar omisión al deber de vigilancia de la entidad.

Entienden que, se corrobora lo expresado, con la noticia periodística de REDACCIÓN CLARÍN 03/07/2023 03:14/ Actualizado al 03/07/2023 16:56: “M. R. S. F. y M. Y. F., los padres de J. S. F. S. F., el adolescente de 14 años fue encontrado sin vida este domingo en una casa abandonada de Laboulaye, en Córdoba, apuntaron todos sus dardos hacia un menor, presuntamente de la misma edad, que era “amigo íntimo” de la víctima y que se encuentra detenido, aunque es inimputable. “Es un psicópata basura”, exclamó la mujer. M. Y. F. expresó su enojo y tristeza en declaraciones reproducidas por el sitio web de TN. “Todo indica que fue él quien lo mató, es un psicópata basura”, afirmó. Y agregó:

“Hay muchas pruebas que lo incriminan. Era un amigo de toda la vida, no sé qué se le cruzó por la cabeza”.

En consecuencia, en base a lo antes expresado, fundamentado y probado, se interpreta conforme al art 1767 -CCC que: “la responsabilidad objetiva del establecimiento educativo, se exime con la prueba del caso fortuito”, por haber resultado de: “un hecho que no ha podido ser previsto o que habiendo sido previsto no ha podido ser evitado” (art 1730 CCyC). Su postulación como eximente en este caso, debe entenderse en sentido amplio y por lo tanto comprender en su alcance la conducta de la propia víctima, inevitable, extraña e imposible de prever al haber revestido el carácter de “extraordinario e imprevisible” configurativo de caso fortuito, atribuible como “adolescente persona menor de edad que cumplió trece años”(2da pte. art 25 CCyC). El factor de atribución surge de haber asumido el riesgos y de la inexistencia de causa de justificación para ello al ser: “la exposición voluntaria (...) a una situación de peligro (...) que por las circunstancias del caso, ella pueda calificarse como un hecho del damnificado que interrumpe total o parcialmente el nexo causal “(art 1719 -CCC). En consecuencia la conducta del damnificado ha tenido incidencia causal (total o parcial) en la causación del daño, la responsabilidad se exime pero no por ausencia de antijuridicidad, sino por ruptura (total o parcial) del nexo causal, por la existencia del hecho de la víctima, como otro presupuesto de la responsabilidad, por la creación indebida del peligro que funciona como concausa.

Formula que, también exime de responsabilidad objetiva, el hecho del tercero, el autor L. Z., “como conexión ideológica como causa final en que el homicidio se llevó a cabo para consumar otro delito, causa impulsiva en que el autor mata por no haber obtenido el resultado que se propuso al intentar el otro hecho punible y se finca en el despecho del sujeto activo por el fracaso de su anterior conducta delictiva que no se sea un acto venganza(Nuñez R:”Trat.Der.Penal, Pte.Esp.”,TIII,p 53). Es que “su autoría en el hecho de esta causa, ha quedado encuadrado como caso fortuito, al haber conformado un suceso imposible de prever o de evitar con las precauciones normales “ (Cra.Ap.Civ.y Com 2da Mar del Plata: 23-11-2022,Causa 175889.”GSLD c/ Enseñanza Integral y otra-“ Daños y Perj.), constituyéndose en factor de exoneración de responsabilidad objetiva, al operar como concausa ”al basarse en factor subjetivo”, conforme al art 171 CCyC. En la atribución en la responsabilidad por daño. Acompaña nota periodística, del 27 de julio de 2023, 13:16 de Gabriela Origlia PARA LA NACION.

Afirma que, lo descripto ha evidenciado la responsabilidad L. Z. por el hecho propio, surgido como homicidio *crimis causae*, al haber sido ejecutado por acción del mismo con responsabilidad directa. “Como autor del dolo esencial o incidental debe reparar el daño causado” (art 375 -CCC). “También existe responsabilidad por el hecho propio cuando, a pesar de que otra persona es autora directa del hecho dañoso, media una acción u omisión previa o concomitante de otra que ha tornado posible su ejecución. Es el caso de la omisión paterna de la debida educación o vigilancia, que los progenitores deben ser reputados como autores (mediatos) del suceso dañoso” (Zabala de Gonzalez: “Respons. de daño”, Tomo 4, pg 591, Hamumurabi).

Sustenta su posición en cuanto el derecho sustantivo ha prescripto respecto a los hechos de los hijos, que: “Los padres son solidariamente responsables por los daños causados por sus hijos que se encuentren bajo su responsabilidad parental y que habiten con ellos, sin perjuicio de la responsabilidad personal y concurrente que puede caber a los hijos” (art 1754 -CCC), por lo cual se los cita como terceros en la causa, con intervención obligada“ a cuyo respecto se considera que la controversia es común” (art 433 CPCC). Es que el hecho del hijo no es un acto involuntario por falta de discernimiento, sino que ha sido ejecutado como: “acto ilícito de la persona menor de edad que no ha cumplido diez años (inc. “c” art 261 CCC), en este caso L. Z. ha cumplido 14 años.

Sigue el criterio doctrinal que afirma: “que la responsabilidad de los padres siempre es directa, en el sentido de que existe una justificación propia para su deber resarcitorio.(...) Finalmente a pesar de que el hijo sea inimputable, el hecho dañoso es suyo (autoría propia) por lo que la responsabilidad de los padres presupone en todo caso un obrar ajeno, no obstante lo cual responden directamente ante la víctima (...) no introduce variantes en la responsabilidad de aquél, la que por un lado es siempre personal, imputable a su culpa en la vigilancia o educación y por el otro nace únicamente de un hecho un ilícito ajeno” (Zavala de Gonzalez. ”La resp. del principal por el hecho del dep.”p 35 y 36). Es que “El fundamento en la teoría de la culpa en la vigilancia, destaca que entre las obligaciones de los padres se encuentra la de impedir, a través de una razonable vigilancia, que los hijos dañen a terceros(...) cabe presumir una omisión a ese deber de vigilancia, con influencia concausal en el resultado” (Kemelmajer de Carlucci, en Mosset Iturraspe:” Resp. Civil”, 1992, p 357).

Corroborar la liberación del Gobierno de la Provincia, por falta de legitimidad pasiva, porque el hecho de esta causa ha sido un suceso inevitable y extraño, conformando la concausa entre la víctima y el tercero y sus padres, siendo estas circunstancias de

características que constituyen un factor de exoneración en la pretendida responsabilidad objetiva. Ello surge de haber reunido las notas distintivas del caso fortuito: la imprevisibilidad tal que el hecho del “homicidio criminis causae”, no pudo ser anticipado al haber ocurrido fuera del colegio, advirtiéndose una preordenación deliberada y resuelta de antemano, que las diligencias normales y habituales del caso, como resultado del curso ordinario y regular, no fueron factibles adoptar, como medidas que hubiesen impedido que ocurriera ese suceso luctuoso imprevisible.

La inevitabilidad del suceso del “homicidio criminis causae”, fue irresistible o insuperable, al constituirse en un obstáculo invencible, que no fue posible impedir a través de esfuerzos normales y razonables de cuidado. Es que la preordenación deliberada por parte de L. Z., por su cariz de hecho extraordinario la hizo inevitable y por tanto inesperado, tal que no pudo ser anticipado y por ende impidió que se hubiesen adoptados las precauciones para evitar su luctuoso desenlace.

La extraneidad, surge porque el establecimiento no hubo colocado ningún antecedente idóneo que hubiese hecho posible el suceso de “homicidio criminis causae” sobreviniente. “Este hecho extraño o causa autónoma configurativa del caso fortuito eximente. Debe enfatizar el requisito de exterioridad del caso fortuito, equivale a que el origen del casus debe hallarse fuera de la cosa (hecho) y no en ella misma, provenir de su exterior y no de su interioridad” (Mosset Iturraspe citado por Cra. 1 Ap. Cy C Cba, 26-8-96 LL 1997-45). En consecuencia la demostración de esta eximente es innecesaria, cuando ha sido evidenciada abundantemente por los hechos notorios antes descriptos.

Presenta, la prejudicialidad penal, como excepción que surge de la técnica legislativa que contrariando la doctrina positivista que propugnaba la unidad de la ilicitud y de sus secuelas (Soler. “Der. Penal Arg”, 1970, TII p 470), ha otorgado a la víctima la perspectiva de efectuar su pretensión resarcitoria tanto ante el mismo órgano judicial que juzga el delito, como en forma independiente ante la justicia civil. Esto implica un fenómeno de prelación o prejudicialidad entre la suerte de la acción penal y la pretensión civil inherente al mismo ilícito. En el caso de autos, resulta que se labraron actuaciones en autos caratulados: EXPEDIENTE SAC 12080944- Z., L. - CAUSA PENAL JUVENIL CON MENOR INIMPUTABLE”, siendo que el hecho intimado ha sido calificado legalmente como “HOMICIDIO CALIFICADO Y HURTO (art 80 inc2 y 162 del C.P). De dicha cita se infiere la procedencia de esta excepción conforme a la aplicación de lo normado en el art 1775 CCC: “Si la acción penal precede a la acción civil, o es intentada durante su curso, el dictado de la sentencia definitiva debe suspenderse en el proceso civil hasta la

conclusión del proceso penal, con excepción de los siguientes casos: a) si median causas de extinción de la acción penal, b) si la dilación del procedimiento penal provoca, en los hechos, una frustración efectiva del derecho a ser indemnizado, c) si la acción civil por reparación del daño está fundada en un factor objetivo de responsabilidad.”

Dice que, el criterio está sustentado en la doctrina y la jurisprudencia que reconocen: “la imperatividad de esta norma y el rango de orden público; ello conlleva a que “ex officio” se ejerza su aplicación y en consecuencia veda la alternativa de supresión por vía del ejercicio de la autonomía de la voluntad privada entre las partes del proceso civil, siendo nulo el pronunciamiento que se expida en violación de las pautas sentadas en la materia” (Cazeaux-Trigo Represas- Derec. de las oblig. -T IV p 853, 2da ed año 1976- CN Civ. Sala “F” LL 110-562 entre otros). Que las reglas establecidas sobre la prejudicialidad también establecen: “que si la sentencia penal decide que un hecho no constituye delito penal o que no compromete la responsabilidad penal del agente, en el proceso civil puede discutirse libremente el mismo hecho en cuanto generador de responsabilidad civil” (2da par. Art 1777 CCC).

Asegura que, la responsabilidad por la imputación del delito “homicidio criminis causa”, sobre L. Z., estriba en una conexión ideológica y comprende tanto los casos de conexión final o teleológica como los casos de conexión impulsiva y a diferencia de lo que definía Carrara por latrocinio, esta forma de homicidio no solo tiene conexión con el hurto calificado legalmente como ha sido recalificada como “HOMICIDIO CALIFICADO Y HURTO (art 80 inc2 y 162 del C.P). , sino con cualquier otro tipo de delito, como el consumado “delito de sodomía”, que surge de la pericial del Cuerpo Médico Forense, de Rio Cuarto, en cumplimiento a lo ordenado por el Ministerio, que se ha practicado el días 02-07-03 en la morgue del Hospital San Antonio de Padua para el reconocimiento externo y autopsia del cadáver perteneciente a J. J. S. F. de 14 años de edad. Reproduce párrafo del informe. Menciona jurisprudencia.

Formula la conexión ideológica final e impulsiva. De los hechos: “Siguiendo esta referencia, la conexión ideológica como causa final, que es la ocurrida en esta causa: a) el homicidio se ha llevado a cabo para cometer el otro delito el cual puede ser perpetrado por el propio autor (...) De esta manera el homicidio puede consumarse tanto para preparar, para facilitar o para con sumar el otro delito (hurto y sodomía). La denominada conexión ideológica de causa impulsiva tiene lugar cuando el autor mata por no haber obtenido el resultado que se propuso al intentar el otro hecho punible. Es exigible que antes del homicidio se haya consumado o tentado el otro delito. Menciona doctrina y

jurisprudencia, referenciada al delito criminis causa, a su relación de causalidad o nexo causal de medio a fin entre la muerte y el otro delito, su subjetividad.

Deduce que, debe considerarse acreditada la “presunción iuris tantum” que pesa sobre los padres por el daño ocasionado por su hijo menor (...) porque no demuestran que aquellos hubieran mantenido una vigilancia activa (...) esto es haberle inculcado una educación moral y de convivencia conveniente conforme al carácter, necesidades, costumbres y edad suficientes para impedir el daño. (...) los deberes de vigilancia y educación de los padres hacia sus hijos menores, integra el supuesto normativo del art 1116 CC ahora 1755 CC yC, pues tal vigilancia activa, significa haber cumplido con los cuidados que requiere la edad, educación y carácter del menor en consideración con los medios, posibilidades y condición social de los progenitores (Sup.Trib. de Just. La Pampa Sala A, 31-05-2005, Publicado en RCyS 2006-VII, 166 con nota A.Andrada.)

Reitera que, no existe posibilidad de atribuirle responsabilidad civil en el resultado al estado. Por lo que, corresponde que la demandada sea rechazada por haberse configurado una causa ajena que obsta el surgimiento del deber de reparar en cabeza de su representada.

Contesta demanda, en cumplimiento de expresas instrucciones recibidas de su mandante, Superior Gobierno de la Provincia de Córdoba comienza a contestar la demanda promovida en su contra formulando las siguientes negativas generales: Como primera manifestación y por un imperativo procesal, niega y rechaza expresa y categóricamente todos y cada uno de los hechos y el derecho invocado por los actores en su escrito de demanda, que no sean materia de expreso e inequívoco reconocimiento en esta contestación, negando que le asista derecho alguno en su reclamación en contra del Estado Provincial, conforme lo probará en la etapa procesal oportuna. Asimismo, niega la autenticidad de toda documentación agregada por la actora en cuanto no fuere expresamente reconocida por esa parte.

Amén de lo expuesto como negativa general, formulan las siguientes negativas particulares: Niega que J. S. F. S. fuera alumno de tercer año cuarta división del colegio IPEM N° 278 MALVINAS ARGENTINAS y cursaba sus clases en el turno tarde. Niega que el horario habitual de ingreso al establecimiento era a las 13:20 hs, y niega que el día jueves 29 de junio de 2023 ingresaron a las 14:50 atento la ausencia de la docente de la asignatura Historia. Niega que los padres fueron notificados de esta situación por la preceptora M.P. el día anterior a las 17:15 a través un grupo de difusión vía whatsapp,

quien escribió: “Buenas tardes!!! Mañana entrarían a las 14,50 hs. Tienen con la profe de tecnología a esa hora”.

Niega que la distancia de la casa de J. S. F. al colegio es corta, solo 6 cuadras, se niega el recorrido denunciado en la demanda por desconocimiento de esta parte. Niega que al llegar a las puertas del colegio sobre calle Independencia haya dejado su bicicleta en el biciclero y niega que este se encuentra en la entrada del establecimiento. Niega que cuando se disponía a ingresar al mismo, haya sido interceptado por su compañero de clase L. Z.

Niega que dicho alumno haya ingresado al establecimiento educativo, dejado su mochila en el aula de plástica donde se desarrollaría la clase de Tecnología y niega que se haya retirado por la entrada principal sin que ninguna autoridad escolar advirtiera o impidiera su egreso. Niega que tales circunstancias se desprenden de las exposiciones y testimoniales obrantes en los autos caratulados “EXPEDIENTE SAC: 12080944 –Z., L. M.- CAUSA PENAL JUVENIL CON MENOR INIMPUTABLE”. Niega que en la exposición de su compañera C. A., haya expresado los dichos que se citan textuales en la demanda. Niega que la bibliotecaria Sandra, les haya dicho a C. A. y L. Z. que no salgan que ya empiezan las clases.

Niega que por ello C. A. se quedara en la escuela y niega que L. Z. haya salido. Niega que S. G. B. haya expresado los dichos que citan textuales en la demanda. Niega que las psicopedagogas del gabinete del colegio IPEM N°278 L. R. y C. M. hayan confeccionado el Informe N° 459/23. Niega que C. M. haya expuesto los dichos textuales que se le imputan en la demanda y niega que en horas de la tarde, alrededor de las 14:30 hs., C. M. se hubiere encontrado en el hall de ingreso del colegio, conversando con J. C., A. F. y uno de los nenes de Crespo. Niega que en esa ocasión haya llegado J. y los saludare.

Niega que cuando C. M. ingresa al colegio, J. S. F. haya quedado en la puerta, siendo esa la última vez que vio a J. S. F.. Niega que C. M. haya afirmado que si bien no puede recordar que hizo L. Z. ese día, es probable que haya ingresado al colegio antes que sus compañeros, dejara la mochila en el aula y saliera de la escuela, estando esto prohibido. Niega que L. Z. haya manifestado que a la tarde fue al colegio y dejó la mochila adentro, salió afuera y niega que al llegar J. S. F. se hubieren saludado y salido a dar una vuelta.

Niega que S. ignore que L. Z. no hubiere ingresado al colegio, y niega que en cambio de ello a las 9:21 hs. se haya dirigido a una casa abandonada ubicada en calle Sarmiento N° 462. Niega que de acuerdo a los elementos probatorios obrantes en la causa penal, L. Z. haya dejado en el interior de la misma un tramo de caño metálico de 45 cm de longitud

y aproximadamente 5 cm de diámetro; niega que dicho elemento haya sido trasladado en el interior de una mochila color negro y azul. Niega que lo dicho fue captado por cámaras de seguridad privada.

Niega que L. Z. regresare al colegio a las 10:00 hs aproximadamente e ingresare a la clase de Formación para la Vida y el Trabajo; niega que haya preguntado por J. S. F. quien se había retirado con nuestra autorización. Niega que de acuerdo a los elementos probatorios obrantes en la causa penal surja que ese jueves 29 de junio siendo las 14:50 hs aproximadamente L. Z. haya interceptado a J. S. F. en el hall de ingreso al colegio. Niega que de allí ambos alumnos salen y caminan por calle Direaux, doblando hacia calle Sarmiento por la misma manzana. Niega que luego ingresan a la casa abandonada donde L. Z. esa mañana dejó el tramo de caño.

Niega que en dicha circunstancia le haya propinado varios golpes en la cabeza a J. S. F. que le provocaron la muerte por traumatismo de cráneo. Niega que ello conste en la autopsia de la médica forense Ana Laura Peicovich, que se adjunta a la causa. Niega que luego de matar a J. S., L. Z. le hurtó su teléfono celular y retornó al establecimiento educativo mencionado con el elemento sustraído en su poder, momentos posteriores a la hora 15.01 de misma fecha.

Niega que el tiempo posterior hayan sido horas y días de mucha angustia, incertidumbre y dolor. Niega que se buscara a J. S. F. durante cuatro días, niega que hubiere inoperancia, desidia e incapacidad de las autoridades policiales y judiciales responsables de la investigación. Niega que hubiere desinterés e incompetencia de los organismos públicos que no estuvieron a la altura de las circunstancias. Niega que el día sábado 01 de julio se pusieron en contacto con integrantes de la O.N.G. (Organización no gubernamental) Missing Children Argentina quienes les brindaron información para dar con el paradero de J. S. F.. Niega que, en virtud de los datos aportados por ellos, al día siguiente iniciaron una búsqueda junto a familiares y amigos desde el “punto cero”. Niega que tales diligencias hayan arrojado el lamentable resultado de que el cuerpo de J. S. F. estaba a la vuelta del colegio, sobre la misma manzana, en una habitación oscura de una vivienda abandonada. Niega que la autopsia reveló que J. S. F. fue asesinado el mismo día de su desaparición.

Niega que la actitud que directivos, autoridades y demás personal del colegio IPEM N° 278 MALVINAS ARGENTINAS haya sido de indiferencia, desinterés, falta de empatía, adulteración y escamoteo de información. Niega que tales actitudes respondían a un solo motivo: intentar por todos los medios eximirse de responsabilidad en el homicidio de J.

S. F., alumno de su establecimiento que murió en manos de otro alumno, quien se escapó del colegio y lo asesinó en el mismo momento en que ambos debieran encontrarse tomando clases de Tecnología. Niega que lo dicho precedentemente se corrobora en el hecho de que, de acuerdo a lo comunicado a los padres por la preceptora M.P., la clase de Tecnología comenzaría 14:50.

Niega que la docente a cargo, V. F., llegara tarde ese día. Niega que la clase haya comenzado 11 minutos más tarde. Niega que V. F. al ingresar se dirige “al aula del curso que se encuentra emplazada en el primer piso del colegio, observando que no había nadie en el aula. Niega que, las actas de asistencia de ese día están firmadas con tinta de distinto color.

Niega que cuando J. S. F. no regresó del colegio ese jueves, siendo las 21:47 hs enviaron un mensaje a la preceptora M.P. preguntando si J. S. había ingresado, ya que ese día llevaba dos afiches y útiles que había comprado para realizar las actividades en la clase de Tecnología. Niega que como P. no respondió, la llamamos por teléfono y ella nos aseveró que ese día había visto a J. S. F.. Niega que sus primeras declaraciones en la justicia se condicen con lo que nos manifestó “vio a ES. afuera de la escuela pero asegura que al momento de tomar asistencia tiene la certeza de que no estaba presente y que no lo vió en el interior de la escuela”. Niega que haya manifestado que el día 29/06/2023 no habría asistido a la escuela pero que si lo vio fuera del establecimiento”. Niega que al día siguiente, el 30 de junio la preceptora haya escrito en un mensaje de whatsapp las palabras descriptas en la demanda. Niega que la respuesta denote la negligencia y la desidia en el desempeño de sus funciones. Niega que posteriormente, con fecha 12/07 cambiara su versión en la justicia. Niega que haya sido un acto de irresponsabilidad haber afirmado con plena certeza en la justicia y a los padres de J. S., en un momento de plena angustia y desesperación, que vio a su alumno y que lo saludó en la puerta de ingreso del establecimiento cuando ella se encontraba en otro lugar y con otro curso.

Niega que se demuestre la falta de control y de cuidado con la que el personal del colegio desarrollaba sus funciones. Niega que, en plena búsqueda y siendo las 22:42, una persona amiga que los ayudaba a localizar a J. S. F. encuentra su bicicleta en el bicicletero del colegio, lo que a esa hora de la noche no había sido aún advertido por ningún personal del establecimiento. Niega que lo manifestado en la demanda deje ver una serie de irregularidades de gravedad por parte de autoridades y personal del IPEM N° 278 MALVINAS ARGENTINAS en el cuidado de los alumnos a su cargo.

Niega que hayan narrado todas las situaciones en las que no se registran las llegadas tardes de los alumnos; niega que se toma asistencia en cualquier momento de la clase (aún al finalizar la misma); niega que los docentes lleguen tarde mientras los alumnos se encuentran en los alrededores del colegio sin que de parte de las autoridades se les llame la atención para ingresar; niega que los alumnos se retiren del establecimiento sin autorización de los padres y ante la mirada pasiva del personal. Niega que a raíz de lo sucedido pueda advertirse la importancia del deber de cuidado y vigilancia que pesa sobre los establecimientos educativos con respecto a sus alumnos menores de edad.

Niega que L. Z. ya se había escapado con anterioridad, incitando a otro alumno a dejar la mochila en el colegio para dirigirse al cementerio. Niega situaciones de bullying, violencia, hurtos y hasta consumo de estupefacientes. Niega que los alumnos manifiesten que esto era conocido por el personal del colegio. Niega que Alejandra Giménez, en el momento de la desaparición y homicidio de J. S. F. se encontraba en la ciudad de Córdoba y rechaza que nunca se acercó a la familia para brindar apoyo y contención, ni para colaborar en la búsqueda. Niega que no haya realizado una explicación del actuar de las personas que en su ausencia la reemplazaron en sus funciones dentro del establecimiento. Niega que no les haya dado el pésame por la muerte de J. S. F.. Niega que mientras se lo estaba velando ella se encontraba dando notas a medios de comunicación nacionales con la sala velatoria de fondo negando que J. S. F. haya sufrido bullying.

Por lo expuesto es que rechazan lo pretendido por la parte actora en relación a la legitimidad pasiva del estado provincial en autos, dicen que el Superior Gobierno de la Provincia de Córdoba no tiene deber de resarcir solidaria o íntegramente los presuntos daños y perjuicios denunciados por el actor en su demanda, atento no haber participado en las acciones ilícitas que se le endilgan. De ninguna manera puede pretenderse de manera fundada que acción u omisión del Estado Provincial y/o organismos que de él dependen y/o dependientes o funcionarios sean responsables civilmente por los presuntos daños que en la presente se reclaman. Definitivamente la demanda impetrada debe ser rechazada por razones sustanciales, si se tiene en cuenta que el juez tiene la posibilidad de examinar la proponibilidad jurídica de la cosa demandada para, en función de ella, dar o no curso a la demanda. (cf. TSCba. en pleno, A° 18, 15/3/99).

Respecto a los daños reclamaos: I.a. Daño patrimonial: Daño Emergente pasado – Presente - Futuro: Impugna y rechaza las evidencias documentales que se incorporan y se ofrecen como parte integrante de la demanda y la oportuna prueba que se realizara. I.a.- Gastos funerarios y de sepulcro: a.1.- Rechazo y niega que los gastos de sepelio, son

consecuencia natural y ordinaria del fallecimiento (Art. 901 del Código Civil), por lo que corresponde no admitir la indemnización de los mismos. Niega y rechazo que el gasto funerario, según lo informado por Cooperativa Fel Laboulaye, asciende a la fecha de interposición de la presente demanda, a la suma de \$ 239.597,18 o lo que en más o en menos resulte de la prueba rendida a sus efectos. a.2.- Niega e impugna el reclamo por los gastos para la construcción de nicho y el costo anual de tasa/servicio/contribución, e impugna que este ascienda a la suma de \$ 1.000.000; o lo que en más o en menos resulte de la prueba rendida. Menciona doctrina.

a.3.- Gastos terapia Psicológica: Niega e impugna que como consecuencia del tipo de pérdida física que hemos sufrido – un hijo -, el dolor que padecen es inconmensurable por ser una situación casi imposible de superar. Por lo dicho, niega e impugna un plazo de terapia psicológica por espacio de 5 años, con un costo por sesión, según arancel del colegio de Psicólogos de la Provincia de Córdoba a la fecha de interposición de la demanda que asciende a la suma de \$ 3784 x 2 sesiones semanales por espacio de 5 años son 480 sesiones por cada progenitor, multiplicado por 2 integrantes alcanzan la cantidad de 480 sesiones x \$ 3784 = \$ 1.816.320. En consecuencia se impugna el monto citado como reclamado.

a.4.- Gastos de terapia Psiquiátrica: Niega y rechazo que la parte actora requiere de la atención de un profesional especialista en psiquiatría aproximadamente 1 vez por semana por espacio de 12 meses y, cuyo arancel mínimo por consulta asciende a la suma de \$ 10.000,00. Rechaza e impugna que sea procedente el reclamo por la suma de \$ 480.000.

I.b.- Pérdida de Chance de M. Y. F. y M. R. S. F.: Niega y rechazo que en base a lo ordenado por el art. 1738 -CCC, corresponda abonar el rubro pérdida de chance de los comparecientes en relación a lo que J. S. F. no podría aportar cuando fueran mayores. Los accionantes (padre y madre), reclaman como pérdida de ayuda un lucro cesante, sin advertir, que, como bien dice, era una ayuda y no una obligación en aporte de J. S. F., ayuda que, por otra parte, con seguridad finiquitaría al momento en el cual éste formara su hogar, una familia.

Repara en que según surge de demanda, los padres de J. S. F. son personas jóvenes, trabajadores, que no se encuentran limitadas en su capacidad para el trabajo, que implique una ayuda de por vida de parte de su hijo, la cual, por otra parte, cuentan con otros hijos más, lo que indica, que no era esta solamente la que podía coadyuvar a la manutención del hogar. Por otra parte, la ley de vida, indica que los hijos forman a su vez su propio

hogar, abandonando el de sus padres, J. S. F. probablemente tendría un proyecto de vida y además aparentemente habría tenido trabajo.

A su vez, la formula con la cual pretende calcular la ayuda futura, es improcedente, toda vez que, como ya se indicara, los accionantes no han experimentado la pérdida de un lucro o ganancias futuras, sino que, en todo caso, de la ayuda que en su vejez, podría llegar a realizarle J. S. F., lo que se vería reducida a la pérdida de una chance y no de un lucro, siendo esta chance, conforme a lo expuesto, bastante remota e improbable, debido a la situación de J. S. F. y de sus padres, ya que, la realidad de hoy, indica todo lo contrario, que en más de una oportunidad son los padres quienes colaboran con los hijos luego de casados estos, y no a la inversa, por lo que, siendo conjetural el daño, este no puede prosperar.

Rechaza e impugna el procedimiento de cálculo efectuado. Rechaza que pueda tomarse como valor de referencia el salario del compareciente, M. R. S. F. o lo que en más o en menos resulte de la prueba rendida a sus efectos. Por ello, en el hipotético caso que alguna indemnización en este concepto le corresponda a la actora, deberá el juez interviniente extremar el análisis de los elementos de la causa a fin de determinar su justa cuantificación, pues en caso de exceso, estaremos en presencia de un enriquecimiento incausado en favor de la parte actora y en detrimento de los accionados, ya que los montos solicitados por la contraria resultan totalmente desproporcionados y alejados de los valores que nuestros tribunales justiprecian en la materia.

Por lo expuesto niega que por este rubro deba abonarse la suma de pesos doscientos noventa y un millones seiscientos treinta y cuatro mil quinientos cincuenta pesos (\$ 291.634.550).

I. c. Daño extra-patrimonial. Respecto del rubro en cuestión, si bien de probarse responsabilidad podría tratarse el rubro, su monto y extensión no parece procedente. Por ello, en el hipotético caso de que alguna indemnización en concepto de daño moral le corresponda a la actora, deberá el juez interviniente extremar el análisis de los elementos de la causa a fin de determinar su justa cuantificación, pues en caso de exceso, estaremos en presencia de un enriquecimiento incausado en beneficio de la parte actora y en detrimento de los accionados, ya que los montos solicitados por la contraria resultan totalmente desproporcionados y alejados de los valores que nuestros tribunales justiprecian en la materia. Niega forma y calculo como es obtenida tal cifra. Niega estimación de satisfacción sustitutiva.

Por todo ello, a priori resulta desproporcionada la suma solicitada, por tal motivo niega que por este rubro deba abonarse la suma de \$ 50.000.000 por cada uno de los comparecientes por derecho propio y en nombre y representación de cada uno de sus cuatro hijos. Niega, rechaza e impugna la procedencia de este rubro por la suma de trescientos millones \$ 300.000.000.

Deja impugnada la validez de la totalidad de la documental introducida en autos por la parte actora, negando su autenticidad. En efecto la totalidad de la prueba introducidas, no son más que manifestaciones de la contraria, sin intervención de su representada, lo que destruye el principio de equilibrio procesal, lesionando el legítimo derecho de defensa que asiste a la demandada Provincia de Córdoba (art. 192 C .P.C.C.).

Formula reserva de acudir por vía del recurso extraordinario federal por ante la Corte Suprema de Justicia, introducida al momento de comparecer a la causa, para el supuesto de acogerse favorablemente la solicitud de declaración de inconstitucionalidad de la actora, toda vez que, conforme se ha expuesto, existiría cuestión federal suficiente por violación a la distribución federal de competencias (arts. 1º, 121, 122, 129 y cc. de la CN). Ofrece prueba, en cumplimiento de la manda procesal se ofrecen los siguientes medios de prueba: Confesional – Constancia de autos – Presuncional.

El 24/11/2023, se decreta el traslado de la excepción interpuesta, por el demandado SUPERIOR GOBIERNO de la PROVINCIA de CORDOBA, corriendo el mismo a la parte actora por el término de ley, conforme al art. 510 CPCC.

El 04/12/2023, los co-demandados M. A. L. – DNI: y C. H. Z. -DNI, a través de sus abogadas apoderadas Dra. María Pía Mura –MP: 12-227 y Rosana María Quaglia – MP: 1-33957 (apoderadas según carta poder de fecha 2/11/2023, acompañada en asiento 19/11/2023), evacuan el traslado de la demanda, pidiendo se rechace la pretensión de la parte actora, con especial imposición de costas a su cargo. En cumplimiento del imperativo procesal, viene en tiempo y forma a evacuar el traslado de la demanda, negando todos y cada una de las afirmaciones fácticas y jurídicas efectuadas por la parte actora, que no sean de especial y expreso reconocimiento en el responde. Dejan impugnada desde ya la autenticidad de la documental acompañada por la parte actora, como así también niegan respecto de la misma, la pertinencia, validez y/o eficacia para acreditar los extremos que se afirman en la demanda.

Niegan que los codemandados M. A. L. y C. H. Z., deban abonar la suma de pesos quinientos noventa y cinco millones, ciento setenta mil cuatrocientos sesenta y siete c/18/100 (\$ 595.170.467,18) o lo que en más o en menos o lo que en más o menos resulte

de la prueba a rendirse; con más los intereses moratorios TPPBCRA con más el cuatro (4%) por ciento desde el hecho ocurrido 29/6/2023 y hasta su efectivo pago, como así también costas y lo dispuesto por el art. 104 inc. 5° de la ley 9459, ni ninguna otra suma o concepto, incluido o a incluirse en el futuro.

Niegan que J. S. F. haya salido de su casa en su bicicleta aproximadamente 14:47 y que haya tardado sólo unos minutos en hacer el trayecto desde su casa a la escuela, por no constar nada de ello a esta parte. Niegan que al llegar a las puertas del colegio sobre calle Independencia, haya sido interceptado por su compañero de clase, L. Z. Niegan que el hijo de sus mandantes esa mañana haya ido al colegio, pero no haya ingresado a la clase de Educación Física. Niegan enfáticamente que siendo las 9:21 hs se haya dirigido a una casa abandonada ubicada en calle Sarmiento N° 462 y haya dejado en el interior de la misma un tramo de caño metálico, de 45 cm de longitud, y aproximadamente 5 cm de diámetro, con una rosca en uno de sus extremos.

Niegan categóricamente que dicho elemento haya sido trasladado en el interior de una mochila color negro y azul, negando que se haya retirado de la vivienda 35 minutos después. Niegan que dichas circunstancias hayan sido captadas por cámaras de seguridad privadas. Niegan que L. Z. haya regresado al colegio a las 10:00 hs aproximadamente. Niegan que haya preguntado por J. S. F..

Dicen que, es cierto que, de los elementos probatorios obrantes en la causa penal, surga que ese jueves 29 de junio siendo las 14:50 hs aproximadamente, ambos alumnos hayan salido del hall de ingreso del colegio y se hayan dirigido a la casa abandonada. Niegan que L. Z. esa mañana haya dejado el tramo de caño; y le haya propinado varios golpes en la cabeza a J. S. F. que le provocaron la muerte por traumatismo de cráneo. Niegan que L. Z. haya hurtado el teléfono celular de J. S. F. y haya retornado al establecimiento educativo mencionado con el elemento sustraído en su poder. Niegan sea de aplicación el Art. 1754 CCC a los presentes actuados. Por lo que Niegan se le pueda achacar responsabilidad objetiva a sus mandantes.

Niegan la abultada, excesiva e infundada suma reclamada por supuestos gastos funerarios y de sepulcro de \$ 239.597,18 como así también el monto de los supuestos gastos para la construcción de nicho y costo anual de tasa/servicio/contribución por la suma de \$ 1.000.000. Que estos gastos para el caso que les asista razón a los actores en su pretensión, deberán ser debidamente acreditados tanto su desembolso como su cuantía, debiendo rechazarse el rubro en caso contrario. Menciona doctrina.

Niegan que en este tipo de pérdida física, el dolor sea inconmensurable y que se haya modificado en su totalidad el estado de ánimo de los actores, ansiedad, depresión, nerviosismo, por no constar nada de ello a esta parte. Niegan, el plazo de terapia psicológica, cantidad de sesiones semanales como así también el monto de cada sesión y cálculos realizados. Niegan que los codemandados Z. y L. deban abonar gastos de terapia psiquiátrica, como así también niegan cantidad de sesiones, periodicidad y cuantificación del rubro.

Niegan le asista derecho a reclamar a esa parte la pérdida de chance de los progenitores. Niegan sea de público conocimiento que, en las familias de menores recursos económicos, la colaboración futura de los hijos hacia sus padres se torne imprescindible y mucho menos que se encuentre acreditado en este caso. Niegan que, como consecuencia del fallecimiento de J. S. F., se vean imposibilitados de gozar de esa asistencia económica futura de su parte. Niegan que los demandados deban abonar la frondosa suma de \$291.634.550, ni ninguna otra suma por el referido concepto, sea como fuera que se lo denomine. Niegan enfáticamente los cálculos realizados por la parte actora.

Refieren, en primer lugar que, los accionantes realizan el cálculo según la fórmula del lucro cesante, reducida al 50%, asumiendo que con el otro 50% el alimentante, lo destinaría a su hogar, a su propia familia, gastos personales, lo cual a todas luces es completamente infundado y antojadizo y contrario a la realidad. Ningún ser humano, salvo prueba en contrario, destina la mitad de sus ingresos a la ayuda futura de sus padres, teniendo sus propios gastos, su familia, su hogar. Es dable poner de resalto esta circunstancia, toda vez que es solo una expectativa de chance, que por múltiples variables, que desarrollaremos infra no es ajustado a derecho ni a la realidad y a los usos y costumbres que se destine un monto, y mucho menos tan elevado, a dicho rubro. Un adolescente de 14 años aun le quedaba varios años de sostenimiento por parte de sus progenitores, en primer lugar. Por otro costal, hay que tener en consideración que J. S. F. era un menor de corta edad, lo cual no puede presumirse por sí solo que hubiere prestado ayuda futura a sus progenitores. Menciona jurisprudencia.

Niegan que la jurisprudencia indique que la edad del hijo fallecido configura un factor relevante para determinar la indemnización que por pérdida de una chance corresponderá a los padres. Ahora bien, siguiendo con el análisis del cálculo realizado por los actores, advierten lo siguiente: Los actores utilizan para el componente “ingresos” el supuesto sueldo que estaría percibiendo el Sr. S., pero este ítem no puede ser de recibo, dan razones. No existe ninguna inferencia que su hijo hubiera seguido los pasos de sus padres, en

cuanto a su situación laboral al menos. Mencionan doctrina y jurisprudencia mayoritaria que cuando no existe un ingreso cierto o probable, se recurre al salario mínimo, vital y móvil, considerado el piso mínimo infranqueable cuando no existe otro parámetro cierto y concreto. En el caso de autos, para el hipotético caso que se le hiciera lugar a su reclamo, el que descartan desde ya por no ser atribuible a esa parte, sería plenamente aplicable dicho parámetro, en el entendimiento que J. S. F. era un joven, estudiante, que por su corta edad no realizaba tareas laborales rentadas. De allí y tomando en consideración lo expuesto, dicho salario mínimo, vital y móvil debe ser multiplicado por 12 y no por 13 como pretenden los actores (sin el sueldo anual complementario), dado que no sería una relación de empleo registrada como la propuesta por la contraparte. Siguiendo con el análisis de la mentada fórmula Marshall, habiendo los actores tomado la fórmula simplificada Las Heras – Requena, hacen un paréntesis en el punto del índice de interés anual. Que necesariamente, en caso que proceda su petición, deberá tomarse el 8% por así haberlo expresamente petitionado la parte actora, no pudiendo aplicarse uno menor. Ahora bien, luego de realizar el cálculo, refiere que debido a que la variable “d” de la fórmula Marshall se encuentra tabulada al 6/8% de interés anual, lo que impide efectuar un cálculo actualizado atento al aumento inflacionario, considera que al importe de \$ 29.163.455 se debe incrementar el interés en 10 veces el cálculo del 8% anual que indica la fórmula, lo que hace un total \$291.634.550. Ahora bien, este punto tampoco puede ser de recibo, la tasa variable de interés que oscila, como bien dicen los actores, entre el 6/8% es una tasa de descuento, al ser una indemnización que se abona anticipadamente, a la misma nada se le puede sumar, mucho menos multiplicar. El interés puro de la fórmula no es un interés moratorio, tampoco redimensiona la indemnización a percibir, sino que su objeto es de amortización, es decir que coadyuva a la obtención de un resultado pretendido en la fórmula, esto es, un capital que se agote al finalizar el período contemplado.

Reparan además, que la parte actora estaría duplicando su reclamo de intereses, por un lado, en el apartado denominado objeto, reclama la suma que surge de sumar la totalidad de rubros y solicitan los intereses moratorios de la Tasa Pasiva del Banco Central de la República Argentina con más un 4% mensual y a su vez, reclama nuevamente un índice de interés en la fórmula indemnizatoria en el entendimiento que sería un interés moratorio. Oponen la excepción de plus petitio inexcusable, además este rubro por ser futuro, en caso de acogerse, deberá adicionarse intereses a partir del dictado de la sentencia y no desde el hecho y únicamente en caso de mora. Por otro costado, el índice

12.4510, corresponde a 72 años de vida útil, es decir, que los padres de J. S. F. deberían vivir más de 100 años y J. S. F., prestarle ayuda económica por el plazo de 72 años, en este punto oponemos también la excepción de plus petitio inexcusable.

Consideran que, para el caso que se le hiciere lugar al rubro, jamás podría aplicarse un factor de ponderación superior a los 10 años de vida útil en el mejor de los casos y no más del 10% de una pérdida de chance. No debe perderse de vista tampoco, que J. S. F. tiene 4 hermanos, es decir que el sostenimiento de sus padres en la ancianidad, si es que llegara a concretarse, estaría perfectamente cubiertas dichas necesidades. No es lo mismo ser el único hijo, quien tiene normalmente la carga de sostener a sus padres tanto en lo patrimonial como en lo moral, que como en el caso de autos, donde son muchos hijos, con idénticas oportunidades por ser criados en el mismo seno familiar, con idénticas condiciones socioeconómicas, culturales, religiosas, circunstancia por demás importantes, que tiene que ser tenida en cuenta al tiempo de resolver y para el caso de acogimiento del mismo, más allá de todo el análisis efectuado en los párrafos anteriores con respecto a la fórmula, deberá ser una suma dineraria acorde con la realidad familiar y social de los reclamantes, so riesgo de incurrir en un enriquecimiento sin causa, dado que existen otros hijos que darían el mismo sustento aquí reclamado, por haber multiplicidad de alimentantes futuros. Debe repararse que cada uno de los parámetros utilizados por los actores han sido magnificados ostensible e injustificadamente sin el menor reparo, de allí que debe hacerse lugar a la excepción de plus petición inexcusable. Con respecto al rubro denominado daño extrapatrimonial, Niegan que los perjuicios espirituales en eventos dañosos como el que nos ocupa, se infiera por la fuerza de los hechos mismos. Niegan que el asesinato de su hijo mayor les haya causado un cambio radical en la vida de toda la familia. Niegan que al tiempo de resolver se deba tener en cuenta la edad de J. S. F., los sufrimientos padecidos por todos los comparecientes, la naturaleza del interés moral afectado, la situación económica de los responsables, la naturaleza del hecho. Niegan que sus mandantes adeuden la suma de pesos cincuenta millones \$50.000.000 por cada uno de los comparecientes por derecho propio y en nombre y representación de cada uno de sus cuatro hijos, es decir, un total de pesos trescientos millones \$ 300.000.000, o lo que en más o en menos resulte de la prueba a rendirse y del elevado criterio seguido por el magistrado, ni ninguna otra suma o monto por el rubro daño moral reclamado.

Mensuran que, el daño moral que pueden experimentar los progenitores, por ser su prole la que desaparece, es muy distinto al dolor que pueden experimentar sus hermanos, no

porque no lo padezcan, sino que la intensidad de la afrenta es mucho mayor, en el caso de la descendencia toda vez que no se está preparado nunca para su desaparición, ya que en el orden natural de las cosas, los hijos los sobreviven. No ocurre lo mismo con el caso de los hermanos que pueden tener vínculos más o menos estrechos, el entendimiento que cada uno posea del concepto de la vida y la muerte, como ocurre en niños muy pequeños como así también como se desarrolló la vida diaria de cada uno, gustos y tiempos compartidos. Dichas sumas son excesiva e injustificadamente superiores a toda la jurisprudencia reinante en nuestra Provincia. Menciona fallo de este tribunal. Realiza consideración sobre el interés a aplicar al rubro.

Oponen excepción de plus petitio inexcusable; formulan que, la pluspetición requiere una pretensión maliciosa, desmesurada, temeraria y sin justificación, dicha sanción es aplicable con una interpretación restrictiva y no por una simple exageración (si ese fuere el caso), dado que se encuentra en danza el sagrado principio de defensa en juicio de los derechos, cuya raíz anida en la Carta Magna. Menciona jurisprudencia. Dan razones, señalan que, los actores pretenden ser indemnizados por el rubro pérdida de ayuda futura, tomando la fórmula Las Heras -Requena, potenciando 10 veces la tasa de descuento, como así también la duplicidad de intereses peticionada en el punto denominado “objeto”, siendo que pretende un rubro futuro, y tomando el coeficiente de 72 años de vida útil. A ello se le debe adicionar que se tomó en consideración el salario que percibe el padre. Estos ítems que analizan no son un simple error de cálculo de la parte actora, toda vez que la totalidad de parámetros han sido potenciados de manera desmesurada con el único fin de elevar la indemnización reclamada, sin apoyatura legal, jurisprudencial ni doctrinaria.

Así subrayan que, el ítem ingreso se tomó el del padre, sin fundamentar por qué debe tomarse ese salario y no el salario mínimo, vital y móvil tal cual lo viene sosteniendo la jurisprudencia local en la materia, siendo éste un parámetro objetivo, sin tener que indagar por qué el joven hubiera tenido ingresos mayores y en que elemento probatorio apoyarse. Si la contraparte pretende que se tome ese ingreso, debe explicar, dar las razones, fundamentos que nos convenzan que el niño, llegado su momento podía aspirar a tener un mayor ingreso que el salario mínimo, vital y móvil. De lo contrario, si no existen esas razones, no podemos apartarnos de la realidad, de los usos y costumbres del lugar, so riesgo de incurrir en una petición desmesurada.

Reparan asimismo y en la misma línea, que el solo hecho de tomarlo como un empleo registrado debe adicionarse el SAC, lo cual también direcciona para elevar los montos sin

justificación alguna. Por otro costado, toma el coeficiente etario 72. En este punto no puede haber ninguna discusión que se configura plena y cabalmente la pluspetición. Ese coeficiente, al ser el que determina la cantidad de años a resarcir, claramente es un dislate jurídico, pretender que se indemnice por 72 años. Como se dijo al tiempo de realizar las negativas, no sólo los actores deberían vivir más de 100 años sino también J. S. F., toda vez que lo que el rubro requiere para que proceda la indemnización, es esa ayuda brindada por los hijos cuando, los padres tienen menores ingresos, por ejemplo, al alcanzar la edad jubilatoria, pérdida de empleo con edad avanzada, enfermedad, o en alguna otra circunstancia que no puedan proveerse lo necesario para vivir.

Marcan que, como toda pérdida de chance es un hecho probable que según el curso normal y ordinario de las cosas acontece, pero solo es una probabilidad, no hay certeza sino estaríamos en el sendero del lucro cesante. Por lo tanto, pretender que se le indemnice 72 años con una pérdida de chance al 50% es de una temeridad manifiesta, no hay razones, fundamentos ni antecedente alguno de esta magnitud. Y además el límite siempre sería el día que J. S. F. cumpliera los 72 años. Es de imposible incumplimiento que algún ser humano pudiera ayudar a sus padres por ese extenso período de tiempo, repárese que las estadísticas reflejan que existe una sola persona en el mundo que vivió hasta los 122 años de edad y otra hasta los 119. Pero a su vez, como se explicó al ser el promedio de vida 72 años, siempre el límite sería hasta que J. S. F. hubiera alcanzado dicha edad.

Para mayor claridad, dicen que, el coeficiente “b” de la fórmula, es el número de períodos dentro del cual debe producirse el agotamiento del mismo, es decir, se refiere a la totalidad del lapso resarcitorio. Que, en el curso normal y ordinario de las cosas, esa ayuda nunca se podría extender por más de 5 o 10 años en el caso de acaecer y jamás por el 50% de ingresos del hijo. En el mejor de los casos, podrá ser un 10% del Salario mínimo, vital y móvil. Por último, y una vez obtenida la fórmula, pretenden que se multiplique la misma por 10 atento el contexto inflacionario. Primero que la tasa inserta en la fórmula es una tasa de descuento y segundo que se realiza un cálculo actual para una indemnización futura, es decir, es un interés a tasa pura a los efectos de descontar, en función del pago presente de la indemnización que se devengará en el futuro. Que tiene que ver estas variables con la inflación no se entiende. No existe un solo fundamento que indique que se puede multiplicar, ni por 10 ni por ningún otro número. Reparar que, para paliar la inflación, se aplican intereses desde que las sumas son debidas, utilizando nuestro Máximo Tribunal de Justicia, la tasa pasiva que publica el Banco Central de la República Argentina, al que se le adiciona un coeficiente del 2% en el precedente “Hernández c

Matricería Austral”, y recientemente se le adicionó “Seren c Derudder - Despido” (Expte. 3281572) el 3% modificando así luego de 20 años el precedente mencionado en primer término. Es decir, que no tiene ningún asidero esta potenciación de fórmula, no tiene explicación, razón, fundamento apoyatura legal ni jurisprudencial, que pueda hacerse lugar a tamaña suma dineraria. Y no dejan pasar por alto, que además de potenciar la deuda 10 veces, pidieron que se apliquen intereses desde el hecho. Sin dudas este es un rubro futuro, que hipotéticamente podría llegar a suceder, pero jamás devengaría intereses desde el hecho, porque la circunstancia no aconteció y a J. S. F. le faltaban muchos años aun por estudiar, trabajar y estar en condiciones de poder asistir, llegado el caso, a sus progenitores.

Aditan que, como si fuera poco los actores tienen 4 hijos más, por lo que los guarismos mencionados incluso deberían ser menores. En este caso al no ser el único hijo, que debe afrontar las cargas patrimoniales y morales de sus hijos, sino que se reparte, aunque siempre distinguiendo los hijos que se encuentra en condiciones de hacerlo, hipótesis que por lo prematuro, no podremos saberlo. Todas estas “inconsistencias” en conjunto, nos llevan a pensar que no es un simple error, que no son circunstancias que se encuentren escudadas en la fórmula en lo que en más o en menos surja de la prueba a rendirse en autos, sino que literalmente fueron potenciadas sin justificación y que hacen procedente la excepción en el rubro referido.

Entienden que, se encuentran cumplidos los requisitos de admisión de la pluspetición: Ingresos abultados del progenitor, el plazo de 72 años de ayuda económica, imposible de concreción, la multiplicación en 10 veces la fórmula de cálculo, la escasa reducción del 50% por pérdida de chance, y no tener en consideración la existencia de varios hijos a los fines de realizar los cálculos, todos nos llevan a sostener que sin justificación, y de manera temeraria, maliciosa, los actores elevaron los ítems de la fórmula para reclamar siderales sumas dinerarias que no se condicen con la realidad del expediente ni con ningún otro caso de similares características. No hay antecedentes jurisprudenciales, aval doctrinario ni legal que pueda hacernos pensar que fuera de recibo tal indemnización, por lo que deberá hacerse lugar a la excepción de pluspetición, con ejemplificadora imposición de costas a cargo de la contraria. Para concluir este punto dicen que la excepción de pluspetición inexcusable que prevé el ordenamiento ritual, implica el reclamo judicial de una suma líquida en términos manifiestamente exagerados y sin justificación, o sin elementos acreditantes de dicha pretensión, o bien, que revelen mala fe del actor, y estas

circunstancias se encuentran debidamente acreditadas de la sola lectura del libelo introductorio de demanda.

En cuanto a la verdad de los hechos, afirman que, lo real, cierto y concreto es que el día 29 de Junio de 2023, minutos antes de las 15:00 horas, M. A. L. se dirigió en su automóvil particular y dejó a su hijo L. Z. en la puerta del colegio IPEM N° 278 MALVINAS ARGENTINAS, al verlo ingresar completamente al mismo, se retiró del lugar como era habitual a proseguir con su jornada y como son los usos y costumbres en un pueblo. Lo ocurrido luego, circunstancias relatadas por los actores, es completamente ajeno a esa parte, desconociendo cómo los alumnos pudieron haber salido del colegio sin ser advertido por el personal a cargo. Tal como lo relatan los actores en su demanda, los únicos responsables en este triste hecho, son las autoridades del colegio y por ende el Superior Gobierno por ser un colegio público.

Determinan que, es completamente cierto, por haber participado sus mandantes en la búsqueda de J. S. F., la indiferencia, desinterés, falta de empatía, adulteración y escamoteo de información del colegio. Que es cierto que intentaron por todos los medios eximirse de responsabilidad en el homicidio de J. S. F., alumno de su establecimiento que murió en manos de otro alumno, quien se escapó del colegio y lo asesinó en el mismo momento en que ambos debieran encontrarse tomando clases de Tecnología.

Que es cierto que la clase de Tecnología comenzaría 14:50 pero la docente a cargo, V. F., llegó tarde ese día según su propio testimonio en la causa penal, en el que se lee: “Que siendo las 15.01 la compareciente marcó los datos biométricos al ingresar”. Que es cierto que las actas de asistencia de ese día están firmadas con tinta de distinto color. Que son ciertas las inconsistencias en las respuestas dadas por la preceptora M.P., denotando negligencia y desidia en el desempeño de sus funciones. Que es cierto, que es un acto de irresponsabilidad haber afirmado la preceptora, con plena certeza en la justicia y a sus padres, que vio a su alumno y que lo saludó en la puerta de ingreso del establecimiento, cuando ella se encontraba en otro lugar y con otro curso. Que es cierto que tal actitud demuestra la falta de control y de cuidado con la que el personal del colegio desarrollaba sus funciones.

Que es cierto que se encontró la bicicleta de J. S. F. en el bicicletero del colegio, lo que no había sido advertido por ningún personal del establecimiento durante la búsqueda. Que se comparte plenamente las irregularidades de gravedad por parte de autoridades y personal del IPEM N° 278 MALVINAS ARGENTINAS en el cuidado de los alumnos a su cargo. Que es cierto que lamentablemente tuvo que morir J. S. F. para que pueda

advertirse la importancia del deber de cuidado y vigilancia que pesa sobre los establecimientos educativos con respecto a sus alumnos menores de edad. Que es cierto que la directora, A. G., en el momento de la desaparición y homicidio de J. S. F. se encontraba en la ciudad de Córdoba y no colaboró en la búsqueda.

Que es absoluta y categóricamente cierto tal como se desprende de las exposiciones y testimoniales obrantes en los autos caratulados “EXPEDIENTE SAC: 12080944 –Z., L. M.- CAUSA PENAL JUVENIL CON MENOR INIMPUTABLE” que L. Z. ingresó al colegio, dejó su mochila en el aula de plástica donde se desarrollaría la clase de Tecnología y se retiró por la entrada principal, sin que ninguna autoridad escolar advirtiera o impidiera su egreso.

Hacen propios, todos y cada uno de los fundamentos expuestos por los actores, a cuyo fin los transcriben; como así también doctrina y jurisprudencia.

Asienten que, la responsabilidad de la Provincia de Córdoba recae, como consecuencia del daño sufrido por la falta de control que debió ejercer la autoridad educativa del colegio IPEM N° 278 MALVINAS ARGENTINAS en relación a los alumnos de dicho establecimiento educativo.” Agregan que, la responsabilidad de la institución educativa es objetiva, fundamentándose dentro del factor garantía y pudiendo eximirse de responder sólo demostrando el caso fortuito ajeno al comportamiento de los educandos, o el hecho de un tercero extraño al riesgo cubierto por el deber de seguridad. No resultan eficaces las pruebas referidas a la ausencia de culpa ni tampoco eventualmente la culpa de un tercero o de la víctima. La atribución y presunción de responsabilidad está en cabeza del Estado provincial como titular dominial del establecimiento, que es quien debía velar por la seguridad e integridad de los alumnos mientras se encuentren bajo el control de la autoridad educativa.

Resaltan que, las actuaciones sumariales surge con claridad meridiana que los alumnos entraban, salían, volvían a entrar sin ningún cuestionamiento por parte de los responsables de velar por su vida e integridad psicofísica. Tampoco existen pruebas que les hagan presumir que los padres hayan sido informados de estas irregularidades que parece ser que eran habituales. Lo normal es que estas circunstancias siempre sean advertidas a los progenitores, quienes depositan su confianza en el establecimiento educativo, para que sus hijos se formen, se capaciten, se desarrollen y sobre todo para que mientras permanezcan bajo su vigilancia estén sanos y salvos. Para que un establecimiento educativo pueda funcionar tienen que darse muchísimos requisitos (edilicios, docentes, no docentes, directivos, alumnos, etc.) de allí que una vez que un colegio abre sus puertas

la comunidad entiende que todos esos requisitos están cubiertos y que sus hijos no solo van aprender de matemática, lengua, ciencias sino que van a permanecer bajo la vigilancia y custodia de los docentes y no docentes, y que su integridad psicofísica se mantendrá incólume, indemne. El establecimiento no estaba preparado para dar respuestas a este episodio, no estaba preparado para contener ni a los alumnos ni a la familia.

Plantean que, M. A. L. y C. H. Z., no pueden ser condenados por estar el caso bajo anatema circunscripto a lo prescripto en el Art. 1755 CCCN que reza: “Cesación de la responsabilidad paterna”. La responsabilidad de los padres es objetiva, y cesa su el hijo menor de edad es puesto bajo vigilancia de otra persona, transitoria o permanentemente...”. En el caso bajo análisis, la vigilancia de L. Z. y J. S. F. eran del establecimiento educativo, toda vez que, en ese preciso momento, L. Z. ya había ingresado a las instalaciones. Mencionan doctrina.

Marcan que, el niño o estaba bajo la custodia y vigilancia de sus padres o la misma había sido delegada en el establecimiento educativo y sin duda alguna, esta última se impone. Repárese que todos los testigos en las actuaciones penales como así también los propios actores reconocen en su libelo introductorio, que L. Z. ingresó al colegio, dejó su mochila en el aula y recién ahí salió de la escuela, cuando debía permanecer custodiado y cuidado por el personal de allí, porque ya había ingresado a clases. El deber de custodia y vigilancia de sus mandantes cedió cuando L. Z. ingresó al colegio, ya que ese día a esa hora debió tomar clases y así lo hizo, ya que ingresó nuevamente al colegio aun con la clase empezada. Pero jamás se debió permitir que el alumno egrese del establecimiento, y habiéndolo efectuado, ese acto es responsabilidad del establecimiento educativo y de ninguna manera achacable a los progenitores, configurándose plenamente el supuesto descripto por el art. 1755 del CCCN.

Insisten que, luce claro que las autoridades escolares se manejaban con absoluta laxitud en el control y vigilancia del alumnado, al punto extremo que los mismos ingresaban y egresaban aparentemente sin mayores requerimientos y sin la observación de ninguna medida razonable de cuidado. Esta laxitud los anima a sostener que hacía posible en un mundo violento y complejo que incluso extraños pudieran ingresar sin mayores recaudos, lo que a todas luces compromete la seguridad de los niños y adolescentes que allí se educan. Concretamente, la acción dirigida por los actores surge de las acreditaciones recabadas en la sede penal que dan cuenta a lo largo de todo el derrotero de la acción de la falta de medidas preventivas y que amen de ello, se verificó la absoluta desidia e

indolencia, por el cuidado razonable del alumnado al mantener absoluta ignorancia e indiferencia con los sucesos acontecidos en las horas de colegio.

Ven que, la acción dirigida al centro educativo contiene todos los elementos y presupuestos de una acción de daños, ahora bien, por otro carril en relación a la posición jurídica de la parte, verifican la carencia de los elementos básicos que debe contener la imputación realizada. De la atenta lectura de la demanda establecen que se demanda a M. A. L. y C. H. Z., en carácter subsidiario, es decir en apoyo o ante la insuficiencia de la acción principal. Sostienen que, el planteo no satisface el requerimiento de la acción y por lógica consecuencia existe una falta de legitimación pasiva por falta de acción. Esa postura jurídica asumida por la actora imposibilita el ejercicio adecuado del derecho de defensa, en principio porque se ha omitido establecer la causalidad que requiere la acción impetrada.

Asienten que, resulta consabido que no existe responsabilidad sin causa y que la culpa ajena cercena el nexo causal, ya sea total o parcialmente, siendo este el único mecanismo de defensa que tiene el demandado bajo el factor de atribución objetivo de responsabilidad. Así las cosas, el escueto involucramiento de esa parte demandada entra en colisión con la totalidad de los hechos, pruebas y determinación causal que esgrime la demanda. Sostienen con marcado énfasis que la demanda contiene la defensa de esa parte codemandada, ya que los actores demuestran a lo largo de todo su escrito la falta de causalidad y la causa ajena a sus mandantes, por lo cual entienden que han sido demandados sin causa, lo que los excluye del polo pasivo de la acción generándoles un enorme costo defensivo y sin razón fáctica ni jurídica. A esto se aduna que los actores han precisado con nitidez los elementos de la responsabilidad del centro educativo, señalando con absoluta claridad la dirección de su accionar que a estas alturas no está oculto o es preciso verificar. A pesar de ello, y a sabiendas, involucran a M. A. L. y C. H. Z. en un pleito en el que la misma demanda excluye su responsabilidad por culpa ajena, en este caso la responsabilidad del centro educativo claramente delineada y justificada.

Sintetizan que, si los actores acreditan sus dichos (que se basan en constancias del sumario penal) la demanda contra esta parte debe ser rechazada sin mayores indagaciones. Es que la acción podría haber contenido la relación causal o concausal en dirección a esa parte, pero como se ve, nada de eso aconteció y en vez de delinear el vínculo causal se optó por demandarlos en subsidio sin mayores precisiones, solo por su vínculo sanguíneo, sin reparar en las propias aseveraciones establecidas en la acción que son contradictorias con la acción dirigida a esta parte. Por todo lo dicho entienden que no se ha expresado la

configuración de las circunstancias que precisa la acción, ni la relación jurídica que la habilite, sin perjuicio de que no surge por qué el daño es atribuible a esa parte demandada, por no existir identidad lógica entre el hecho descripto y ese responsable civil, a diferencia de la acción dirigida en contra del codemandado Superior Gobierno de la Provincia de Córdoba.

Explicita que, la falta de señalamiento en relación a la causalidad entre el hecho y los demandados no puede comprometer la responsabilidad de esa parte por omisión de una condición esencial a esta acción, que no es otra cosa que el vínculo causal. Por todo lo expresado, es que se suplica al Tribunal se rechace la acción dirigida en contra de los codemandados M. A. L. y C. H. Z., con costas.

Ofrecen prueba: Constancias de autos - Actuaciones sumariales identificadas: EXPTE SAC 12080944 – Z.L.M. CAUSA PEN/JUV. CON MENOR INIMPUTABLE – Presuncional. Hacen reserva del caso federal.

El 12/12/2023, M. Y. F. –DNI: y M. R. S. F. –DNI: –conjuntamente con su abogado patrocinante Raúl Héctor Omar Frencia-, contestar excepción de falta de legitimidad pasiva y pedido de prejudicialidad (art 510 del CPC). Manifiestan que, la falta de legitimación invocada por la demandada resulta improcedente en esta instancia, atento que no sólo es inexacto sino que además no resulta manifiesta, requisito sine qua non para pretenderla como excepción de previo pronunciamiento; dice que la demandada en su escrito no aporta ningún fundamento ni pruebas a dichas aseveración. En este y los párrafos subsiguientes la demandada solo se limita a aseverar que no se cumplen con los presupuestos o requisitos de manera abstracta y sin especificar cuáles son ellos ni cuáles no concurren. En igual sentido, la demandada no aporta un solo argumento que manifieste la falta de legitimidad pasiva que invoca y su escrito se traduce en una transcripción de la demanda, lo que denota un defecto legal en la forma de proponer la excepción, porque no es claro y contundente cuáles de todas las eximentes que interpone es aplicable al caso de marras, ya que es una aberración jurídica intentar aplicarlas todas en un mismo proceso, respecto al mismo objeto y los mismos sujetos. Por consiguiente intenta confundir al magistrado y a los comparecientes. En definitiva, deben rechazarse.

Sin perjuicio de ello, agrega que, la demandada menciona de presupuestos procesales como ámbito temporal del hecho y su preparación. Asevera que los mismos ocurrieron fuera del establecimiento educativo ignorando que el hecho se produce por la falta de vigilancia previa de las autoridades educativas del IPEM N° 278 cuya responsabilidad recae en el hecho de que L. Z. se escapa del colegio dentro del horario de clases de

tecnología. También se comprobó en el escrito de demanda J. S. F. se hallaba en el hall de ingreso, después de dejar su bicicleta en el biciclero en la entrada del establecimiento (lugar éste que comprende el ámbito espacial sobre el cual el establecimiento educativo debe ejercer su deber de vigilancia y seguridad) junto a otras autoridades que, de haber actuado en forma diligente, debieron hacer ingresar a esos alumnos por la puerta principal que está a escasos metros. Reproduce el art. 1767 –CCC.

Agrega que, la demandada sostiene que no se cumplen los presupuestos para que concurra su responsabilidad pero, de acuerdo al artículo transcrito, los presupuestos para que concurra la responsabilidad del titular del establecimiento educativo son los siguientes y demostraremos nuevamente como sí concurren en el caso de autos: a) que exista hecho del alumno dañante o perjuicio del alumno dañado: extremo por demás probado por esta parte en el escrito de demandada. L. Z. alumno de tercer año del IPEM N° 278 asesino a su compañero J S. F. b) que se trate de un alumno menor de edad: ambos alumnos en el momento del hecho eran menores de 14 años de edad, lo cual se prueba con los documentos de identidad que obran en la causa penal que oportunamente se ofreció como prueba por esta parte y que nuevamente se ofrecen. c) que el daño se produzca cuando el alumno se encontraba o debía encontrarse bajo el control de la autoridad escolar: El ámbito temporal y espacial ha sido considerado con criterios amplios por la jurisprudencia y extiende la responsabilidad del establecimiento aun cuando los daños sufridos o causados por alumnos se producen fuera de establecimiento o en horarios previos o posteriores a los fijados por la autoridad para el desarrollo de las actividades educativas. Con la modificación de la ley 24.830 se incorporó al art. 1767 “deban hallarse”, con lo que no cabe dudas que también quedan incluidos los supuestos en que el alumno se escapa de la escuela o se sustrae al control de la autoridad.

Recuerda que, el fundamento actual de la responsabilidad no radica en el deber de vigilancia del docente o del director —como en el régimen por culpa original del código velezano— sino que se trata de una garantía de indemnidad de origen legal que presupone el poder de control que debe ejercer la autoridad educativa, en el que no importa si efectivamente pudo o no controlar, sino que debía hacerlo.

Recalca que, la demanda incurre en la teoría de los hechos propios porque por un lado hace referencia a que L. Z. ingresó y posteriormente se retiró del establecimiento educativo y por el otro manifiesta que no hay responsabilidad, con lo que confiesa “L. Z., que ingresó y después se retiró del IPEM en horario de clase sin permiso”.

Respecto del titular del establecimiento como legitimado pasivo. Con respecto al ámbito espacial. Y en este punto lo que la demandada ignora es que no importa donde se produce el hecho si en ese momento los alumnos debieran hallarse bajo el cuidado del establecimiento, tal como ocurrió en el caso de autos. Quien contrae la obligación de prestar un servicio lo debe realizar en condiciones adecuadas para llenar el fin para el que ha sido establecido, siendo responsable de los perjuicios que causan su incumplimiento o su irregular ejecución”.

Determina que, la demandada esgrime una teoría que en base a los elementos recolectados en la causa penal es apócrifa e infundada. Sostiene: “El propósito específico de su móvil, fue el cometer un homicidio crimins causae (sodomía), circunstancia ajena a toda actividad curricular o “situación en que se desarrollen tareas o actividades bajo esa supervisión”. No vale todo para eximirse de responsabilidad por el incumplimiento de lo normado en nuestra legislación. Insiste la demandada en arrogarse atribuciones jurisdiccionales afirmando erróneamente un “homicidio criminis causa” cuando, volvemos a insistir en este punto, no fue caratulado de esa manera por el magistrado penal juvenil interviniente ni existen elementos en la causa que puedan arribar a esa conclusión, porque es un menor inimputable respecto del cual no tiene calificación penal. Pero es sobre la base de esas falaces afirmaciones que intenta forzar y desvirtuar los hechos para que se ajusten a un relato que se amolde al batiburrillo de doctrinas esgrimidas.

Estipula que, no se puede apelar a supuestos contrafácticos para eximirse de responsabilidad; es decir, ¿qué hubiera pasado si? ¿Qué hubiera pasado si las autoridades educativas cumplían su deber de vigilancia y no permitían el egreso de su alumno L. Z. del colegio? ¿Qué hubiera pasado si las autoridades que se encontraban junto a J. S. F. en el hall de ingreso no permitían que se fuera sin entrar al establecimiento después de dejar su bicicleta en el ciclerero? Eso lamentablemente nunca lo sabremos y preferimos no entrar en discusiones bizantinas. Del art. 1767 -CCC surge que el único eximente de responsabilidad es el caso fortuito. Más allá que la demandada alude a la culpa de la víctima o de un tercero por el cual no debe responder y contraría lo ordenado por esta normativa, lo cual es improcedente.

Respecto a ello, aclara que, la culpa de la víctima no ha sido un olvido voluntario del legislador, sino que por el contrario, la norma pretende tutelar a los menores de los daños que eventualmente se puedan ocasionar a sí mismos, ya sea por su imprudencia o negligencia, o por la falta de madurez de sus conductas, mientras estén bajo el control y vigilancia de la autoridad educativa. Mal puede entonces introducirse la culpa de la

víctima como eximente, cuando precisamente la intención del legislador fue su exclusión. Los niños deben ser amparados, inclusive ante las contingencias derivadas de sus propias travesuras, porque ignoran los peligros y poseen un sentimiento de alegre y desinteresada omnipotencia y desenfreno; no son accidentes, sino infortunios que pueden ser anticipados, y son sus guardadores adultos los encargados de fijar límites y de cuidar que no sean traspasados (Zavala de González, Matilde, "Daños causados o sufridos por alumnos", Foro de Córdoba, año X, N°51, 1999, pág. 89).

Suma que, lo que ignora la demandada, que la falta que ella imputa a la víctima es una consecuencia de una omisión previa del prestador...". Ello así pues, no ponderó la circunstancia de que la demandada tuvo a su alcance la posibilidad de evitar la producción del hecho dañoso. La ley impone, a quien brinda el mencionado servicio de modo organizado, el deber de llevar adelante dicha tarea tomando todos los recaudos necesarios para maximizar la seguridad y contener, a su vez, los posibles factores de riesgos (vigilancia constante, higiene, apego a normas de seguridad, etc.). La sola violación de este deber de seguridad, hace nacer la obligación de responder por el defectuoso funcionamiento de las medidas de organización. Es decir, que el propietario del establecimiento se convierte en guardián de la seguridad e integridad de sus alumnos y/o de aquellas personas que se encuentren bajo el control de su autoridad. Para precisar mejor lo expuesto precedentemente, la responsabilidad del establecimiento educativo comprende, a priori, un accionar preventivo consistente en evitar la configuración de un hecho dañoso, a través de la adopción de medidas razonables de seguridad; y a posteriori, en caso de que se verifique el daño, la reparación integral del mismo.

En cuanto al caso fortuito, al que hace uso la demandada; formula que lo hace, solo para desviar la atención del magistrado en cuestiones absurdas, sin fundamento y con la intención de crear un caos judicial y un dilate innecesario del proceso. Más allá de ello, el propietario del colegio también responde si el alumno que causa o sufre el daño "debía hallarse" bajo su vigilancia y autoridad, aunque de hecho no lo estuviese. Ese "deber ser" se refiere a una circunstancia de lugar y de tiempo. Si el alumno estaba en el colegio, la autoridad colegial es responsable de lo que haga o le pase, aunque de hecho haya omitido la vigilancia y cuidado que eran esperables. Pero también responde si el alumno se ha sustraído a esa vigilancia ausentándose de la escuela en un momento en que debía estar allí. Concretamente, si ha salido de la escuela en horario escolar sin la expresa conformidad de los padres o responsables legales (12). (12) Cfr. CNCiv., sala M, "F., G. c. GCBA", 14-12-12, Revista de Derecho de Daños, 2014-2, pág. 391.

Reitera que, el factor de atribución es objetivo, es decir que basta con que se configure el hecho dañoso dentro del establecimiento para hacer nacer la obligación de resarcir en cabeza de su propietario. Implicancia de esto último es que, el que crea el riesgo de desarrollar la actividad es quien debe soportar las consecuencias del daño causado. Cabe mencionar aquí al caso fortuito como eximente de responsabilidad. El mismo se define como “aquel hecho que no ha podido ser previsto o que, habiendo sido previsto, no ha podido ser evitado”. Ejemplificando, el caso de un temblor que genera daños en los revestimientos de los techos y/o paredes del establecimiento y que al desprenderse lesiona a un alumno. La responsabilidad de los daños que puedan ocasionarse estando el alumno fuera del establecimiento, en horario escolar, si éste se escapó del mismo por falta de control, también recae en el propietario del establecimiento y también responde si el alumno se ha sustraído a esa vigilancia ausentándose de la escuela en un momento en que debía estar allí. Concretamente si ha salido de la escuela en horarios escolar sin la expresa conformidad de los padres o responsables legales.

Afirma que, en el caso de autos el suceso debatido no resulto un acontecimiento imprevisible e inevitable por parte de las autoridades del establecimiento. Ello así, en tanto la vigilancia y control de los estudiantes integra el deber de seguridad que pesa sobre el establecimiento educativo. Tampoco podrá considerarse como caso fortuito el hecho, porque ocurra fuera del establecimiento educativo siempre que los alumnos estén bajo el control de la autoridad escolar. Cuando los padres transmiten provisoriamente la guarda a las autoridades escolares lo hacen en función de entregarles el cuidado y contralor de los menores, éstos quedaron bajo la autoridad educativa, la vigilancia está en su dirección y aquellos depositan la seguridad en la confianza que otorga o debe otorgar el establecimiento educativo.

Resalta que, para la mayoría de la doctrina, los hechos dolosos de los alumnos (peleas o agresiones) no pueden constituir caso fortuito eximente para el establecimiento.

Destaca que, las disposiciones que obstan a la legitimación procesal deben ser objeto de interpretación restrictiva, por interesar principios de rango constitucional, como es la defensa en juicio. Finalmente, y tal como se ha expuesto, se reitera el rechazo de la excepción de la falta de legitimación planteada por la demandada. En relación al pedido de prejudicialidad interpuesta por la Provincia, es claro y elocuente lo ordenado por el art 1775 -CCC, y a su vez, a ser el homicida un menor inimputable no hay un proceso penal juvenil que se desarrolle por consiguiente la resolución final que adopte el juez es a los

finde de concluir el mismo y archivar las actuaciones. Por lo tanto tampoco la prejudicialidad es aplicable al caso.

Solicita se aplique multa art. 83 –CPCC. Advierte que, de parte de la demandada SUPERIOR GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA, demuestra una clara y manifiesta conducta temeraria y maliciosa, dilatoria del proceso y a su vez, perturbadora tratando de confundir al magistrado con teorías sacadas de contexto y que no tienen asidero jurídico. Por ello solicitamos expresamente se le aplique lo normado en el art. 83 -CPCC.

Ofrece prueba: Documental – Instrumental – Absolución de posiciones – Testimonial.

El 18/12/2023, se remiten las actuaciones al Ministerio Público Complementario. El 19/12/2023, comparece la Dra. Mariana Noelia Ferreyra, en su carácter de Defensora pública con funciones múltiples de esta Sede Judicial; quien manifiesta la existencia de intereses contrapuestos en los términos establecidos por el art. 11 de la Ley 7982, consecuentemente se inhibe de entender en los presentes autos y solicita se proceda a la designación de un defensor Ad-hoc a los fines de que asuma la representación complementaria de los niños C. K. S. F., E. B. S. F., L. V. S. F., N. S. S. F..

El 27/02/2024, se realiza audiencia a los fines de realizar el sorteo del asesor ad-hoc resultando de la lista de voluntarios conforme el orden de prelación remitida por el Área de Recursos Humanos del Poder Judicial, Dr. Marcelo Félix Gorjon –MP: 12-091, quien acepta el cargo el 05/03/2024.

El 12/03/2024, se da intervención al Ministerio Público Fiscal, atento haberse manifestado en demanda la existencia de una relación de consumo. El 13/03/2024, son remitidos los autos al Ministerio Público Fiscal. El 15/03/2024, comparece la Sra. Fiscal de Competencia Múltiple Dra. Georgina Soledad Osella.

El 25/04/2024, se fija audiencia preliminar, conforme lo previsto en el art. 3 de la Ley 10.555 modificado por Ley 10.855. La que se fija para el día 17/05/2024, a las 11:00 hs..

El 17/05/2024, se realiza la misma, en presencia de la parte actora M. Y. F. -DNI: y M. R. S. F. -DNI:, conjuntamente con su abogado patrocinante Dr. Raúl Héctor Omar Frencia –MP: 12-090 y el Dr. Marcelo Félix Gorjon –MP: 12-091, en su carácter de asesor Ad-hoc, en representación complementaria de los menores C. K. S. F., E. B. S. F., L. V. S. F., N. S. S. F.; y por la demandada Superior Gobierno de la Provincia de Córdoba, lo hace su apoderado Dr. Juan Pablo Casas –MP: 12-128; por los co-demandados M. A. L. –DNI: y C. H. Z. -DNI, lo hace su abogada apoderada Dra. María Pía Mura –MP: 12-227. Las partes ratifican sus pretensiones de demanda y contestaciones. Se fija el

objeto litigioso en determinar: la responsabilidad de los demandados en el hecho acaecido el día 29 de Junio de 2023 y el monto de los daños reclamados por los actores que asciende a la suma de pesos quinientos noventa y cinco millones, cientos setenta mil cuatrocientos sesenta y siete con dieciocho ctvos (\$ 595.170.467,18) o lo que en más o en menos resulte de la prueba a rendirse; con más los intereses y costas. A continuación se procede a resolver sobre la admisibilidad y sustanciación de las pruebas, fijándose plan de trabajo pertinente; fijándose como fecha de audiencia complementaria para el jueves 03/10/2024 a las 10:00 hs.

El 03/09/2024, se realiza audiencia a los fines de escuchar a los actores menores de edad: Catriel, Elías, Lionel y Nahuel S. F., en presencia de la Dr. Marcelo Félix Gorjón, asesor ad hoc a cargo del Ministerio Público Complementario.

El día 03/10/2024 a las 14.00 hs, se realiza la audiencia complementaria prevista en el art. 4 de la ley 10.555 -bajo el sistema de video registración-; con la participación de la parte actora M. Y. F. -DNI: y M. R. S. F. -DNI:, conjuntamente con su abogado patrocinante Dr. Raúl Héctor Omar Frencia –MP: 12-090 y el Dr. Marcelo Félix Gorjón –MP: 12-091, en su carácter de asesor Ad-hoc, en representación complementaria de los menores C. K. S. F., E. B. S. F., L. V. S. F., N. S. S. F.; y por la parte demandada lo hacen el Superior Gobierno de la Provincia de Córdoba a través de su abogado apoderado Dr. Juan Pablo Casas –MP: 12-128; por los co-demandados M. A. L. –DNI: y C. H. Z. - DNI 14.257.738, lo hacen sus abogadas apoderadas Dra. María Pía Mura –MP: 12-227 y Dra. Rosana Quaglia MP 1-33957; participa también la Dra. Romina Almiron Foutel, representante del Ministerio Público Fiscal.

En la audiencia complementaria, fueron interrogados los actor y demandados, se tomó prueba testimonial; incorporándose el resto de la prueba ofrecida y diligenciada en tiempo y forma. Culminado ello, alegó la parte actora solicitando que se haga lugar a la demanda y ratificando la pretensión. Por su parte las partes demandadas en su alegato pidieron el rechazo de la demanda, ratificando lo expuesto en las respectivas contestaciones. Finalmente, los letrados manifiestan su condición frente a la Afip. Se dicta el decreto de autos, del que quedan notificados, firme y consentido deja la presente causa en estado de ser resuelta.

Y CONSIDERANDO: I. Litis. M. Y. F. -DNI: y M. R. S. F. -DNI:, por sí y en representación de sus hijos menores N. S. S. F. –DNI:, E. B. S. –DNI:, L. V. S. F. –DNI:, C. K. S. F. –DNI:, promueven formal demanda de daños y perjuicios por la suma total de quinientos noventa y cinco millones ciento setenta mil cuatrocientos

sesenta y siete con dieciocho centavos (595.170.467,18), o lo que en mas o en menos resulte, más intereses y costas, en contra del SUPERIOR GOBIERNO de la PROVINCIA de CORDOBA; y subsidiariamente en contra de C. H. Z., DNI N° y de M. A. L. DNI N° El reclamo es como consecuencia del fallecimiento el día 29/6/2023, del menor J. J. S. F. -DNI, quien en vida fuera hijo y hermano de los actores.

La demandada SUPERIOR GOBIERNO de la PROVINCIA de CORDOBA -a través de sus apoderados-, contesta demanda solicitando el rechazo de la misma, con costas; formulan excepción de falta de legitimación pasiva y plantea prejudicialidad penal.

Por su parte los demandados C. H. Z. y de M. A. L., contestan demanda rechazando responsabilidad en los hechos.

Todo sobre las bases de los argumentos transcritos en los Vistos a los que cabe remitirse a fin de evitar repeticiones innecesarias.

II. Legitimación. a) Legitimación activa: Sabido es que el actor posee legitimación para reclamar siempre que sea la persona especialmente habilitada por la ley para asumir tal calidad con referencia a la materia concreta sobre la que versa el pleito. En autos, los actores accionan, persiguiendo el resarcimiento de los daños a sus personas que dice haber padecido como consecuencia del fallecimiento del menor J. J. S. F. -DNI quien falleció el día 29/6/2023 (se acompaña partida de defunción T° 1A – Acta 131 – A° 2023, Laboulaye –asiento 25/09/2023), surgiendo el carácter de progenitores del niño (partida de nacimiento T° II – Acta 123 – A° 2009, Laboulaye –asiento 25/09/2023); como así también fue acompañada las partidas de nacimiento de sus hermanos: N. S. S. F. –DNI: (partida de nacimiento T° II – Acta 179 – A° 2010, Laboulaye –asiento 25/09/2023), E. B. S. –DNI: (partida de nacimiento T° III – Acta 248 – A° 2013, Laboulaye –asiento 25/09/2023), L. V. S. F. –DNI: (partida de nacimiento T° II – Acta 240 – A° 2014, Laboulaye –asiento 25/09/2023), C. K. S. F. –DNI: (partida de nacimiento T° 2A – Acta 171 – A° 2020, Laboulaye –asiento 25/09/2023), todos los niños hijos de M. Y. F. -DNI: y M. R. S. F. -DNI:

Es de destacar que los actores manifiestan haber sufrido una serie de lesiones patrimoniales y espirituales, por lo que se le reconoce a las mismas, legitimación para el presente reclamo.

III. b) Legitimación pasiva. 1) La calidad de sujeto pasivo se define por la de “responsable” en el juicio de daños. Basta para ello, que el actor efectúe una descripción práctica de las razones que lo llevan a considerar responsable al demandado. Así, en el caso bajo análisis, es imputado el daño causado al SUPERIOR GOBIERNO DE LA

PROVINCIA DE CÓRDOBA, como consecuencia del daño sufrido por la falta de control que debió ejercer la autoridad educativa del colegio IPEN N° 278 MALVINAS ARGENTINAS en relación a los alumnos de dicho establecimiento educativo. Mientras que, en la demanda se sostiene que C. H. Z. –DNI: y M. A. L. –DNI:, son demandados en forma subsidiaria, por ser solidariamente responsables por los daños causados por los hijos que se encuentran bajo su responsabilidad parental.

III. b. 2) Al momento de contestar demanda el SUPERIOR GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA (asiento 15/11/2023), formulo excepción de falta de legitimidad pasiva, denunciando la inconcurrencia de presupuestos procesales para el nacimiento de la relación jurídica procesal, que se pretende por “responsabilidad objetiva del titular del establecimiento educativo” (art. 1767 -CCC); formulan en su contestación que “...el hecho luctuoso y su preparativo no ocurrió dentro del establecimiento del IPEN N 278 MALVINA ARGENTINAS,...”, agrega en su escrito que, “...en el enlace material entre el antecedente de hecho ocurrido entre dos amigos y compañeros de estudio, uno L. Z., que salió del IPEN en horario de clase sin permiso, aunque después de cometido el delito reingresó al mismo ; y el otro J. J. S. F. que no ingreso al establecimiento...”; entiende que, “...ambas circunstancias aunque se presenten como condición necesaria del hecho dañino, son extrañas al servicio de aprendizaje y carecen de toda relación con la vigilancia del establecimiento respecto de uno de ello (L. Z.)”. Luego de lo cual da una serie de fundamentación a su planteo.

Entendiendo este juzgador que los planteos hacen al estudio de la cuestión de fondo y no precisamente a la excepción de falta de legitimación pasiva, por lo que la posición defensiva será analizada al momento de resolver el fondo y no como excepción formulada; ello por cuanto el carácter por el cual fuera demandado el SUPERIOR GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA, no puede ser descartado sin permitir a las partes la tramitación, el ofrecimiento de prueba y eventualmente el análisis de la misma. La simple probabilidad que tal extremo pudiera ser demostrado, diluye el carácter de manifiesta que poseer la excepción de falta de legitimación para ser declarada en forma autónoma del proceso.

III. b. 3) Por otra parte, C. H. Z. –DNI: y M. A. L. –DNI:, son demandados en el carácter de progenitores de quien es sindicado como el causante directo de la muerte del menor J. J. S. F. -DNI Los mismos son demandados en forma subsidiaria y con fundamento en el art. 1754, que establece, que los progenitores son solidariamente responsables por los daños causados por los hijos que se encuentran bajo su

responsabilidad parental y que habitan con ellos, sin perjuicio de la responsabilidad personal y concurrente que pueda caber a los hijos. Que en el presente caso se establece que el hijo menor de edad de los co-demandados habita en el domicilio de los mismos, por lo que en principio son legitimados pasivos de la presente demanda, independientemente del resultado de la misma.

III. c) Así puede postularse que ha quedado acabadamente acreditada la legitimación activa de los actores y la pasiva de los demandados. Ello sea dicho, sin perjuicio de cual sea la suerte de la demanda. En otras palabras que se reconozca la legitimación de las partes no se identifica con la procedencia de la pretensión.

IV. Plataforma fáctica. Relación de causalidad. a) En primer lugar se hace necesario analizar los dichos de los actores, demandados y la prueba aportada a los fines de determinar el hecho, la plataforma fáctica y mecánica del mismo, como así también las partes participantes del mismo.

IV. b) El día 29/06/2023, en circunstancias que los menores J. J. S. F. y L. Z., debían asistir a clases en el colegio “IPEM N° 278 – MALVINAS ARGENTINAS”, a un horario no habitual debiendo ingresar al establecimiento a las 13:20 hs. El menor L. Z., es dejado por su madre M. A. L., en la puerta de la institución según declaró la misma (Aud. Compl. 03/10/2024 – 10:59/11:00), que dijo que, lo lleve el día jueves y lo de ahí espero que entrará; agregando que siempre esperaba que ingresará.

Las partes y los testigos son contestes en aclarar que ese día, los alumnos ingresaban en un horario distinto al habitual atento la falta de una profesora. Así lo relato la preceptora M. B. P. (Aud. Compl. 03/10/2024 – 11:08), quien explico que el día de referencia entraron a las 14:50 porque faltaba una profesora, entonces directamente entraban a esa hora; ese día arrancaban con educación tecnológica con la Prof. C. F.; el presente se toma con partes, se los lleva y luego llena el registro de presencias (11:18), ese día lo vio a L. Z. dentro del aula (11:19), pero no lo vio a J. S. (11:26).

La testigo C. A. (Aud. Compl. 03/10/2024 -15 años - compañera de colegio de los menores), expone que, ese día estaban con L. Z. adentro de la escuela y salieron afuera, no habían empezado la clase porque habían llegado temprano (11:41).

De la testimonial de V. F. (Aud. Compl. 03/10/2024 – profesora de Educación Tecnológica), que el día de la desaparición de J. J. S. F., ingreso a las quince horas (11:54), hubo cambios de horarios por la ausencia de otra profesora (11:54). Dice que el modulo empezaba a las 15:00 hs, a las menos diez era el recreo (11:55), que los horarios de la tarde no los conoce bien (12:02), no lo tenía muy claro (12:05). Cuando iniciaba la clase

ella llenaba la asistencia en una planilla personal (11:56), de ahí verificaba quien le entregaba las tareas del día (11:56). Ese día el único que había faltado era J. J. S. F. (11:58). Afirma que L. Z. estaba en esa clase y J. S. F. no (12:03).

En su declaración L. R. (Aud. Compl. 03/10/2024 – gabinete psicopedagógico), el día de la desaparición de J. J. S. F., afirma que era jueves ella estaba en la escuela (12:22), en el primer recreo ella estaba en la puerta aproximadamente a las 14:50, se le acerca J. S. F. a su espalda y se saludan en el hall del colegio (12:25) –luego aclara que eso es afuera del colegio no lo vio adentro (12:29)-, reafirma haber visto a J. S. F., eso se lo explico a los padres (12:26).

Al declarar M. J. M. (Aud. Compl. 03/10/2024 –Policía – Sargento, División de Investigaciones), expuso que: Le habían dicho que el chico cuidaba su bicicleta y que estaba en el lugar y que ellos la habían guardado, lo que les pareció extraño (12:38), se hizo un relevamiento del sector y buscaron cámaras de seguridad (12:39), había unas muy precisas una frente al colegio y otra sobre calle Daireaux (12:41); ven algo en la cámara del vecino y lo divisan al menor (12:43), en calle Daireaux (12:45) y se observan dos menores S. y su compañero, se ve cuando pasan caminando en sentido este-oeste por Daireaux, hasta calle Sarmiento que doblan en sentido sur (12:47); J. S. F. llevaba la mochila colocada y tenía sobre saliente para hacer un dibujo o algo de eso, el compañero no (12:49), el otro niño regresa luego (12:49). En la mañana se baja del auto y hace como que va entrar a la escuela y luego se va el progenitor que lo dejo y el niño se va llevando la mochila, con un bulto (12:50); a la tarde lo dejan en el colegio al menor compañero de S. (12:50) es decir ya estaba el lugar, cuando viene el menor S. F. con la mochila, el otro menor lo está esperando en el hall deja que ubique la bicicleta y luego lo lleva, haciendo el mismo recorrido que a la mañana (12:53/12:54) y luego el menor vuelve corriendo y se ve cuando se le cae un celular, dobla hacia el colegio e ingresa (12:54). Establecen que la mochila la ha dejado, entonces ha ingresado y dejado sus útiles del colegio, no así S. que sigue con la mochila, no ingresa al colegio (12:56/12:57).

El testigo M. J. M., ya había declarado en sede penal (Asiento 14/07/2023 – Exped. SAC 12080944 – Policía Div. Investigaciones), en donde manifestó que: “...se pudo constatar a través de la cámara emplazada en calle Dereaux 34, ubicada en la vivienda de la familia U., que el día 29 de junio del corriente, L. Z. paso caminando a las 09.21 horas por la vereda sur de calle Dereaux, en dirección este – oeste, es decir desde calle Independencia hacia calle Sarmiento, doblando por esta arteria hacia el punto cardinal sur, presumiblemente a la casa abandonada de calle Sarmiento, para luego volver sobre sus

pasos, alrededor de las 09.56 horas, 35 minutos después aproximadamente, en dirección contraria, es decir hacia el colegio. En dicha oportunidad, al ir hacia calle Sarmiento- se lo ve con la mochila colocada en su espalda, con la vestimenta del colegio, sin la capucha colocada en su cabeza. Antes de llegar al domicilio de Patricio U., se observa que L. Z. saca de su bolsillo derecho del pantalón un objeto pequeño, presumiblemente un celular pequeño, el cual se correspondería por su tamaño con el Samsung J1 mini, mira su pantalla, posiblemente para ver la hora, y luego lo guarda en el mismo bolsillo. Luego vuelve sobre sus pasos transcurridos los 35 minutos, pero en esta oportunidad con la capucha del buzo colocada, observándolo tranquilo, mirando los árboles. Tras verificar estas imágenes procedieron a observar las captadas ese día por la cámara de una vivienda emplazada en la vereda nor-oeste de calle Independencia y Dereaux, frente al establecimiento, haciendo mención el declarante que dicho sistema de seguridad DVR, posee un desfase de horario de una hora treinta y ocho minutos atrasada. Esa cámara capta cuando el adolescente L. Z. arriba al colegio, trasladado por alguno de sus progenitores, no pudiendo divisar de que vehículo desciende, el cual sería presumiblemente el auto familiar Ford Eco Sport. Al bajarse del rodado lo hace sobre calle Independencia en la manzana que le sigue al colegio, es decir la que se emplaza al norte. Allí se ve que L. Z. cruza la arteria de sentido norte sur, hacia el colegio, sin frenar, sino continuando su marcha por la vereda sur de Dereaux, en dirección al oeste, hacia calle Sarmiento, regresando por la misma arteria y vereda transcurridos esos 35 minutos, con su capucha colocada, con las manos en el bolsillo, lo cual es captado por las dos cámaras mencionadas. Al arribar al establecimiento se lo observa apoyarse con sus piernas y cuerpo sobre la pared próxima al ciclistero, mirando hacia ambos lados, luego se mueve un metro más hacia el sur, apoyándose nuevamente en la pared y al cabo de unos minutos al observar que llegan sus compañeros se reúne con ellos, y continúan su marcha saliendo del alcance de las cámaras. No se pudo determinar que compañeros eran éstos. Luego, ya por la tarde del día 29 de junio, se pudo constatar a través del análisis de las imágenes de las dos cámaras mencionadas que L. Z. lo esperó a J. S. F., quien arribó al colegio por calle Independencia tras doblar desde González. Una vez que J. S. F. llegó al establecimiento, se observa que se dirige junto a L. Z. hacia calle Dereaux, seguramente a instancias de L. Z., y se dirigen hacia calle Sarmiento doblando hacia el sur, conforme ya consta en autos alrededor de las 14:49; para volver solo L. Z. alrededor de las 15.01. L. Z. vuelve corriendo, intempestivamente, hasta el colegio, oportunidad en la cual frena en la esquina de Dereaux e Independencia, se posiciona sobre la pared del

establecimiento, como que respira, se acomoda la ropa y guarda algo en la pierna derecha, debajo del pantalón. Presume el declarante que sería el teléfono de J. S. F. Éste teléfono se le cae en el trayecto y es captado por la cámara de la casa de Patricio, y se percibe que no era el mismo que tenía L. Z. a la mañana, sino que se correspondía con el teléfono de J. S. F. En esta oportunidad L. Z. no tenía la mochila, sino que por lo que se pudo establecer, la había dejado en el aula y luego salió del colegio para esperarlo a J. S. F. y llevarlo con alguna excusa a dar la vuelta a manzana antes de ingresar al colegio, o conocer la casa abandonada. Manifiesta que el personal policial interviniente en la investigación del presente, han revisado numerosas cámaras del sector, de las cuales no se pudo extraer información relevante, como vehículos o personas que puedan estar vinculados a este suceso, a más de L. Z. Por ejemplo, las cámaras del hotel Laboulaye, San Miguel Center, las imágenes de las cámaras emplazadas en la vivienda de calle Sarmiento 435, las cuales no captan la vereda este y con ello la casa abandonada. Del domo policial se pudo establecer cuando J. S. F. en horas de la tarde, 14.45 horas, del día 29 llega al colegio, aportando en este acto las imágenes de su recorrido. Aporta asimismo la constatación realizada sobre la mochila de L. Z., introduciendo un elemento de las mismas características, en cuanto dimensiones, al arma letal que habría sido utilizado para darle muerte a J. S. F., de donde emerge que el mismo cabe perfectamente dentro de la mochila. Dicha constatación se realizó con útiles escolares y entraba perfectamente. Con ello se presume que L. Z. dejó el elemento el día 29 por la mañana en la casa abandonada de calle Sarmiento, lo busco a J. S. F. después de educación física, sin encontrarlo, entendiendo que probablemente su intención era ultimarle por la mañana. Al no encontrarlo, lo habría interceptado por la tarde, antes del ingreso al colegio, oportunidad en la que habría logrado consumir su cometido”. El 26/07/2023 (Sac 12080944) se adjuntan imágenes de las cámaras donde se observa a L. Z. sin mochila a la tarde haciendo, el recorrido de acompañamiento a J. S. F.

Todo ello es corroborado por testimonial de M. I. (Exped. 12080944 – asiento 03/07/2023 – Policía - División Investigaciones), quien expone sobre: “...una cámara en un domicilio particular ubicado en calle Independencia y Daireaux, perteneciente a la familia A., aclara la dicente que la misma posee un desfase horario de 1 hora y 38 minutos atrasadas de la hora real, y que poseen ángulo de visión orientado a punto cardinal sur-oeste sobre calle Daireaux, tomando parte de la vereda sur del colegio Ipem 278 Malvinas argentinas. Que procede a analizar los registros fílmicos de la misma, pertenecientes al día 29/06/2023. Que a las 13:11:29 se observa a los menores J. S. F. y L.Z. salir desde el hall

del colegio Ipem 278 Malvinas argentinas en sentido oeste por calle Daireaoux. Que a las 13:11:35 circulan de infante ambos, el menor L.Z. lleva un jeans azul, zapatillas negras y buzo azul claro, el menor S. lleva pantalón de jeans celeste oscuro, calzado negro y campera de abrigo negra con morral colocado”. Que a las 13:11:37 se observa a los menores sindicados circular de infante hacia el punto cardinal oeste por vereda sur de calle Daireaoux. A las 13:11:43 circulan por calle Daireaoux vereda sur, vereda del ipem 278 Malvinas argentinas. A las 13:24:54 se observa al menor L.Z. correr por vereda sur de calle Daireaoux, misma vereda del ipem 278 Malvinas argentinas, hacia el punto cardinal este, con su mano izquierda en el bolsillo. A las 13:24:58 el menor L.Z. camina solo y se acerca al frente del colegio. A las 13:25:06 L.Z. se acerca a la pared y se agacha y toca sus piernas posiblemente, como limpiándose o escondiendo algo posiblemente. A las 13:25:14 L.Z. se dirige al frente del colegio. A las 13:26:27 L.Z. ingresa al establecimiento con más compañeros. (se adjuntan capturas de pantalla en asiento 03/07/2023 – Exped. SAC 12080944). Que posteriormente la misma declarante (asiento 06/07/2023 –Exped. SAC 12080944), explicita que “...continuando con la investigación de las presentes actuaciones, procedió a constatar los registros fílmicos obtenidos de las cámaras de seguridad privadas del domicilio de Patricio Ulieldin correspondientes al día 29 de Junio del 2023, las cuales se encuentran grabando en hora exacta a la real. En estas circunstancias a las 09:21:30 horas del día 29 de Junio del corriente año, se observa al menor L.Z. circular de infante por calle Daireaoux precisamente por vereda sur, en sentido este-oeste, el cual viste zapatillas deportivas negras con suela blanca, pantalón de jeans azul, remera negra con botones en la parte superior y campera de color bordo con bolsillos frontales y capucha, trae colocada una mochila en la espalda. El menor L.Z. circula de infante por calle Daireaoux vereda sur, en sentido este-oeste donde se observa que lleva colocada una mochila de color negro y azul con la inscripción en color blanco “Everlast”. Siendo las 09:21:38 horas, se observa al menor L.Z. dirigirse hacia el punto cardinal este de infante, por vereda sur de calle Daireaoux. A las 09:21:45 horas, se divisa al menor L.Z. Circular de infante y dirigirse hacia el punto cardinal sur, por la misma vereda en dirección a calle sarmiento. Posteriormente a las 09:21:48 horas L.Z. dobla hacia calle Sarmiento, y circula de infante por la vereda. Seguidamente, luego de transcurridos unos minutos siendo las 09:55:43, menor L.Z. se lo observa continuar por vereda de calle Daireaoux, viniendo desde calle sarmiento, en sentido sur-norte, hasta continuar por calle Daireaoux vereda sur en sentido oeste-este. A las 09:55:58 horas, L.Z. circula de infante y posee colocada la capucha de su campera color bordo la cual lleva

desprendida en la parte delantera y manos en sus bolsillos mirando hacia arriba en varias ocasiones. A las 09:56:01 horas L.Z circula de infante con la capucha colocada de su campera color bordo la cual lleva desprendida en la parte delantera y las manos en sus bolsillos. Continuando con el trayecto, se observa que siendo las 09:56:03 horas el menor L.Z circula de infante por calle Daireaux vereda sur, en sentido oeste-este donde se observa que lleva colocada una mochila de color negro y azul con la inscripción en color blanco “Everlast” y la capucha de su campera bordo colocada. A las 09:56:19 horas, se observa al menor L.Z circulando por vereda sur de calle Daireaux en sentido oeste-este en dirección al colegio ipem 278. Finalmente siendo las 09:56:28 horas, se observa ingresar al menor l.z. al colegio ipem 278. Se incorpora a la presente declaración los registros fílmicos mencionados.

Por su parte la testigo S.G.B., (Exped. 12080944 – asiento 03/07/2023 – Estudiante, compañera de los menores), “...que el día en que J. S. F. desapareció la dicente llegó tarde y no lo vio, pero si vio a L. Z. que venía caminando solo sin mochila desde el lado de la vuelta de la escuela, que al verlo sin mochila la dicente le preguntó dónde la había dejado, respondiéndole L. Z. que estaba en el aula, lo cual efectivamente fue así”. Dichos que son reafirmados en testimonial del 04/07/2023, en la que dice: “...el día 29 de junio de 2023, llego a la escuela a las 13.20 hs., era justo antes del toque de campana, que se encontraba en el F. grande cuadrado al frente de la escuela, que observo ingresar a L. Z. caminando acelerado, por el costado de la escuela de calle Daireaux, que lo observo y le llamo la atención que venía sin la mochila, que le pregunto por eso, y le respondió que la había dejado en el aula, que no lo vio sucio, ni su ropa con manchas o estirada, ni tampoco nervioso, transpirado, agitado o cosas así. Que tampoco lo observo con algún elemento fuera de lo normal que llevara ese día en su mochila o en otros días”. (Exped. 12080944 – asiento 04/07/2023).

L. Z. (26/07/2023 -Exped. SAC 12080944), manifiesta: “...A la tarde fui al colegio y dejé la mochila adentro, salí afuera y llegó J. S. F. me saludó, le dije vamos a dar una vuelta, fuimos a ver la casa, entramos nos quedamos un rato...”.

Los dichos sobre el ingreso de L. Z. al establecimiento son refrendados, por el “libro de asistencias” de alumnos, para el día jueves 29/06/2023, se señala la asistencia de L. Z.; además señalan la ausencia de J. J. S. F. (Libro acompañado en asiento 31/05/2024)

IV. c) A partir de la prueba acompañada, podemos decir sobre los hechos que, el día jueves 29/06/2023, momentos antes de las 14:50, luego de ser dejado por uno de sus progenitores, se produjo el ingreso al establecimiento educativo “IPEM N° 278 –

MALVINAS ARGENTINAS” del alumno L. Z.; circunstancias que se demuestran, en cuanto el mismo acude a la escuela con su mochila escolar y deja la misma en el aula, tal como fuera corroborado, con la prueba reseñada.

Por otro costado, tenemos a J. J. S. F., quien sale de su hogar en bicicleta con el fin de ingresar a clases en el instituto educativo “IPEM N° 278 –MALVINAS ARGENTINAS”, al llegar al pórtico de ingreso, deja su bicicleta en el biciclero ubicado en la puerta del colegio y es abordado por L. Z., quien antes de ingresar le propone que lo acompañe a una vivienda abandonada ubicada en la misma manzana de la escuela y donde le da muerte, tras lo cual L. Z. regresa a la institución y toma las clases del día.

A los fines de fijar los hechos, son contundentes las declaraciones testimoniales y especialmente las filmaciones que acreditan el traslado de las mochilas de los niños involucrados, lo que es un fuerte indicador del ingreso de los alumnos al edificio escolar. Por ello, tengo por seguro el ingreso a la escuela de L. Z. y la llegada hasta la puerta de J. J. S. F., sin haberse producido efectivamente su traspaso por la puerta del IPEM.

De este modo dejo fijado los hechos, en cuanto a lo que importa para el presente pleito

IV. d) Prejudicialidad penal. Dejo aclarado que, si bien en el escrito de la demanda se esboza la prejudicialidad penal y sin desconocer que en ambas actuaciones (la civil y la penal) la controversia se ha suscitado -tal como surge de las constancias del expediente penal- en el homicidio de J. J. S. F., no es menos cierto que en el ámbito penal ya fue determinado el carácter de autor de L. Z., quien en razón de la edad no resulta penalmente responsable.

Consecuentemente adelanto que, no resulta procedente la aplicación del art. 1775 –CCC, cuando el pronunciamiento conclusivo que arrojaría el juicio penal -hoy en proceso- se centraría, sólo en la identificación del responsable del ilícito. Por el contrario, en este proceso civil se reclama una indemnización por daños y perjuicios con sustento en el hecho ya reconocido por su autor.

Por ello, ante el diferente objeto procesal de los juicios involucrados en sede civil y en sede penal, no se configuraría, estrictamente, la situación de prejudicialidad prevista por el art. 1775 -CCC, que tiende a evitar la posibilidad de pronunciamientos jurisdiccionales contradictorios y por ende, supeditar el dictado de la sentencia a lo que se resuelva en sede punitiva de imprevisible duración, vulneraría la garantía del debido proceso establecida por el art. 18 –CN; por lo que concluyo que no es de aplicación la norma del art. 1775 -CCC. Dicha decisión tiene sustento en la excepción prevista en el art. 1175, inc. b), ya que la espera a resolución de la causa penal, lo única que generaría es una

frustración efectiva del derecho a ser indemnizado en un plazo razonable, teniendo en cuenta la naturaleza de las pretensiones ventiladas en el presente pleito.

V. Responsabilidad por el hecho – Excepción de falta de legitimación pasiva. a) Los actores achacan la responsabilidad del fallecimiento del menor J. J. S. F., en el demandado SUPERIOR GOBIERNO de la PROVINCIA de CORDOBA y subsidiariamente en co-demandados C. H. Z. y de M. A. L., quienes resultan progenitores del autor material del hecho.

El SUPERIOR GOBIERNO de la PROVINCIA de CORDOBA, al contestar demanda rechazan la misma; bajo la posición defensiva de sostener la excepción procesal de falta de legitimación pasiva, entendiendo que el hecho luctuoso y su preparativo no ocurrieron dentro del establecimiento “IPEM Nro. 278 – MALVINAS ARGENTINAS”, que fue un hecho inevitable y extraño –conformando una concausa entre la víctima, sus padres y un tercero-.

Al contestar demanda los co-demandados C. H. Z. y de M. A. L., sostienen que lo demandado por los actores, les es ajeno y los únicos responsables son las autoridades del colegio y por ende el SUPERIOR GOBIERNO de la PROVINCIA de CORDOBA; formulan que, es de aplicación el art. 1755 –CCC, en tanto la vigilancia de los niños era del establecimiento educativo; agregando al momento de los alegatos la solicitud que se apliquen las costas al demandado SUPERIOR GOBIERNO de la PROVINCIA de CORDOBA.

V. b) Lo cierto que antes de iniciar el análisis de los planteos de demanda y contestación de demanda, debemos establecer que, no se encuentra en discusión que el autor material de la muerte de J. J. S. F. –hijo y hermano de los actores-, fue L. Z..

La autoría del homicidio del menor J. J. S. F., surge en base del proceso iniciado al menor L. Z., en los autos “EXPEDIENTE SAC: 12080944 –Z., L. - CAUSA PENAL JUVENIL CON MENOR INIMPUTABLE”, causa en la que L. Z., es declarado inimputable por su edad, atribuyéndosele la participación activa en el hecho contra la vida cometido en perjuicio del menor J. J. S. F..

Tampoco es cuestión de controversia que L. Z. reviste el carácter de hijo de los co-demandados C. H. Z. y M. A. L.; como así también al momento del hecho era alumno regular en el colegio “IPEM Nro. 278 – MALVINAS ARGENTINAS” –cuyo titular es el demandado SUPERIOR GOBIERNO de la PROVINCIA de CORDOBA; siendo compañero de curso de J. J. S. F. (Ver legajos de ambos alumnos asiento 31/05/2024).

V. c. 1) Responsabilidad de los progenitores. En este punto, el análisis de la responsabilidad se hará a la luz del art. 1754 –CCC, en cuanto dispone: "...Hecho de los hijos. Los padres son solidariamente responsables por los daños causados por los hijos que se encuentran bajo su responsabilidad parental y que habitan con ellos, sin perjuicio de la responsabilidad personal y concurrente que pueda caber a los hijos". En este sentido el CCC, toma una presunción "iuris tantum" en cabeza de los padres, por los hechos de los hijos menores, dicha responsabilidad reposa en la idea de que los padres responden por su culpa ante la falta de vigilancia o educación de sus hijos.

Ahora bien, el art. 1755, que establece: "...Cesación de la responsabilidad paterna. La responsabilidad de los padres es objetiva, y cesa si el hijo menor de edad es puesto bajo la vigilancia de otra persona, transitoria o permanentemente..."; por ello se hace necesario observar las circunstancias de hecho que acontecieron el día del fatídico suceso.

De los hechos expuestos ha quedado demostrado que L. Z., fue llevado por uno de sus progenitores y dejado en la vereda de la institución educativa a los fines que ingrese a tomar sus clases; que L. Z. efectivamente ingreso a la misma, dejo su mochila y útiles escolares dentro del aula y luego de un breve momento procedió a egresar nuevamente del edificio.

En este sentido es de aplicación al caso los principios contenidos en la norma del 1755 – CCC, toda vez que ha cesado la responsabilidad de los mismos toda vez que al ingresar al edificio del IPEM se ha producido el cese de responsabilidad de los progenitores y la puesta bajo vigilancias de las autoridades educativas; quienes tienen a su cargo no solo la obligación de enseñar sino además, resguardar y asegurar la integridad física del menor, a través de su cuidado y vigilancia mientras permanece en el colegio y hasta su reintegro a los progenitores o la culminación del día escolar si han sido autorizados a regresar a sus hogares por sus propios medios.

Habitualmente L. Z. era llevada por sus padres al colegio y así se observa en los videos acompañados (tanto la filmación de la mañana como luego del mediodía), allí era el propio joven quien ingresaba a la institución con sus elementos de estudio, es en ese momento que quedaba bajo custodia del personal del establecimiento. Reitero la responsabilidad de la institución se aplica desde la llegada del menor al colegio, hasta su devolución a los padres o la salida por culminación de la jornada educativa –si estuviesen autorizados a regresar por sus propios medios-.

En este sentido haré mías las palabras de la Dra. Matilde Zavala de González (La responsabilidad civil en el nuevo Código – T. III – pág. 622/623), en cuanto dice: "...La

exclusión de responsabilidad de los padres sólo es razonable si en el suceso influye de manera decisiva la vigilancia de la institución. Así, cuando el hecho “deriva de la simple falta de custodia y control que requiere un niño de corta edad, por ejemplo el maestro o encargado de la supervisión se retiró del aula o del lugar en que se encontraba el menor sin motivo que lo explique y sin dejar a alguien encargado de la vigilancia”. En cambio, los padres no pueden quedar exentos de responsabilidad cuando se trata de “situaciones en las que influyen notoriamente la personalidad del niño o adolescente” y “el hecho acaece por reacciones o actitudes que escapan al quehacer de los maestros o educadores que por aquellas horas lo controlan”. Estas últimas situaciones no liberan al establecimiento educativo, salvo que configuren caso fortuito (en aquella alternativa, surge concurrente responsabilidad paterna o materna). En cambio, las otras sí eximen a los padres de su responsabilidad objetiva, porque la causalidad se liga estrecha y decididamente con un problema de vigilancia, cuya carga transfirieron a la institución escolar con facultades autónomas de contralor...”.

En virtud de ello, entiendo que no existe responsabilidad alguna de los progenitores, en el hecho acaecido; toda vez que la situación es la contemplada por lo previsto en el art. 1755 –CCC, en cuanto ha cesado en forma transitoria la vigilancia del hijo menor. Sin embargo observo que existieron motivos suficientes para demandar a los progenitores del niño victimario y consecuentemente no corresponde cargar con las costas ni a los actores, ni al demandado SUPERIOR GOBIERNO de la PROVINCIA de CORDOBA, debiendo en este punto ser impuestas por el orden causado y siendo los honorarios de sus abogadas obligación de C. H. Z. y de M. A. L..

V. c. 2) Responsabilidad del Centro Educativo – Responsabilidad del Estado. La responsabilidad de los establecimientos educativos se encuentra regulada por el art. 1767 –CCC, que establece la responsabilidad de los establecimientos educativos por los daños sufridos y causados por alumnos menores de edad que se hallen o deban hallarse bajo su control. Los progenitores transfieren la vigilancia a éstos en forma transitoria; y allí se encuentra el fundamento de esta responsabilidad objetiva, la que reside en la posibilidad de contralor que tienen los institutos de enseñanza.

Ha establecido la doctrina y la jurisprudencia, que resultan condiciones de aplicación de la responsabilidad civil, en el caso de las instituciones educativas: 1) Hecho de un alumno que causa un daño; 2) Alumno sea menor de edad; 3) El perjuicio se produjo estando el alumno bajo el control de la autoridad escolar; 4) Se trate de un educando de enseñanza impartida bajo el sistema educativo nacional, provincial o municipal.

Algunos elementos ya han sido analizados en los puntos anteriores, sin embargo considero importante señalar que el ingreso a la institución se realiza habitualmente en el horario de la tarde de 13:20 hs, según lo expreso la preceptora M. P. (Aud. Compl. 03/10/2024 -11:07), agrega que el día en análisis entraron 14:50 hs. por la ausencia de una profesora (11:08); la testigo, explicita que, los alumnos ingresan en el hall del patio interno (11:25). Las puertas de ingreso están siempre abiertas (11:28), siempre fue así y las puertas están siempre abiertas (11:29), nadie controla el ingreso (11:32).

De la testimonial de Claudia V. F. (Aud. Compl. 03/10/2024 – profesora de Educación Tecnológica), refiere que la puerta de ingreso está abierta, como ahora, refiere que si ingresa una persona puede ingresar y salir, no hay personal abocado a ver el ingreso y egreso de la gente (12:00/12:01).

Reitero que, tomo como eje de pensamiento del presente punto, lo establecido por el art. 1767, en cuanto dispone que: “...El titular de un establecimiento educativo responde por el daño causado o sufrido por sus alumnos menores de edad cuando se hallen o deban hallarse bajo el control de la autoridad escolar. La responsabilidad es objetiva y se exime sólo con la prueba del caso fortuito”.

El legislador ha centrado su posición, teniendo en cuenta que, si al celebrarse el contrato de enseñanza no se contempla el deber de resguardar la integridad física, psíquica o moral del alumno, ello se traduciría en una actitud desaprensiva de quien tiene a su cargo un establecimiento educativo. El titular del establecimiento, no sólo se tiene el deber genérico de no dañar, sino además el específico y preexistente de adoptar las medidas de prevención, cuidado y vigilancia para preservar a los alumnos de los daños que puedan producirse o producir durante la ejecución del contrato de enseñanza, cuyo desarrollo evidentemente comporta riesgos.

En el presente caso, reitero que, estamos ante una atribución de responsabilidad directa y objetiva al haber incumplido las autoridades escolares la obligación de seguridad y de garantía, que se encuentra ínsita en el contrato de enseñanza. En razón de ello, dado la relación jurídica que une a las partes aquí litigantes, el presente caso se enmarca dentro del campo de la responsabilidad del titular del establecimiento educativo, que es objetiva y se basa en el factor de atribución 'garantía'; dicha responsabilidad como hemos observado nace de la propia ley (art. 1767 –CCC).

De este modo, quien es propietario de un establecimiento educativo soporta una obligación de inocuidad respecto de sus alumnos, obligación de tal magnitud que gravita en los contornos del deber de responder, erigiendo a la responsabilidad del titular del

establecimiento educativo en ultraobjetiva o agravada, pues solo admite como eximente el caso fortuito. No resulta necesario demostrar que el servicio educativo fue prestado en forma defectuosa o irregular, pues basta con acreditar la edad de la víctima, la producción del daño en horario y lugar en que aquélla se encontraba bajo el control del establecimiento, para que se dispare el deber de responder del titular del servicio educativo.

Al margen queda la discusión si el joven J. J. S. F. ingreso en el establecimiento o no, más allá que entiendo que en el mismo momento que deposito su bicicleta en el bicicletero de la institución ya se encontraba dentro del ámbito espacial de control de las autoridades escolares y por lo tanto convierte en responsables a sus autoridades en razón de los deberes de vigilancia y garantía, en responsables por el daño sufrido por su alumno J. J. S. F. Más allá de ello, la norma vigente en el art. 1767 –CCC, hace responsable a la institución educativa por los daños que sufre NNA y también por los que causan los NNA que se encuentran bajo el control de la autoridad escolar, configurando esto último el caso de L. Z., quien había llegado e ingresado en el aula y salido de la institución sin control, freno o medida alguna para evitar dicho egreso por parte de las autoridades escolares; por lo que entiendo que el joven L. Z. se encontraba bajo el control y vigilancia de las autoridades y profesores de la institución; lo que conlleva que sea aplicable la responsabilidad del establecimiento educativo por falta del deber de control, seguridad y garantía respecto a L. Z..

V. c. 3) Planteo de eximente. Fue planteado por el demandado SUPERIOR GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA, la eximente de responsabilidad del caso fortuito (art. 1767 –CCC). Que ha sido definido por el CCC como, aquel que no ha podido ser previsto o que, habiendo sido previsto, no ha podido ser evitado (art. 1730 –CCC). Desde antaño la jurisprudencia y la doctrina han entendido que no serán considerados “casos fortuitos” aquellos eventos que son ordinarios o comunes según el lugar y el tiempo donde sucedan, como tampoco los que se producen por el riesgo interno de la actividad que se realiza; es decir y simplificando, el parámetro a considerar para la conformación será la “causa extraña” a la actividad del responsable. Por ello para que libere al responsable, el “caso fortuito”, debe ser: a) Imprevisible, b) Inevitable, irresistible o insuperable; c) ajeno o extraño al responsable; d) extraordinario; y e) actual. A ello se le deben sumar los caracteres de: a) sobreviniente; b) objetivo; c) absoluto; d) no imputables al responsable. Por otro costado nos enseña Matilde Zavala de González (“La

responsabilidad civil en el nuevo Código, T. II, pag. 320/324), que la evaluación debe ser “...severa y restringida” e “...interpretada y aplicada restrictivamente”.

Desde ya adelante que la acción realizada por el alumno L. Z., no reviste los caracteres de “caso fortuito”, toda vez que lo repudiable al demandado SUPERIOR GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA, no es la acción homicida de este, sino la falta de vigilancia y control sobre el NNA, atento que el fundamento de la atribución objetiva de responsabilidad no es otro que el riesgo creado, por lo que quien permite la acción (por falta de control) soporta los riesgos. Se ha señalado asimismo que más allá de que la obligación principal de la escuela esté constituida por la instrucción y educación de los menores, lo cierto es que dicho débito no empecé la necesaria garantía que debe brindar la institución para que, la enseñanza se imparta en un marco de seguridad y contención a los alumnos.

Las autoridades educativas se encuentran obligadas a velar por la seguridad de los alumnos en todo momento- y para lograr ese resultado deberán tomar todas las medidas pertinentes de control y organización que estén a su alcance, obrando con previsión y diligencia rigurosa. El legislador ha regulado un caso de responsabilidad objetiva, lo que no significa que la educación sea una actividad riesgosa ni peligrosa, sino que la ley impone, a quien presta el servicio de modo organizado, el deber de prestarlo sin producir daños.

Ahora bien, teniendo presente que en la mayoría de los casos, la vigilancia y el control de los educandos por los maestros y encargados de la enseñanza educativa no permite evitar que acaezcan daños, también es cierto que deben existir medidas mínimas de seguridad que permitan evitar algunos riesgos y que en el presente juicio se ventilaron sus inexistencias; sin ir más lejos, ni realizar mayores análisis, la falta de seguridad en cuanto el ingreso y egreso de personas del edificio de la institución genera por si solo un riesgo, que hace que los daños provocados no sean fortuitos, casi podríamos decir que hasta resultan previsibles, en tanto y en cuanto los NNA pueden salir del edificio y andar sin control alguno por parte de las autoridades escolares a quienes cientos de padres le dejan la vigilancia transitoria de sus hijos.

De tal modo, para considerar operada la fractura el nexo causal en estos casos, debe existir una comprobación certera de que el hecho es imprevisible, inevitable o irresistible, ajeno al deudor, extraordinario, actual y posterior a la constitución de la obligación de que se trata, más allá de que también el mismo debe oponer al cumplimiento una imposibilidad absoluta e insuperable. En el caso que nos ocupa, entiendo que la responsabilidad del

SUPERIOR GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA demandado se presume en razón de revestir la condición de propietario del establecimiento educacional IPEN N° 278 – Malvinas Argentinas; y considero que debe responder por los daños reclamados por los accionantes, por la muerte de J. J. S. F., la que fue causada por otro alumno en dicha institución educativa, en horario escolar, y en circunstancia que los alumnos se encontraba bajo la guarda, control y vigilancia de la autoridad educativa, toda vez que tal omisión de control del alumnado no puede ser considerada caso fortuito, como tampoco la pretensión que el daño fue causado por “homicidio mortis causa” por el que no debe responder.

En el contexto en que ocurriera el desafortunado hecho, en horario escolar, estando en un ingreso tardío por hora libre (con la agravante que los niños habían sido citados a las 14:50 y la profesora responsable recién se apersono a las 15:00 – véase contestación de informativa del Ministerio de Educación – Asiento 24/05/2024), sin la supervisión, control o vigilancia estricta y permanente de algún adulto responsable, no permite alegar que se trató de un hecho imprevisible e inevitable. Respecto de la previsibilidad del infortunio, no escapa al conocimiento general que durante la estadía en la institución, el encuentro con los compañeros y las acciones de los NNA por características propias de la edad, tiene ideas variadas; más aún en el ingreso a clases, agravada por el cambio de horarios y el atraso de la docente responsable (asiento 24/05/2024), momentos en que se dan con mayor posibilidades situaciones de aumento de riesgo que exigen por ello mismo un mayor control en la vigilancia y que si es ejercido debidamente permite precisamente evitar situaciones dañosas. El tema del control de los menores durante su estadía en los establecimientos educativos no es fácil, los NNA ignoran muchos peligros y poseen un sentimiento “de que me va a pasar?” que debe ser amparado, inclusive ante las contingencias derivadas de sus propias travesuras; por lo que se requiere en ellos una especial mirada de quienes tienen el deber de velar por los mismos. Los sucesos como los acaecidos en autos son infortunios que pueden ser anticipados y son sus guardadores adultos los encargados de fijar límites y de cuidar que no sean traspasados. Se trata de contingencias que en todos los casos- debe ser especialmente ponderada y anticipada por los responsables de la institución, quienes son en definitiva- los que mejor conocen cómo se comportan los menores a lo largo de la jornada y en los diferentes ámbitos de actuación. Por ello no es ajeno a ningún adulto, más si tienen preparación en la educación de NNA, que dejar la posibilidad que los NNA ingresen o egresen libremente sin control de la

institución es un riesgo y una irresponsabilidad total de aquellos a quienes los padres confiaron el cuidado y vigilancia de sus hijos.

De las constancias de autos surge que la parte demandada no ha ejercido un debido cuidado y control del actuar de los alumnos, simplemente con revisar las declaraciones de los docentes o de los alumno/as (ya transcriptas), surge que no estaban vigilados por ninguna autoridad o preceptor y que las puertas de la institución están siempre abiertas permitiendo el ingreso o egreso de cualquier persona sin observación, registro o vigilancia de ningún responsable de la seguridad de los NNA.

No es menor recordar que la IPEM N° 278 – Malvinas Argentinas, se encuentra sobre una de las vías de circulación más importantes de la ciudad, eso por si solo es un riesgo a prevenir, no es necesario mencionar otros, para comprender el riesgo que se asume en la “libertad” de circulación de NNA, que reitero fueron puestos por sus padres bajo la custodia, control y vigilancia de las autoridades educativas. También surge de la prueba aportada que existían además lugares aledaños (como la vivienda abandonada donde sucedieron los hechos) que no eran desconocidos por el alumnado y donde acudían los alumnos, todos riesgos latentes que podían ocasionar el daño finalmente provocado u otros de menor entidad y que revisten el carácter de evitables si existiera un mínimo de control por parte de las autoridades escolares. Resulta absolutamente previsible que un NNA cometa un acto de indisciplina mientras éste se encuentra sujeto a la autoridad escolar y se escape de la institución que tiene las puertas abiertas y sin control (acciones que no son ajenas o extrañas al establecimiento que lo tiene bajo su cuidado), de modo que no es un hecho ajeno al comportamiento del educando como pretende la demandada. Por lo que entiendo que, la mención de la existencia de delitos no sirve de eximente, toda vez que resultaba indispensable la guarda y cuidado concreto por los responsables educativos de sus alumnos a fin de prever y evitar los daños, proveniente ya sea de los propios alumnos, o de terceros extraños, contando el Colegio con nulas medidas de seguridad y control, conforme surge de los croquis y planos obrantes (asiento 31/05/2024 y 19/06/2024), lo declarado por los testigos y la propia visualización realizada por este juzgador con motivo de la inspección ocular (realizada el 22/08/2024).

El cuidado y control exigido a las autoridades de la institución es un imperativo que debe estar dentro de la organización disciplinaria de la institución, integrando esta actividad de prevención y anticipación el marco de la educación que se espera sea impartida en un colegio. Así la argumentación defensiva del SUPERIOR GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA, no puede ser de recibo, pues implica desconocer cuál es

el alcance de la responsabilidad que le cabe a la institución escolar en el hecho educativo. La institución educativa debe enderezar sus esfuerzos en cuanto a la provisión de aquellos medios materiales y personales suficientes para garantizar la seguridad del alumnado. La acción requerida forma parte de la prevención del daño (art. 1710 –CCC) ese deber de prevención que recae en todos los miembros de la comunidad, con mayor razón se exige y se coloca en cabeza de determinados sujetos especialmente considerados por su función; como en el de las instituciones educativas (ese es el sentido y naturaleza de la norma del art. 1767 –CCC).

Consecuentemente como la única eximente que esta responsabilidad prevé es el caso fortuito (art. 1767 –CCC), no habiendo acreditado la parte demandada ninguno de los elementos antes reseñados (art. 1730 –CCC), corresponde el rechazo de la eximente; por el contrario, reitero y concluyo que el hecho dañoso era previsible y pudo ser evitado, y no resulto ajeno o extraño al establecimiento. La ausencia de una autoridad responsable durante el desarrollo del ingreso y posibilidad de “libertad” en cuanto al ingreso o egreso de la institución, aparece como claramente demostrativo de la falta de cumplimiento de sus obligaciones de seguridad y garantía; haciéndolo ello responsables por los daños ocasionados por alumnos a los que no logró inculcar las pautas de disciplina necesarias o sobre quienes no ejerció una adecuada vigilancia tendiente a evitar el hecho dañoso. Dejo sentado que, el deber de vigilancia impuesto a las entidades educativas no se traduce en el enclaustramiento ni en el seguimiento policial paso por paso de sus alumnos, máxime cuando las tendencias modernas en el ámbito de la psicología infantil – juvenil, preconizan la educación del NNA en el marco de la mayor libertad posible porque por esa vía se acelera el proceso de maduración; sin embargo no se puede justificar bajo dicho línea educativa, la absoluta libertad y falta de control del alumnado.

V. d) Con todo ello y por razones de política legislativa fundadas en la especial función que ejerce la escuela como agente educativo es exigible que la institución garantice la seguridad de los alumnos a su cargo y que para lograr tal cometido, tome las precauciones y decisiones pertinentes conforme su conocimiento en la materia y la función social que desempeña, restringiendo las eximentes legales en estos casos sólo a la hipótesis de “caso fortuito”. De lo dicho se concluye que el peso de la responsabilidad debe recaer sobre SUPERIOR GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA, de acuerdo a lo prescripto por el art. 1767 -CCC, ya que ésta es propietaria del establecimiento en donde asistía el alumno que produjo el hecho dañoso, como así también el alumno que sufrió el daño, por lo que corresponde imponerle la obligación de resarcir los daños causados.

VI. El daño indemnización. a) Determinada la responsabilidad, corresponde analizar la existencia y magnitud de los daños que reclama los actores M. Y. F. -DNI: y M. R. S. F. -DNI:; para sí y sus hijos menores N. S. S. F. -DNI:, E. B. S. -DNI:, L. V. S. F. -DNI:, C. K. S. F. -DNI:

Así, el art. 1737 CCC, da una definición genérica y abarcativa del concepto de daño: hay daño cuando se lesiona un derecho o un interés no reprobado por el ordenamiento jurídico, que tenga por objeto la persona, el patrimonio, o un derecho de incidencia colectiva. En particular, el art. 1738 CCC, determina que la indemnización comprende la pérdida o disminución del patrimonio de la víctima, el lucro cesante en el beneficio económico esperado de acuerdo a la probabilidad objetiva de su obtención y la pérdida de chances. Incluye especialmente las consecuencias de la violación de los derechos personalísimos de la víctima, de su integridad personal, su salud psicofísica, sus afecciones espirituales legítimas y las que resultan de la interferencia en su proyecto de vida. Específicamente en relación con el principio de resarcimiento integral, el art. 1740 CCC establece que la reparación del daño debe ser plena, restituyendo la situación del damnificado al estado anterior al hecho dañoso, sea por el pago en dinero o en especie.

En su demanda M. Y. F. y M. R. S. F.; para sí y sus hijos menores N. S. S. F., E. B. S., L. V. S. F., C. K. S. F.; reclama la suma total de quinientos noventa y cinco millones ciento setenta mil cuatrocientos sesenta y siete con dieciocho centavos (595.170.467,18), o lo que en mas o en menos resulte, más intereses y costas.

VI. b) Discriminado los rubros de la siguiente manera: **Daño patrimonial: Daño Emergente pasado – Presente - Futuro: VI. b.1) Gastos funerarios:** El gasto funerario, asciende a la fecha de interposición de la presente demanda, a la suma de \$ 239.597,18 o lo que en más o en menos resulte de la prueba rendida a sus efectos. Monto rechazado por las demandadas.

El art. 1745 –CCC, establece, la indemnización en caso de muerte, fijando en su inc. a) “...los gastos necesarios para asistencia y posterior funeral de la víctima. El derecho a repetirlos incumbe a quien los paga,...”.

El concepto encierra, entonces, a las consecuencias resarcibles que se generan en cabeza de los damnificados indirectos como consecuencia de la afectación del bien jurídico perteneciente al damnificado directo (vida). La norma se refiere, en primer lugar, a los gastos necesarios para la asistencia y posterior funeral del fallecido, que constituyen un daño emergente; o si se quiere una erogación necesaria en hipótesis de fallecimiento. Asimismo, el art. establece expresamente que se encuentra legitimado para reclamar su

reparación quien haya realizado esas erogaciones, aun cuando se encontrara obligado legalmente a hacerlo.

En tal sentido, ha sido acreditado el fallecimiento de la víctima (asiento 25/09/2023), los gastos de sepelio son erogaciones que integran el resarcimiento y deben admitirse por ser desembolso de necesaria realización, aun cuando la parte no hay aportado prueba de su efectivo pago (cfr. CNCiv., Sala A, 17.03.97, "Díaz, Néstor E. c./Bizquerra, Hugo N. s/daños y perjuicios", citado por Hernán Daray en "Derecho de daños en accidentes de Tránsito", Astrea, T. 2, Bs.As., 2012, p. 598). También se reconoció que la dispensa a identificar al pagador de dichos gastos se justifica en los supuestos en que el reclamante mantenía un íntimo vínculo con la víctima (en nuestro caso los padres de la víctima), ya que lo anormal o excepcional sería que sean terceros no allegados al muerto quienes afronten los gastos del funeral (Daray, ob. y t. cit. p. 598).- En consecuencia, hallándose acreditado en autos el fallecimiento, no hay duda de que dichos gastos son debidos y deben reconocerse.

Debemos dejar constancia, que si bien originariamente los gastos son afrontados primariamente por G. D. S. (hno. del progenitor), quien al dar su testimonio nos informa que fue el quien inició los trámites para la realización del sepelio de su sobrino (Aud. Compl. – 13:01), es el mismo testigo quien aclara que los progenitores de M. Y. F. y M. R. S. F., quienes afrontaron el compromiso de devolver el dinero que el primero abono en concepto de gastos funerarios, resultando la suma de \$ 239.957,17. Obrando en autos contrato de “cesión de crédito” (asiento 25/09/2023) a favor de M. R. S. F.; lo que se encuentra corroborado con el Plan de Pago en cuotas respecto a la Factura B 0024-00257492 (asiento 25/09/2023). Todo ello ratificado mediante contestación de oficio por parte de la Cooperativa FEL – Servicios sociales – fechado el 13/06/2024, que expuso: “...El Sr. G. D. S., usuario 17064142, hizo uso del servicio de sepelio el día 02/07/2023 en relación a los restos de J. J. S. F., DNI N°, conforme documentación obrante en nuestro poder. B) El costo del servicio de sepelio fue pesos doscientos treinta y seis mil novecientos (\$ 236.900), a la fecha el costo de servicios similar es de pesos un millón quinientos mil (\$ 1.500.000)”.

En virtud de lo expresado y la prueba arimada se reconoce por el rubro la suma de pesos doscientos treinta y seis mil novecientos (\$ 236.900), que es el monto expresado por la Cooperativa FEL al momento de contestar la informativa. Correspondiendo agregar intereses desde la fecha del sepelio (02/07/2023) y hasta su efectivo pago.

VI. b. 2) Gastos para la construcción de nicho y el costo anual de tasa/servicio/contribución (gastos de sepulcro): que ascienden a la suma de \$ 1.000.000; o lo que en más o en menos resulte de la prueba rendida a sus efectos.

Sobre la base de lo expresado en el punto anterior (a los que me remito), entiendo que corresponde el reclamo respecto al lugar donde descansaran los restos mortales de J. J. S. F..

De la prueba informativa presentada por PARQUE CELESTIAL SRL (asiento 06/06/2024), informan que: "...el precio de la adquisición de los derechos sobre una parcela es de \$ 480.000, el canon de mantenimiento mensual \$ 2.500 y el pago de mantenimientos a perpetuidad \$ 700.000...".

Por su parte la Municipalidad de Laboulaye – Administración Cementerio "Jesús Redentor" (asiento 04/07/2024), informa que: "...este Municipio, desde la Secretaría de Obras, Servicios Públicos y medio Ambiente, de quien depende ese tipo de obras, no construye baterías de nichos desde 2015 aproximadamente.".

En virtud de ello y la prueba arrimada se reconoce por el rubro la suma de pesos un millón ciento ochenta mil (\$ 1.180.000), en concepto de adquisición de una parcela y mantenimiento a perpetuidad. Correspondiendo agregar intereses desde la fecha del informe de los valores (06/06/2024) y hasta su efectivo pago.

VI. b.3. 1) Gasto terapia Psicológica: dejan estimado en demanda la necesidad de tratamiento por un plazo de terapia psicológica por espacio de 5 años, con un costo por sesión, según arancel del colegio de Psicólogos de la Provincia de Córdoba a la fecha de interposición de la demanda que asciende a la suma de \$ 3784 x 2 sesiones semanales por espacio de 5 años son 480 sesiones por cada progenitor, multiplicado por 2 integrantes alcanzan la cantidad de 480 sesiones x \$ 3784 = \$ 1.816.320. El rubro es solicitado solo por los progenitores, no así para los niños, hermanos de la víctima.

Debemos dejar sentado que el daño psíquico, en principio no constituye una categoría autónoma del daño, en todo caso la perturbación a la psiquis podrá ser fuente de daños de índole material o moral. Si bien adhiero a la posición que, no ve al daño psicológico como un daño autónomo, entiendo que el mismo se corresponde ya sea como un daño patrimonial (cuando se realiza un daño de tal profundidad que es necesario un tratamiento o medicamentos, constituyendo de este modo una lesión orgánica y generando un perjuicio al patrimonio) o un daño extra-patrimonial (con cualquier tipo de situación traumática que genera en la persona una alteración de la personalidad). Señaló especialmente que distingo el concepto de daño psicológico, cuando el mismo implica un

daño en la personalidad de tal profundidad que necesite tratamiento profesional específico a los fines de permitir la reinserción de la persona en la vida de sociedad, por lo que en este caso debe ser tratado en forma independiente como daño patrimonial o si es la simple afección que debe ser tratado dentro del daño moral. Por ello se hace necesario analizar el efectivo reclamo realizado bajo dicho rubro, a los fines de estudiar si corresponde su resarcimiento como un daño patrimonial por las erogaciones de asistencia psicológica o psiquiátrica o si corresponde su tratamiento como daño extrapatrimonial y consecuentemente con tratamiento dentro del daño moral.

VI. b.3. 2) De la pericia psicológica oficial realizada por la Lic. Viviana A. Scheffer – psicóloga del equipo técnico de la sede judicial a M. Y. F., se señala que “...Con su pareja, el Sr. M. S., se encuentran recientemente separados, luego de mantener un vínculo afectivo durante 16 años”, “...A los 23 años inicia la relación afectiva con el Sr. M. S., de la cual nacen sus cinco hijos”. “...La Sra. F. logra exponer los detalles de la muerte de su hijo, quien desaparece el 29 de junio de 2023, siendo encontrado asesinado a los pocos días: el 2 de julio, vivenciándolo con altísima angustia, de la misma manera que su explicación de todo lo que siguió a la muerte de su hijo”, “...La Sra. F. presenta un discurso con elevado estado de desasosiego, sueños recurrentes y pesadillas, además de mucha dificultad en sobrellevar el duelo. En relación a sus otros hijos, evidencia dificultad para conectar con las necesidades de los niños, quienes al momento de la valoración no se encuentran escolarizados, presentando la peritada problemas conductuales, especialmente de resolución de conflictos, en momentos específicos. Con respecto a la escolarización de los niños manifiesta un gran miedo de que sus hijos sufran algún daño en la escuela, no pudiendo superar dicho temor y prefiriendo que los niños se queden en la casa. Los hábitos de descanso de la Sra. F. se han visto modificados, despertándose varias veces a raíz de insomnio y/o pesadillas, teniendo que levantarse por las noches y como consecuencia presenta escaso rendimiento en el día. Su vida social se ha visto profundamente afectada debido a que abandonó prácticamente todas sus actividades sociales. En cuanto a su personalidad, la Sra. F. presenta una estructura de personalidad precaria. Al momento de la valoración evidencia rasgos depresivos y escasa motivación para hacer frente a las vicisitudes de la pareja, de los hijos y de su vida en general, siendo el único elemento de motivación en su vida el pedido de justicia por la muerte de su hijo. Al momento actual, se evidencia elevada fragilidad yoica e insuficientes mecanismos de defensa de base, siendo estos infructuosos para lidiar con las situaciones de estrés que le generan incapacidad de asumir la muerte de su hijo y, en consecuencia, carecer de la

capacidad para elaborar el duelo de manera pertinente. Se puede decir que el fallecimiento de J. S. F. incidió negativamente en el psiquismo de la Sra. F., alterando así el curso natural de su vida de forma trágicamente abrupta, evidenciándose indicadores que permiten inferir la presencia de un duelo patológico en la peritada. Tal situación produjo inconvenientes en sus relaciones, desencadenando una ruptura de pareja, dificultad de conectarse con las necesidades de sus hijos y el alejamiento de actividades sociales, siendo su única motivación lo referente al pedido de justicia por su hijo J. S. F.". Aclara la profesional que: "...Como el único interés advertido en la peritada es el relacionado con el pedido de resolución del caso de su hijo, se infiere que cuando llegue ese momento, podría presentar elevada dificultad en encontrar nuevamente sentido a su vida, pudiendo ser este un factor de riesgo para ella. En base a lo precedentemente expuesto, se advierte en la Sra. F. daño psicológico como consecuencia de la muerte de su hijo J. S. F.. El porcentaje de dicho daño solo se puede apreciar desde lo cualitativo. Desde este análisis se infiere en la peritada un daño psicológico GRAVE. La presencia de consecuencias o lesión psíquica puede acarrear como cuadro el desarrollo de estrés postraumático que, en el caso de la Sra. F., se evidencia en alguno de los criterios descriptos en el Manual Diagnóstico y estadístico de los Trastornos Mentales D.S.M. V (APA, 2013)...".

Sugiere la Lic. Viviana A. Scheffer, "...tratamiento psicoterapéutico a fin de lograr fortalecer su debilitado psiquismo, dando paso a mecanismos defensivos más apropiados para afrontar las secuelas derivadas del fallecimiento de su hijo. El tiempo: es personal/individual (depende el profesional psicólogo). Recomendado no menor a dos años de duración. Frecuencia: una sesión semanal de 50 minutos. Costo: Mínimo ético establecido por el Colegio de Psicólogos de la Provincia de Córdoba es de \$ 12.000 (agosto del 2024)".

Que la informativa dirigida al Colegio de psicólogos (asiento 28/05/2024), se determina como monto por sesión \$ 9.000 –valor al 01/03/2024-. A pesar de ello tomare el informado por la perito oficial Lic. Viviana A. Scheffer, quien toma un valor para agosto/2024 de \$ 12.000 por sesión, recomendando la misma una sesión semanal durante dos años, es decir un total de ciento cuatro sesiones en el periodo propuesto; de acuerdo al monto de la sesión y las necesarias resulta para el rubro la suma de pesos Un millón doscientos cuarenta y ocho mil (\$ 1.248.000).

En virtud de lo expresado entiendo que ante la existencia de traumático psicológico actual es necesario la cobertura de sesiones o tratamientos, tal como lo establece la Perito Oficial Psicóloga Viviana Scheffer, por ello debe prosperar el rubro "Daño Psicológico" por el

cual se solicita la indemnización a los fines de cubrir los tratamientos psicoterapéuticos, durante dos años, en forma de sesiones semanales (104 sesiones), por un monto de \$ 12.000 cada sesión; correspondiendo la suma de pesos Un millón doscientos cuarenta y ocho mil (\$ 1.248.000) a favor de M. Y. F.. Debiendo calcularse intereses desde la fecha señalada en el informe (Agosto/2024) y hasta su efectivo pago.

VI. b.3. 3) De la pericia psicológica oficial realizada por la Lic. Viviana A. Scheffer – psicóloga del equipo técnico de la sede judicial a M. R. S. F. (asiento 24/05/2024), se observa que, “...se encuentran recientemente separados, luego de mantener un vínculo afectivo durante 16 años”; “...Evidencia mayor malestar en las consecuencias en su vida derivadas de la muerte de J. S. F., especialmente la ruptura de su relación con la Sra. F.. Aparece también malestar debido a no poder continuar con su trabajo como camionero, actividad que realizó durante muchos años, hasta la muerte de J. S. F. y que refiere no poder retomar porque tiene miedo.

También evidencia dificultad en conectar empáticamente con sus hijos, debido especialmente al cambio de su actividad laboral, ya que mientras trabajaba como chofer de camión la relación con sus hijos era más distante, siendo la Sra. F. quien se ocupaba de las necesidades de los niños. Al momento actual, el Sr. S. transcorre mayor tiempo con sus hijos, no obstante, la relación entre ellos continúa siendo distante”, “...En cuanto a la personalidad del Sr. S.: presenta una estructura de personalidad precaria. Al momento de la valoración evidencia enojo reprimido y rasgos de pasividad, presentando mayormente tendencia a conductas de estilo evitativo. Manifiesta escasa capacidad de adaptación a los cambios, lo cual le impide acomodarse ante las pérdidas y las transformaciones en su vida y su familia sufridas en los últimos meses. En instancia pericial se evidencia insuficientes mecanismos de defensa para lidiar con los cambios en su vida derivados de la muerte de su hijo, dichos cambios son valorados por el peritado como de carácter negativo y afectan distintas áreas de su vida: pareja, familia, laborales, económicos y psíquicos. Se puede decir que el fallecimiento de J. S. F. incidió negativamente en el psiquismo del Sr. S., alterando así el curso natural de su vida de forma abrupta. Tal situación produjo inconvenientes en sus relaciones, desencadenando una ruptura de pareja, dificultad para conectarse con las necesidades de sus hijos, cambio de actividad laboral y afectaciones económicas. Todo lo anterior afectando un psiquismo frágil, pasivo, inflexible y con elevada dificultad de adaptación a los cambios...”.

Concluyendo la Sra. Perito, que “...En base a lo precedentemente expuesto, se advierte en el Sr. S. daño psicológico como consecuencia de la muerte de su hijo J. S. F.. El

porcentaje de dicho daño solo se puede apreciar desde lo cualitativo. Desde este análisis se infiere en el peritado un daño psicológico MODERADO”; “...Considerando las actuales condiciones anímicas del Sr. S., se sugiere tratamiento psicoterapéutico a fin de lograr fortalecer su debilitado psiquismo, dando paso a mecanismos defensivos más apropiados para afrontar las secuelas derivadas del fallecimiento de su hijo. El tiempo: es personal/individual (depende el profesional psicólogo). Recomendado no menor a dos años de duración. Frecuencia: una sesión semanal de 50 minutos. Costo: Mínimo ético establecido por el Colegio de Psicólogos de la Provincia de Córdoba es de \$ 12.000 (septiembre del 2024)”.

Que la informativa dirigida al Colegio de psicólogos (asiento 28/05/2024), se determina como monto por sesión \$ 9.000 –valor al 01/03/2024-. A pesar de ello tomare el informado por la perito oficial Lic. Viviana A. Scheffer, quien toma un valor para agosto/2024 de \$ 12.000 por sesión, recomendando la misma una sesión semanal durante dos años, es decir un total de ciento cuatro sesiones en el periodo propuesto; de acuerdo al monto de la sesión y las necesarias resulta para el rubro la suma de pesos Un millón doscientos cuarenta y ocho mil (\$ 1.248.000).

En virtud de lo expresado entiendo que ante la existencia de traumático psicológico actual es necesario la cobertura de sesiones o tratamientos, tal como lo establece la Perito Oficial Psicóloga Viviana Scheffer, por ello debe prosperar el rubro “Daño Psicológico” por el cual se solicita la indemnización a los fines de cubrir los tratamientos psicoterapéuticos, durante dos años, en forma de sesiones semanales (104 sesiones), por un monto de \$ 12.000 cada sesión; correspondiendo la suma de pesos Un millón doscientos cuarenta y ocho mil (\$ 1.248.000) a favor de M. R. S. F.. Debiendo calcularse intereses desde la fecha señalada en el informe (Agosto/2024) y hasta su efectivo pago.

VI. b. 4) Gastos de terapia Psiquiátrica: Asimismo, la compareciente, requiere de la atención de un profesional especialista en psiquiatría aproximadamente 1 vez por semana por espacio de 12 meses y, cuyo arancel mínimo por consulta asciende a la suma de \$ 10.000,00 lo que hace un total \$ 480.000. Todo según lo ordenado por el art. 1740 -CCC. No ha sido acompañada prueba alguna que demuestre el daño psiquiátrico de la parte actora, ni la necesidad de tratamiento psiquiátrico, dicha falta de acreditación nos priva del debido análisis de la necesidad de atención psiquiátrica, más aún cuando en demanda se establece la necesidad de la atención sin haber acreditado de modo alguno el extremo invocado. Más allá de haber sido acompañada informativa del Colegio médico (asiento 23/07/2024), que acredita el valor de la consulta, no fue demostrada la existencia del

daño. En virtud de ello el reclamo del daño psiquiátrico debe ser rechazado como daño patrimonial.

VI. b. 5. 1) Pérdida de Chance de M. Y. F. y M. R. S. F.: En base a lo ordenado por el art. 1738 -CCC, se reclama la pérdida de chance de los comparecientes en relación a lo que J. S. F. les podría aportar cuando fueran mayores. Aplica formula Marshall, de acuerdo a indicadores ponderados, por lo que hace un total de reclamo por el rubro de \$ 291.634.550 o lo que en más o en menos resulte de la prueba rendida a sus efectos. Al contestar la demanda se rechaza el rubro y se realizan una serie de observaciones referidas a los ítems utilizados para el cálculo.

VI. b. 5. 2) Perdida de Chance. Consideraciones previas. Bajo el título “Perdida de Chance – Asistencia alimentaria futura” ambos progenitores solicitan el resarcimiento por la muerte de quien en vida fuera su hijo y en atención, a la perdida futura del apoyo que como hijo pudiera haber realizado J. J. S. F..

El pedido encuentra su fundamento en lo establecido por el art. 1745 –CCC, en cuanto reza en su inc. c) “...la pérdida de chance de ayuda futura como consecuencia de la muerte de los hijos;...”, como indemnización en caso de muerte. Señala Matilde Zavala de González que, “...en caso de fallecimiento, se mantiene la directiva del Código anterior (arts. 1084 y 1085), referida a la obligación de pagar lo “necesario para subsistir” a determinadas personas, afectadas por el fallecimiento. La noción de subsistencia reviste sustancia alimentaria; se vincula con requerimientos materiales para la vida.” (Zavala de González, Matilde – “La Responsabilidad Civil en el Nuevo Código” – T° III – pág. 227 – Ed. Alveroni Ediciones – Córdoba, mayo/2018).

Al respecto, cabe memorar que la frustración de una chance es la pérdida de la posibilidad de un beneficio probable futuro, integrante de la facultad de actuar del sujeto en cuyo favor la esperanza existe. Ambos conceptos -lucro cesante y pérdida de chance- son categorías de daño patrimonial, con la diferencia que en el primero existe certeza de la pérdida de la ganancia, mientras que en el segundo hay sólo una probabilidad. Evidentemente que producida la muerte del hijo, la hipótesis se encuadra como mera frustración de chance, lo resarcible es sólo la mutilación de la oportunidad o probabilidad de obtención o aumento de las ganancias, lo cual implica la prudencial cobertura de una proporción limitada de los montos pertinente, como es en el presente caso. La pérdida de la oportunidad o chance constituye una zona limítrofe entre lo hipotético y lo seguro porque el hecho ocurrido en autos ha interferido en el curso normal de los acontecimientos de modo que ya no se podrá saber con estricta certeza si la

damnificada habría o no obtenido una ganancia o evitado una pérdida, pero sí está claro que la producción del siniestro ha impedido a los padres de la nombrada tener la oportunidad de participar de esas eventuales colaboraciones y contribuciones.

Ahora bien, se ha señalado que si bien la vida humana no es en sí misma indemnizable, sí lo es en cambio el perjuicio cierto y relevante que su supresión puede producir en determinadas personas y tal reparación lo es a título de pérdida de chance o de ganancia, como así mismo frustración de legítima como comprobable ayuda y sostén futuro. Entre los conceptos indemnizables por el fallecimiento de una persona— se hallan dos supuestos relacionados, que en la jerga forense son denominados, indistintamente, como "valor vida" o "pérdida de la vida humana". Se trata del caso contemplado en los incs. del art. 1745 del CCC; esta indemnización procede aun cuando otra persona deba prestar alimentos al damnificado indirecto; el juez, para fijar la reparación, debe tener en cuenta el tiempo probable de vida de la víctima, sus condiciones personales y las de los reclamantes.

En este sentido debemos señalar que al referir a "alimentos" entendemos que el art. hace referencia al concepto amplio de los mismos, definidos en el art. 659 del CCC, en este sentido la doctrina y la jurisprudencia es pacífica en sostener el criterio según el cual — para evaluar y cuantificar el daño— el juzgador no debe limitarse a la noción estricta de "alimentos" (art. 537 CCC), sino más bien ponderar la función resarcitoria de la responsabilidad civil (arts. 1708 y 1716, Cód. Civ. y Com.), fundada en la "reparación plena" del daño resarcible, consistente "en la restitución de la situación del damnificado al estado anterior al hecho dañoso" (art. 1740, Cód. Civ. y Com.), aunque la referencia a las necesidades allí referidas sea útil y necesaria para determinar el daño: habitación, vestuario, asistencia médica, etc. (art. 537 cit.).

Ello supone que el daño se traduce en el detrimento sufrido por quien era destinatario, en todo o en parte, de los bienes económicos que el extinto produciría. Para la fijación del daño por muerte de una persona deben valorarse en relación con la víctima diversas circunstancias, como ser, entre otras, su capacidad productiva, su edad, sus ingresos, su profesión, vida probable. Para la fijación del daño por muerte de una persona debe tenerse en consideración la denominada vida útil, que es mayor al concepto de vida productiva y el "quantum" de las ganancias que la víctima destinada a quien acciona.

El supuesto se presenta, prima facie, formulado por el legislador —con base en la realidad y lo que ocurre en la generalidad de los casos— suponiendo que la persona fallecida el día de mañana colaboraría tanto económica como espiritualmente a su sus progenitores

en la ancianidad. De ahí que el texto legal aluda al deber indemnizar lo "necesario para alimentos", refiriéndose con ello a la situación de desamparo que causa la pérdida sorpresiva de la vida humana, en cuanto a que la persona fallecida era quien podría ayudar económicamente —en alguna medida— a sus padres, más aún si tenemos en cuenta que las colaboraciones son especialmente relacionales, faceta que trasciende la órbita afectiva, para proyectarse en un bienestar físico y social. Atento lo descripto, partiendo de una concepción solidaria de la familia, no se trata de reparar las pérdidas por alimentos frustrados sino por la potencialidad de un acompañamiento económico de colaboración en la vejez.

Por consiguiente, la pérdida del hijo no puede verse sólo como determinante de una futura merma de ingresos a favor de los padres, sino también como una probable insuficiencia material al desaparecer quien podría contribuir a la solución de carencias y dificultades. En esta línea, debemos señalar que, es bien sabido que la vida humana no tiene por sí valor económico, sino que éste depende de las aptitudes para generar bienes, siempre con relación al derecho del pretendiente que se ve conculcado por el acto ilícito del que resulta la muerte de otro. No se trata entonces de indemnizar, como daño patrimonial, lo que el fallecido hubiera ganado en el resto probable de vida útil, sino el daño que, en el caso, importa la privación de esa vida para sus progenitores. Los padres de la persona fallecida no cuentan a su favor con la presunción de daño que para la viuda e hijos menores establecen las leyes de fondo. De manera que si bien tienen legitimación para demandar la indemnización de los gastos necesarios para la subsistencia, deberán invocar y probar ya sea que al tiempo de la muerte, el fallecido subvenía a sus necesidades o bien que la pérdida de la vida del hijo les ha provocado la imposibilidad de contar en el futuro con la colaboración económica probable que aquél les hubiera proporcionado en la ancianidad o en la enfermedad, es decir, la frustración de la chance, para lo cual debe tenerse en cuenta que la frustración de esa ayuda tiene indudable gravitación en familias de escasos recursos.

En el presente caso se ha probado que el niño era el mayor de cinco hermanos, hijo único de la actora ama de casa y del actor que trabajaba de camionero y renunció a dicho trabajo luego de la muerte. Al momento de la muerte tenía 14 años y se encontraba cursado estudios secundarios en la escuela pública. Obviamente, no asistía económicamente a sus progenitores pues no había alcanzado la edad legal para trabajar. De todos modos, corresponde indemnizar la chance malograda, pues los progenitores se verán privados de la posibilidad de recibir ayuda de su hijo en la vejez, extremo que no se refiere únicamente

al dinero que le hubiera podido proporcionar para la subsistencia, sino también a la frustración de la posibilidad -definitiva ya- de recibir determinadas prestaciones personales por parte del fallecido, que también son susceptibles de valoración económica.

VI. b. 5. 3) Por cierto, no puede soslayarse que si bien la edad del hijo no constituye un obstáculo para configurar la chance perdida, el quantum indemnizatorio se halla en relación inversa al tiempo en que debía concretarse la esperanza de apoyo, pues la distancia cronológica disminuye la medida de la probabilidad. Deberá tenerse en cuenta, a su vez, la posibilidad de que llegado a la adultez el niño pudiera formar su propia familia, con lo cual sus ingresos deberían estar principalmente destinados a la atención de las necesidades de esta última. Del mismo modo la existencia de más hermanos, genera la idea que no sería el único que realizaría aportes a favor de sus progenitores.

Determinada la procedencia del rubro, el cual se ha ceñido a sus justos alcances, corresponde ahora establecer el monto del daño resarcible. La última parte del inciso b del art. 1745 reza: "el juez, para fijar la reparación, debe tener en cuenta el tiempo probable de vida de la víctima, sus condiciones personales y las de los reclamantes", frase completamente aplicable al inc. c).

El tiempo probable de la víctima y las condiciones personales del fallecido y de los damnificados son las variables que el juez debe considerar en la decisión judicial. Empero, claro está, son variables claramente generales y, por ende, con gran margen de discrecionalidad judicial. De ello se sigue que las fórmulas matemáticas configuran una pauta objetiva de referencia posible dentro de un contexto de fundamentación más amplio, desde el cual pueden ser confirmadas sus resultados, modificadas parcialmente, sustituidas por otros métodos o directamente desestimadas. En este orden, surge de las actuaciones correspondientes al Beneficio de litigar sin gastos que se trata de una familia de condición económica humilde, que no cuenta con bienes de gran valor.

Para determinar el importe que corresponde indemnizar, estimo que se puede acudir a la aplicación tal como lo pretenden los accionantes- de la versión simplificada de la clásica fórmula Marshall, denominada "Las Heras Requena".

Tal procedimiento matemático está contenido en la fórmula: $C: a \times b$. Así, "C" es el monto indemnizatorio a averiguar, que se logra multiplicando "a" x "b". El factor "a" representa el perjuicio mensual sufrido por doce meses (por no ser un trabajador dependiente) al que se suma un interés puro del 6% anual; el otro elemento de la fórmula, es "b", el número de períodos dentro del cual debe producirse el agotamiento del mismo, es decir se refiere a la totalidad del lapso resarcitorio. Para el cálculo del valor "b" es indispensable utilizar

una tabla, donde a cada año corresponde un coeficiente. Seleccionada la cantidad de años, se ubica el coeficiente que le corresponde y que equivale a “b” (de tal manera se ahorran todos los cálculos que requiera la fórmula Marshall). La mencionada tabla puede consultarse en www.justiciacordoba.gob.ar.

En la llamada pérdida de chance lo resarcible es la privación de oportunidades económicas regidas por probabilidades futuras, debiendo de acuerdo al prudente arbitrio judicial ponderar en qué medida resulta dable esperar la pérdida de oportunidades objeto de indemnización.

Un criterio de orientación, seguido por la jurisprudencia imperante, es atender a lo que hubiese correspondido como indemnización de haber un daño cierto en lugar de una "chance" perdida, y aplicar un porcentual sobre el monto, más o menos elevado según la probabilidad de lo esperado. En otros términos, hay que deducir de la estimación pecuniaria del daño como si hubiese sido cierto el margen de incertidumbre característico de la "chance". En cualquier caso, el magistrado debe consignar las pautas objetivas de las que infiere su pronóstico sobre la mayor o menor oportunidad de realización de la "chance", evitando que "se concrete la reparación de una suma irrisoria." (C.6ª Cba. C. y C., SENTENCIA19, 14/3/17, García, Esteban Luis y Otros c/ Palestro, Hugo Jose - Ordinario - Daños y perjuicios — Accidente de tránsito — Recurso de Apelación - Expte. N° 496037/36).

Con estas precisiones corresponde ahora fijar las pautas para el cálculo de la indemnización: a) Respecto al ingreso computable para aplicar la fórmula, en defecto de acreditación de los supuestos ingresos percibidos por la víctima al momento del accidente -en razón de su corta edad-, corresponde tomar como parámetro objetivo de cálculo el valor del Salario Mínimo Vital y Móvil que es el importe mínimo expectable de retribución económica, lo cual coincide asimismo con lo solicitado en la demanda por el progenitor. Asimismo, se debe valorar que la colaboración o ayuda que el hijo podría haber dispensado a sus padres, no comprometería la totalidad de los frutos de su tarea, labor o actividad remunerada, pues obviamente- debería detraer de dicho monto total aquellos ingresos que le resulten necesarios a la propia generadora para tender a sus gastos y consumos tendientes a asegurarse su propia subsistencia. Ello así, en este caso particular se trata de una familia trabajadora y de escasos recursos, considero que del monto mensual que hubiera podido percibir la damnificada debe tomarse el porcentaje del veinte por ciento (20%) en que se presume podría haber contribuido (igual temperamento sentado por la Excma. Cámara Cuarta de Apelaciones en lo Civil y Comercial en autos “M.M.M.

C/ EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CORDOBA (EPEC) ORDINARIO DAÑOS Y PERJUICIOS” Expte. N° 1279260/36, Sentencia N° 40 del 28/4/2016).

VI. b. 5. 4) Cuantificación. Reitero que, participo del criterio según el cual el uso de las fórmulas matemáticas es un instrumento adecuado (objetivo y racional), para brindar una mayor y mejor justificación de la decisión judicial, en un tema donde campea una amplia discrecionalidad, aunque ello no implica —lógicamente— que el juez no pueda apartarse de su resultado cuando esta arroje un importe desproporcionado o inequitativo, o falta de relación con las circunstancias del caso.

Los cálculos financieros, y las pericias actuariales, se han empleado desde hace mucho tiempo en fallos en el fuero civil y comercial (en ocasiones, en forma implícita o subrepticia), y su uso se ha extendido recientemente con motivo de la disposición expresa e imperativa del actual art. 1746 CCC, incluso propiciándose su aplicación analógica a los casos de indemnización por fallecimiento, criterio que también comparto.

En este orden de ideas, para cuantificar la pérdida de chance corresponde considerar que este se proyecta hacia el futuro, por lo que debe fijarse un límite temporal (v.gr., la edad promedio de vida, la fecha en que los hijos del extinto habrían llegado a la mayoría de edad, etc.). Además, como la indemnización se entrega "por adelantado" (o sea, antes de la oportunidad en que aquel se habría percibido) debe computarse que la víctima goza de la productividad de dicho capital (intereses que puede lograr con su inversión). De ahí que sea necesario incorporar un factor de amortización (sistema de renta capitalizada), para que el capital y sus intereses se consuman al cabo de dicho período resarcitorio y con ello no se genere una renta perpetua.

Con base en ello, y las variables antes mencionadas, principalmente la edad de la víctima al momento de fallecer y el promedio de vida, el porcentaje de beneficios destinados a los damnificados indirectos por el parámetro de productividad mensual del fallecido, todo a lo cual se le adiciona un interés puro del orden del 8% anual —como fuera pedido por los actores—, se determina la pérdida de chance según los algoritmos de la fórmula "Marshall", reducida luego por ser una chance.

Respecto a la edad de la víctima, ello surge de la demanda la edad de catorce años al momento del acaecimiento del hecho (asiento 25/09/2023). El punto de partida de la determinación de “b” está representado por el lapso resarcible por la pérdida de chance de ayuda, para lo cual deberá considerarse la edad de la víctima y de los actores al momento del suceso. Siendo que se resarce una “expectativa o esperanza” de ayuda del

hijo fallecido, es comprensible entender que el niño no habría participado de la actividad productiva hasta cumplido los 18 años de edad (esto hubiese sido en el abril/2027), si bien, es sabido que la chance de ayuda futura es presumible cualquiera sea la condición económica de los padres (lo cual en todo caso- podrá incidir en la cuantificación). Sin embargo, surge de la experiencia y de la realidad social que en el ámbito de familias humildes o de bajos recursos, los hijos prestan dicha ayuda desde temprana edad. Por ello a la edad que el hijo cumpliera los 18 años, su padre M. R. S. F. tendría 51 años (En pericia psicológica surge que al año 2023 tendría 45 años –Asiento 24/05/2024) y su madre M. Y. F. la edad de 44 años (En pericia psicológica surge que al año 2023 tendría 45 años –Asiento 24/05/2024).

En esta línea de razonamiento, entiendo que este aporte que eventualmente puede esperarse de parte de los hijos no se circunscribe único y exclusivamente a la etapa de la vejez, sino que dependerá de las circunstancias especiales del caso y deberá juzgarse frente a cada reclamo. Como se ha dicho, deviene natural pensar que existirá la devolución a la hora de la madurez de los esfuerzos que en la niñez se recibieron para el crecimiento y realización personal. Por ello tomando una expectativa promedio de vida de los progenitores a los 76 años de edad (probabilidad de vida en la provincia de Córdoba - <https://ministeriodesalud.cba.gov.ar/wp-content/uploads/2023/11/ASIS-CORDOBA-2023.pdf>), el cálculo con respecto a la madre M. Y. F., tendría un periodo de 31 años y con respecto al padre M. R. S. F. de 25 años.

A los fines de calcular el monto indemnizatorio, debemos analizar la prueba acompañada para determinar los ingresos. Por la corta edad del hijo, es imposible acreditar ingresos de ningún tipo, en este sentido es conteste la jurisprudencia y la doctrina en asumir que, debemos tomar como salario mensual, el salario mínimo vital y móvil, ello en razón que cuando no es posible establecer un ingreso fijo del damnificado y el mismo resulta fluctuante, se hace necesario tomar esa pauta salarial en cuanto se presume como piso de las percepciones que tiene posibilidades de obtener cualquier trabajador. Que por el hecho de estar frente a una frustración de chance económica, la base es el valor del Salario Mínimo Vital y Móvil vigente al momento de dictarse sentencia, es decir la suma de pesos doscientos noventa y dos mil cuatrocientos cuarenta y seis (\$ 292.446), según Resolución Nro. 17/2024 – Consejo Nacional del Empleo, la productividad y el SMVM <https://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/405000-409999/407686/norma.htm>. Las razones que sustentan esta toma de posición son las siguientes. El régimen indemnizatorio responde a una obligación esencialmente

valorativa y no pecuniariamente nominativa. Respecto a este punto, no cabe discusión alguna, dado que la abrumadora mayoría de la doctrina consultada y la jurisprudencia de nuestro país consideran a la acción de resarcimiento como el ejemplo más significativo y paradigmático de esta clase de obligaciones. Calificada así la obligación, destaco que el objeto de la prestación no está integrado por una determinada suma de dinero, sino por un valor que necesariamente tendrá que ser expresado en una cantidad de numerario. El dinero sólo es el medio al cual debe recurrirse para hacer posible la satisfacción de una utilidad o beneficio comprometido por el deudor y que se traduce en numerario a través de una liquidación, sin que la moneda en sí mismo constituya o integre el objeto de la prestación debida. A diferencia de lo que acontece en las obligaciones de numerario, donde el dinero que constituye su objeto debe ser entregado en pago sin necesidad de liquidación alguna; en las obligaciones de valor, su cumplimiento solo es posible a través de una previa estimación pecuniaria de dicho valor, cuyo monto definitivo debe adecuarse al poder adquisitivo que la moneda tenga al momento de la extinción” (BANCHIO, Enrique Carlos. Obligaciones de Valor. Lerner. Buenos Aires. 1965. p. 97). Teniendo en cuenta ello, los valores debidos deben traducirse en dinero al momento de sentenciar (PIZARRO, Ramón D. - VALLESPINOS, Carlos G., Instituciones de derecho privado. Obligaciones. t. I. n° 163. p. 372/375), a los fines de su incolumidad.

Este criterio se encuentra receptado legislativamente en el art. 772 CCC: “Cuantificación de un valor. Si la deuda consiste en cierto valor, el monto resultante debe referirse al valor real al momento que corresponda tomar en cuenta para la evaluación de la deuda. Puede ser expresada en una moneda sin curso legal que sea usada habitualmente en el tráfico. Una vez que el valor es cuantificado en dinero se aplican las disposiciones de esta Sección”. Agrego a lo expuesto que, como venimos apuntando, la fórmula “Marshall” se establece desde la base de considerar un capital originario que desde el momento de la sentencia y con el respectivo cálculo de intereses se irá agotando hasta finalizar el período de tiempo computado. Ello necesariamente implica que debemos referirnos al salario mínimo vital o móvil vigente al momento del fallo. El criterio expuesto es coincidente con la doctrina judicial sentada por la Sala Civil y Comercial de nuestro Excmo. Tribunal Superior de Justicia en autos “FERREYRA, Daniel Alberto y otro c. PROVINCIA DE CORDOBA” (La Ley On Line: AR/JUR/6755/2008). En dicha oportunidad, el Alto Cuerpo sostuvo se pronunció en los siguientes términos: “habiendo quedado firme y consentido que el rubro indemnizatorio "lucro cesante" así como el modo en que éste

debe ser calculado, deberá practicarse tomando como parámetro de pérdida anual de capital al salario mínimo, vital y móvil vigente a la fecha de la sentencia.

En consecuencia, procederemos al cálculo correspondiente, aplicando la fórmula Marshall. Fórmula Matemática: Tratándose de una chance futura, para el cálculo indemnizatorio se empleará la versión simplificada de la clásica fórmula Marshall, denominada “Las Heras-Requena” (conf. TSJ, Sala CC, Sent. N° 68, del 25/6/2007, autos “Dutto Aldo Secundino c/ América Yolanda Carranza y otro – Ordinario – Recurso de Casación”); para luego establecer un porcentaje del mismo por tratarse una pérdida de chance y no de un lucro cesante.

En este contexto, la pérdida de la chance está constituida por el 20% del salario mínimo vital y móvil que correspondería a los ingresos del hijo (\$ 58.489,20) es decir un 10% para cada progenitor, correspondiendo la suma de \$ 29.244,60 (Actualmente SMVM = \$ 292.446 – Res. 17/2024) para cada uno de ellos. Este debe ser computado a partir de que el hijo fallecido alcanzó la edad legal para trabajar, valorando también desde ese momento la expectativa de vida de los progenitores.

Al monto correspondiente al salario debe multiplicarse por doce, número que representa los meses. Así: $\$ 29.244,60 \times 12 = \$ 350.935,20$. A esa suma debe sumarle un interés del 8% anual, o sea \$ 28.074,82, lo cual da un resultado de \$ 379.010,02 (a).

Para determinar el valor correspondiente a “b”, debemos tener en cuenta lo establecido de acuerdo a la edad del niño y sus progenitores, teniendo un periodo para cada uno de ellos M. Y. F., un periodo de 31 años y con respecto al padre M. R. S. F. de 25 años-.

Ello da como resultado para M. Y. F. un período de 31 años, el factor de aplicación es 13,9291 (b -F.). Y para M. R. S. F. con un periodo de 25 años, el factor de aplicación es de 12,7834 (b - S.). Factores de aplicación, según la tabla de coeficientes (que se puede consultar en la página web del Poder Judicial de la Provincia de Córdoba - <https://www.justiciacordoba.gob.ar/JusticiaCordoba/Servicios/CalculosJudiciales.aspx>).

Para M. Y. F.: Multiplicado \$ 379.010,02 (a) por 13,9291 (b -F.) da por resultado la suma de \$ 5.279.268,47 (C - F.).

Para M. R. S. F.: Multiplicado \$ 379.010,02 (a) por 12,7834 (b - S.) da por resultado la suma de \$ 4.845.036,69 (C -S.).

En definitiva, por el rubro perdida de chance, el monto mandado a pagar por este rubro, asciende a pesos cinco millones doscientos setenta y nueve mil doscientos sesenta y ocho c/47/100 (\$ 5.279.268,47) para M. Y. F.; y pesos cuatro millones ochocientos cuarenta y

cinco mil treinta y seis c/69/100 (\$ 4.845.036,69), para M. R. S. F.. Ambos montos, generarán interés desde la fecha de sentencia y hasta el día del efectivo pago.

VI. b. 5. 5) Habiendo sido planteada la excepción de pluspetición inexcusable, más allá de no haber prosperado el rubro por el monto solicitado, de ello no se infiere por sí sólo que haya habido plus petición, teniendo en cuenta que en el caso la parte demandada ha obligado a los actores a la tramitación del juicio para obtener lo que en derecho les corresponde, máxime cuando el emplazado no reconoció oportunamente lo que entiende como pretensión válida respecto al límite del reclamo. Sobre el punto recuerdo que las partes demandas desconocieron el derecho de la parte actora de todos los rubros, independientemente del monto solicitado.

VI. b. 6) Daño extra-patrimonial: En concepto de daño moral se reclama la suma de pesos cincuenta millones \$ 50.000.000 por cada uno de los comparecientes por derecho propio y en nombre y representación de cada uno de sus cuatro hijos. Lo que hace un total por daños extrapatrimonial, la suma de trescientos millones \$ 300.000.000, o lo que en más o en menos resulte de la prueba a rendirse.

Adelanto opinión en sentido favorable a la pretensión de los actores, sin embargo debo hacer algunas consideraciones respecto a las sumas pretendida. El daño moral es el menoscabo o lesión a los intereses no patrimoniales provocado por el evento dañoso, es decir por el hecho o acto antijurídico (cfr. ZANNONI, E., El daño en la Responsabilidad Civil Editorial Astrea, Pág. 287; CNCiv, Sala H, 10/2006, “Quintela, Ubalda c/ Araujo Martín y otro s/ Daños y Perjuicios”; “Interacción ART c/ Araujo Martín s/ Daños y Perjuicios”, WebRubinzal danosacc23.4.r131).

En la práctica, la existencia del daño moral se atisba a partir de indicios extrínsecos que permiten inferir el perjuicio espiritual y su magnitud, valorada teniendo en cuenta la sensibilidad del hombre medio y las circunstancias del caso, tanto los aspectos objetivos, es decir, relativos al evento dañoso; como subjetivas, atinentes a la víctima. (cfr. ZAVALA DE GONZÁLEZ, Matilde, Tratado de daños a la personas. Disminuciones psicofísicas. 2, ob. cit., p. 314).

El daño moral no necesariamente implica la existencia de una patología de tipo psicológica y psíquica, sino que el simple desequilibrio espiritual que un hecho dañoso pudiera generar.

En el presente caso, el daño sufrido por los actores es indudablemente graves y de importancia, en atención a que se ha configurado por la muerte violenta y temprana de quien hijo y hermano de los actores. Difícilmente pueda concebirse un hecho de mayor

repercusión espiritual para los padres que la muerte de un hijo, puesto que ello es contrario al curso natural de la existencia humana y a la vez implica la privación por siempre de las legítimas expectativas vitales y afectivas recíprocas que se suceden en el transcurso de la relación filial, a lo que se debe añadir las circunstancias trágicas en cuyo contexto tuvo lugar el fallecimiento de J. J. S. F., en primer lugar con padres que pensaban que su hijo se encontraba seguro en la escuela y ni siquiera había tomado sus clases, con la búsqueda que se extendió por tres días, con un derrotero de incertidumbre hasta que se conoció la triste noticia; luego el dolor de saber que había sido ejecutado por su propio compañero de curso; todos elementos que sin lugar a dudas generan claramente un menoscabo espiritual que debe ser resarcido.

Del mismo modo no puedo dejar de lado que el hecho luctuoso produjo en la familia una profunda reformulación del proyecto de vida, siendo demostrativa de ello: la separación de los padres (lo que es resaltado en la pericia psicológica oficial realizada por la Lic. Viviana A. Scheffer – asiento 24/05/2024), situación que incluyó violencia y el debido proceso en el Juzgado de control de la sede (Exped. SAC 13116682); el hecho que los hermanos de J. J. S. F. dejaron de asistir en forma presencial a clases y empezaron a recibir clases particulares con escasas horas (véase entrevista con los menores – asiento 03/09/2024); el progenitor dejó su trabajo de camionero (asiento 29/05/2024); niños angustiados por el estado de sus progenitores, especialmente de su madre, que con lleva que los niños no asistan a clases y reciban sus enseñanzas de un modo que quizás no sea el adecuado para su capacitación y socialización (de hecho todos ellos en la entrevista personal relataron su voluntad de volver a clases).

En este sentido la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha destacado –en consideraciones que mantienen vigor aún con la entrada en vigencia del nuevo Código Civil- que para la valoración del daño moral debe tenerse en cuenta el estado de incertidumbre y preocupación que produjo el hecho, la lesión en los sentimientos afectivos, la entidad del sufrimiento, su carácter resarcitorio, la índole del hecho generador de la responsabilidad y que no tiene necesariamente que guardar relación con el daño material, pues no se trata de un daño accesorio a éste (CSIN, 21-3-95, "Rebesco, Luis M. c/ Estado Nacional. Policía Federal", Fallos: 318:385; CSIN, 19-10-95, "Budín, Rubén y otros c/Provincia de Buenos Aires", L. L. 1996-C-585, con nota de Jorge Bustamante Alsina; Fallos: 321:1117, 323:3614 y 325:1156, 308:1109. CSIN, 17-4-97, "Savarro de Caldara, Elsa 1. y otros e/Empresa Ferrocarriles Argentinos", Fallos: 320:536).

Se ha señalado reiteradamente que la cuantificación del daño moral es una de las tareas más difíciles para el magistrado y presenta serias dificultades su cálculo, por lo complejo que resulta valorar el dolor ajeno, pues se trata de algo subjetivo y variable de una persona a otra; su análisis depende además de dos planos de subjetividades, una es la del sujeto que lo padece a la que nadie puede acceder —ya que solo cada uno sabe su propia medida— y otra, la del juez quien valorará cómo cuantificará el dolor ajeno sin conocer objetivamente en qué consiste y cuál es su dimensión. Por eso, la solución que se adopte en cada supuesto dependerá de las circunstancias del caso, de la persona y de la apreciación judicial.

Si bien no es necesaria la pericial psicológica para fundar el daño moral, si es un importante señalador del daño de cada persona; así reitero algunos conceptos de las pericias. Así, de la pericia psicológica oficial realizada por la Lic. Viviana A. Scheffer – psicóloga del equipo técnico de la sede judicial a M. Y. F., se señala que “...Con su pareja, el Sr. M. S., se encuentran recientemente separados, luego de mantener un vínculo afectivo durante 16 años”, “...La Sra. F. logra exponer los detalles de la muerte de su hijo, quien desaparece el 29 de junio de 2023, siendo encontrado asesinado a los pocos días: el 2 de julio, vivenciándolo con altísima angustia, de la misma manera que su explicación de todo lo que siguió a la muerte de su hijo”, “...La Sra. F. presenta un discurso con elevado estado de desasosiego, sueños recurrentes y pesadillas, además de mucha dificultad en sobrellevar el duelo. En relación a sus otros hijos, evidencia dificultad para conectar con las necesidades de los niños, quienes al momento de la valoración no se encuentran escolarizados, presentando la peritada problemas conductuales, especialmente de resolución de conflictos, en momentos específicos. Con respecto a la escolarización de los niños manifiesta un gran miedo de que sus hijos sufran algún daño en la escuela, no pudiendo superar dicho temor y prefiriendo que los niños se queden en la casa. Los hábitos de descanso de la Sra. F. se han visto modificados, despertándose varias veces a raíz de insomnio y/o pesadillas, teniendo que levantarse por las noches y como consecuencia presenta escaso rendimiento en el día. Su vida social se ha visto profundamente afectada debido a que abandonó prácticamente todas sus actividades sociales...”, “...Al momento de la valoración evidencia rasgos depresivos y escasa motivación para hacer frente a las vicisitudes de la pareja, de los hijos y de su vida en general, siendo el único elemento de motivación en su vida el pedido de justicia por la muerte de su hijo”, “...Se puede decir que el fallecimiento de J. S. F. incidió negativamente en el psiquismo de la Sra. F., alterando así el curso natural de su vida de

forma trágicamente abrupta, evidenciándose indicadores que permiten inferir la presencia de un duelo patológico en la peritada. Tal situación produjo inconvenientes en sus relaciones, desencadenando una ruptura de pareja, dificultad de conectarse con las necesidades de sus hijos y el alejamiento de actividades sociales, siendo su única motivación lo referente al pedido de justicia por su hijo J. S. F.”, “...Desde este análisis se infiere en la peritada un daño psicológico GRAVE. La presencia de consecuencias o lesión psíquica puede acarrear como cuadro el desarrollo de estrés postraumático que, en el caso de la Sra. F., se evidencia en alguno de los criterios descriptos en el Manual Diagnóstico y estadístico de los Trastornos Mentales D.S.M. V (APA, 2013)...”.

En cuanto al progenitor M. R. S. F., la pericia psicológica oficial realizada por la Lic. Viviana A. Scheffer – psicóloga del equipo técnico de la sede judicial a (asiento 24/05/2024), se observa que, “...se encuentran recientemente separados, luego de mantener un vínculo afectivo durante 16 años”; “...Evidencia mayor malestar en las consecuencias en su vida derivadas de la muerte de J. S. F., especialmente la ruptura de su relación con la Sra. F.. Aparece también malestar debido a no poder continuar con su trabajo como camionero, actividad que realizó durante muchos años, hasta la muerte de J. S. F. y que refiere no poder retomar porque tiene miedo. También evidencia dificultad en conectar empáticamente con sus hijos, debido especialmente al cambio de su actividad laboral,...”, “...Al momento de la valoración evidencia enojo reprimido y rasgos de pasividad, presentando mayormente tendencia a conductas de estilo evitativo. Manifiesta escasa capacidad de adaptación a los cambios, lo cual le impide acomodarse ante las pérdidas y las transformaciones en su vida y su familia sufridas en los últimos meses.”, “...se evidencia insuficientes mecanismos de defensa para lidiar con los cambios en su vida derivados de la muerte de su hijo, dichos cambios son valorados por el peritado como de carácter negativo y afectan distintas áreas de su vida: pareja, familia, laborales, económicos y psíquicos. Se puede decir que el fallecimiento de J. S. F. incidió negativamente en el psiquismo del Sr. S., alterando así el curso natural de su vida de forma abrupta. Tal situación produjo inconvenientes en sus relaciones, desencadenando una ruptura de pareja, dificultad para conectarse con las necesidades de sus hijos, cambio de actividad laboral y afectaciones económicas. Todo lo anterior afectando un psiquismo frágil, pasivo, inflexible y con elevada dificultad de adaptación a los cambios...”, “...se infiere en el peritado un daño psicológico MODERADO”.

Fueron entrevistados por este Juzgador los niños Catriel, Elías, Lionel y Nahuel S. F., en presencia del Dr. Marcelo Félix Gorjón, asesor ad hoc a cargo del Ministerio Público

Complementario (asiento 03/09/2024), oportunidad en que los niños hicieron conocer sus sentimientos, actividades, situación actual y anterior a la muerte de su hermano. Llamando mucho la atención a este juzgador la voluntad de los niños en volverse a escolarizar, pero que no lo hacían por la negativa de la progenitora y el dolor que causaba en ella las manifestaciones en este sentido.

Advierto que de manera habitual y generalizada, salvo anómalas relaciones paterno filiales, se asevera que el perjuicio espiritual por fallecimiento de los hijos es el más profundo que puede experimentarse, pues en la progenitura y salvo estructuras subjetivas distorsionadas, el amor es inseparable de un profundo y visceral trasfondo instintivo, con superlativa proyección espiritual en los descendientes, hasta el punto de que cualquier padre normal desea la propia muerte en lugar de la del hijo. Ello porque la pérdida de un hijo en la vida de los padres es sin duda la situación más penosa que deben enfrentar y, por tanto, el dolor que les debe haber embargado ha de ser inconmensurable, toda vez que los padres esperan que los hijos los sobrevivan, por lo tanto, su ausencia trágica e intempestiva, como sucedió en el caso concreto con el fallecimiento del niño J. J. S. F., sin lugar a dudas ha causado en ellos una angustia que difícilmente pueda ser medida en términos económicos. Es por ello que la muerte de un hijo se siente con superior gravedad a la de un progenitor, pues los hijos pueden seguir adelante con su propia vida (aunque con notorias dificultades por desvalimiento en los primeros estadios existenciales o a raíz de impedimentos sicofísicos especiales), mientras que la de los padres está inseparablemente ligada a la de los seres a quienes dieron esa vida (ZAVALA de GONZALEZ, Matilde, “Indemnización del daño moral por muerte”, Juris, Santa Fe, 2006, p. 171 y sgtes.).

Por otra parte, de la pericia psicológica oficial realizada por la Lic. Viviana A. Scheffer (asiento 24/05/2024), a los niños N. S. S. F. (14 años), E. B. S. (11 años), L. V. S. F. (10 años), C. K. S. F. (3 años –aclara la profesional que: “...debido a su edad (3 años) presenta dificultad para la realización de una pericia psicológica, no pudiendo ser peritado”). Explicita la profesional que: “...Antes de la muerte de J. S. F., los niños S. F. presentaban un estilo de vida acorde a lo esperado en cuanto a su edad, con hábitos y rutinas claras y establecidas: horarios adecuados, escolarización apropiada a cada uno, actividades extraescolares, etc. Luego de la muerte de J. S. F. y debido especialmente a que la progenitora de los niños sufrió un cambio radical en su función materna, se advierte que los niños quedaron sin el cuidado adecuado y la protección de su madre. Al momento de la presente valoración ninguno de los niños peritados se encuentra escolarizado porque la

Sra. F. manifiesta un elevado temor a que alguno de sus hijos sufra daños en el colegio. Como consecuencia de esto, se advierte en los niños la pérdida de actividades propias de la escolarización y de las relaciones sociales derivadas. Los niños presentan elevada tristeza debido a la ruptura de la relación de pareja entre sus padres”, “...Se advierte que la repercusión que habría tenido el hecho ocurrido en el mundo interno de los peritados se conecta con el sentimiento y la sensación de pérdida, no solamente la real de su hermano J. S. F., sino también la vivencia de una pérdida simbólica en el vínculo materno de referencia. Lo afectado en sus vínculos estrechos familiares les genera repercusiones en cuanto a las relaciones sociales tendiendo a debilitarlas y a aislarlos socialmente. En base a lo precedentemente expuesto, se advierte en los tres niños S. F. daño psicológico indirecto como consecuencia de la muerte de J. S. F. El porcentaje de dicho daño solo se puede apreciar desde lo cualitativo. Desde este análisis se infiere un daño psicológico MODERADO en los tres niños peritados”. Sugiere la profesional tratamiento psicoterapéutico a fin de lograr fortalecer sus psiquismos para afrontar las secuelas derivadas del fallecimiento de J. S. F. (Nota de este juzgador: el mismo no es otorgado en la presente sentencia, por no haber sido solicitado en demanda).

Del mismo modo al momento del análisis del rubro debo tener en cuenta las circunstancias que generarían dolor en cualquier progenitor y que tienen relación con el presente caso. Así, tomo el hecho que el suceso se desencadena con el niño ingresando al colegio, quizás el segundo lugar (después del hogar) donde los padres entienden que sus hijos gozan de la mayor seguridad; que no es una muerte esperada y quizás es una de las más inesperadas, por ser un homicidio en manos de quien en ese momento era su amigo; que la noticia del hecho llegó luego de varios días de búsqueda, incertidumbre y desesperación por no saber dónde estaba, que fue de él, que pasó; los imágenes trucas de ver a nuestro hijo desarrollarse, jugar, sonreír, compartir, llorar, ser feliz, en definitiva verlo vivir; pensar en un mañana, verlo partir en busca de su camino; las navidades y fines de años que ya no serán; en síntesis los sueños que ya no estarán.

Y dicho esto la ley nos llama a cuantificar, dando quizás como elemento “objetivo”, la tesitura que adopta el art. 1741 CCC -referido a la indemnización de consecuencias no patrimoniales- dispone que "El monto de la indemnización debe fijarse ponderando las satisfacciones sustitutivas y compensatorias que pueden procurar las sumas reconocidas". El CCC, no hizo otra cosa que asumir las posiciones doctrinales y jurisprudenciales que hablaban de encontrar sucedáneos que produzcan placeres y alegrías que logren

compensar los padecimientos sufridos, es decir, remedios para la tristeza y el dolor; que no son aportados de modo alguno por los actores, en el presente pleito.

Asimismo y frente a la dificultad que plantea la cuantificación del daño moral, se ha predicado desde la doctrina y la jurisprudencia, que el daño extrapatrimonial debe fijarse en base a casos análogos. En efecto, tanto la jurisprudencia como la doctrina han puesto de relieve la imperiosa necesidad de adoptar parámetros razonablemente objetivos y uniformes, que ponderen de modo particular, los valores indemnizatorios condenados a pagar por otros tribunales en casos próximos o similares a fin de lograr los valores de equidad, seguridad jurídica y predictibilidad a la hora de cuantificar este tipo de daño. En este sentido se pronunció nuestro Alto Cuerpo en autos “Belitzky, Luis Edgard c/ Marta Montoto de Spila” (S. N°: 30, 10/04/01), donde sostuvo: “...Esta remisión a la práctica judicial, como parámetro a ponderar en la fijación del daño moral, goza de amplio respaldo doctrinario, como medio para superar la "incertidumbre generada en la reparación del daño y la consiguiente disparidad de tratamiento jurídico de quienes se encuentran en semejantes situaciones fácticas" (Zavala de González, Matilde: "¿Cuánto por daño moral?, J.A. 1987-III, pág. 823 y ss) al punto de que aún autores decididamente opuestos a la tarifación del daño moral, consideran "aceptable la idea de publicitar ampliamente -aprovechando los beneficios de la informática y de las publicaciones especializadas- los distintos montos indemnizatorios que se mandan pagar en concepto de indemnización del daño moral por los tribunales federales y provinciales. El conocimiento de estos aspectos, fruto de su divulgación amplia, permitiría fijar pautas flexibles con cierto grado de uniformidad (en la medida de lo tolerable y compatible con la institución) que -en los hechos- alcanzarían los objetivos deseados (seguridad, predictibilidad, tratamiento equitativo para casos similares) con razonable equidad y sin desmedro del valor seguridad" (Pizarro: op. cit. pág. 351 y 352; conf.: Peyrano Jorge W.: "De la tarifación judicial "juris tantum" del daño moral", J.A. 93-I, pág. 880; Rubio, Gabriel Alejandro: "Una asignatura pendiente: la cuantía del daño Moral", Foro de Cba., n° 38, pág. 61)...”.

Mayor ahínco puso el Alto Cuerpo en otro precedente (TSJ Cba., “L. Q., C. H. c. Citibank NA”, 20/06/06, LLC 2006 (setiembre) –pág. 893, con nota aprobatoria de PIZARRO, R. D., Valoración y cuantificación del daño moral en la Jurisprudencia del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba: Consolidación de una acertada doctrina; y Actualidad Jurídica de Córdoba N° 115, 7568, con nota laudatoria de VIRAMONTE, C. I., “Hacia la ´tarifación judicial indicativa` del daño moral. Las pautas de valoración y cuantificación del daño

moral dadas por el Tribunal Superior de Justicia en un reciente fallo”), en donde se remarcó la importancia que deben tener para el juez, a la hora de resolver la cuantificación de la indemnización por daño moral, los precedentes jurisprudenciales dictados por otros tribunales para casos similares. Ello como un imperativo impuesto por las reglas de la experiencia que son "tendencias que en alguna medida a lo largo del tiempo se han consolidado en algunos casos, como fuertes tópicos jurídicos". Empero, no puede descuidarse que dicha ponderación de las indemnizaciones fijadas por otros precedentes tiene siempre un valor orientador, flexible, indicativo. Dicha consideración engasta en el empleo interpretativo de las reglas la experiencia de la sana crítica racional (art. 327 del CPCC).

Así, podemos señalar como antecedentes: SENTENCIA NUMERO: 36. (14/04/2020), en autos caratulados “CEBALLOS FEDERICO ALFREDO Y OTRO c/ SOSA CARREÑO FEDERICO Y OTRO - ORDINARIO - DAÑOS Y PERJ. - OTRAS FORMAS DE RESPONSA. EXTRA CONTRACTUAL” (Expte. N° 5740748), SENTENCIA NÚMERO: 36. (CORDOBA, 14/04/2020) Fallecimiento por hija de 23 años. Se estimó \$ 200.000 a la fecha del hecho (29/06/2013) (Monto Equivalente a: u\$s 37.000 o 70 SMVM); Juzgado Civil y Comercial 1° Inst- 38° Nom. SENTENCIA NUMERO: 41 (27/04/2021), en los autos caratulados: “GACHON, GLADYS MARIANA Y OTRO C/ SANATORIO PRIVADO ACONCAGUA DE COSEME S.A. Y OTROS – ORDINARIO – DAÑOS Y PERJ. – MALA PRAXIS – Expte. N° 5687167”, Por fallecimiento de un niño de 14 años. Se resolvió - \$ 500.000, para cada padre (Fecha del hecho 4/12/2012) (Monto Equivalente a: u\$s 101.000 o 187 SMVM); Cámara de Apelaciones de Primera Nominación. También podemos mencionar los autos caratulados: “ACOSTA, DANIEL HORACIO Y OTRO C/ BUSTOS, MIRTA LUISA Y OTRO - ORDINARIO - DAÑOS Y PERJ.- ACCIDENTES DE TRANSITO- EXPTE. N° 5575588- SENTENCIA NÚMERO: 120 (17/04/2018 – Juzg. 1° Inst. – 37° Nom CyC – Córdoba). Fallecimiento de hija de 20 años. Indemnizo daño moral con \$ 170.000 para cada padre (Fecha del hecho: 05/11/2011) (Monto Equivalente a: u\$s 43.000 o 73 SMVM). Vale agregar que en la labor cuantificadora puede el Tribunal consultar otra jurisprudencia, pero no se encuentra vinculada por ésta, sino que debe efectuar una ponderación a la luz de las particulares circunstancias de la causa.

De las distintas formas de cuantificar el daño moral sufrido, enfatizo que como Juez no debo necesariamente escoger una de los criterios enunciados, descartando el resto. Creo que en esta difícil tarea -en donde se carece de cánones objetivos- el magistrado deberá

siempre hacer una valoración de las circunstancias especiales de cada caso, debiendo atender a los distintos sistemas propuestos, desde que, en algunos supuestos, deberán prevalecer unos sobre otros. Aunque sin duda el criterio denominado “placeres compensatorios” debe ser tenido especialmente en cuenta puesto que se erige –como hemos visto- como la medida del resarcimiento en la legislación sustancial (art. 1741, último párr., CCCN).

Siguiendo todas estas pautas directrices, corresponde fijar el monto resarcitorio correspondiente al daño moral sufrido. Para efectuar la cuantificación del daño moral, debe tenerse en cuenta la entidad del daño en el caso particular. El resultado no debe partir de otros rubros como el daño patrimonial, como tampoco de lo reclamado, pues no son premisas válidas para inferir directamente el quantum indemnizatorio, por tratarse de un daño de distinta naturaleza. Igualmente, debe tenerse presente la realidad económica actual, especialmente el proceso inflacionario que vive nuestro país.

Resulta realmente difícil dar contenido económico a una pérdida como la que sufrieron los accionantes. En la tarea de evaluar la justeza de los montos acordados, para determinar si los mismos cumplen -al menos mínimamente- su función reparadora, considero indispensable actualizar a valores de hoy los montos oportunamente acordados y fijarlos a la fecha de sentencia. Por ello se debe aclarar que el pedido de \$ 50.000.000 para cada actor al momento de la demanda, se traduce en equivalente a U\$s 70.000 (hoy \$ 73.000.000 aprox) o 424 SMVM aprox. (hoy \$ 123.000.000 aprox), se toma la referencia a los fines de no violar el principio de congruencia.

Así las cosas, atento lo ya referido, la plena juventud de la víctima, que hace aún más difícilmente que sea superado por los progenitores, la norma autoriza al suscripto a fijar prudencialmente el monto de la obligación (conf. art. 335, C.P.C.). En orden a todo lo expuesto, haciendo un cuadro comparativo entre los casos reseñados y el presente, los padecimientos y secuelas, sufridos por los actores, estimo justo y equitativo fijar el resarcimiento por este rubro en la suma de Pesos ochenta millones (\$ 80.000.000), para cada uno de los progenitores reclamantes. Entendiendo que con dichos montos ambos padres podrán encontrar la posibilidad de en cierta manera encontrar nuevos rumbos en su proyecto de familia, adquiriendo alguna propiedad o iniciando proyectos productivos, que seguramente no reemplazarán a su hijo, pero quizás los ayude a encaminar la relación con los hijos que aún tienen a su lado físicamente.

Sin embargo, el daño moral resarcible no es pura cuestión de afectos, sino también de qué significa objetivamente la pérdida del ser querido y cómo repercute en quienes

sobreviven, por ello no se puede cuantificar de la misma manera a los progenitores, que a los hermanos, existiendo también diferencias entre estos últimos.

Con respecto a los hermanos, atendiendo a la edad de los mismos, al vínculo creado con su hermano, a la comprensión del concepto de vida y muerte precisamente por la edad de los mismos, a la situación vivida en razón del momento del accidente y los días posteriores, entiendo como razonable y justo, la suma de: a) pesos treinta y cinco (\$ 35.000.000) a favor de su hermano N. S. S. F.; b) pesos treinta y cinco (\$ 35.000.000) a favor de su hermano E. B. S.; c) pesos treinta y cinco (\$ 35.000.000) a favor de su hermano L. V. S. F.; d) pesos veinticinco (\$ 25.000.000) a favor de su hermano C. K. S. F.. El monto entiendo que es suficiente para ayudarlos a los niños a encaminar su estudio y eventualmente el día de mañana una carrera, en el entendimiento de la importancia que los mismos dieron a su integración con la escuela y su necesidad de volver a participar en la misma. Recomendando a los progenitores que logren vencer los miedos y permitan que sus hijos vuelvan a desarrollar su vida escolar, transitándola en la forma más normal que se pueda, su falta de presencialidad afecta significativamente en el desarrollo de los mismos y si bien entiendo los miedos, los mismos deben ser superados atento el mayor interés superior de los hermanos de J. S. F., quienes tienen el derecho de desarrollarse como niños, más allá de los miedos de los adultos.

Los quantum establecidos a cada uno de los actores, los considero coherente con la gravedad del hecho ocurrido (con ponderación de todas las circunstancias que rodearon el caso y fueron explicitadas más arriba), y los placeres compensatorios a los que con este capital -actualizado a la fecha-, pueden acceder los actores con el fin de aliviar, en la mejor medida, el menoscabo espiritual sufrido con motivo del hecho.

Reitero que la suma ha sido establecida a la fecha de sentencia, por lo que producirán intereses desde la misma y hasta su efectivo pago.

VII. Intereses. a) En definitiva, se hace lugar parcialmente a la demanda, por la suma total de Pesos trescientos cuatro millones treinta y siete mil doscientos cinco c/20/100 (\$ 304.037.205,20), en concepto de capital, discriminados de la siguiente manera: 1) En concepto de **gastos funerarios y de sepulcro** (puntos VI. b. 1 y 2), la suma de pesos un millón cuatrocientos dieciséis mil novecientos (\$ 1.416.900), correspondiendo la suma de pesos doscientos treinta y seis mil novecientos (\$ 236.900), en concepto de gastos funerarios más intereses desde la fecha del sepelio 02/07/2023 y hasta su efectivo pago y la suma de pesos un millón ciento ochenta mil (\$ 1.180.000), en concepto de adquisición de una parcela y mantenimiento a perpetuidad más intereses desde la fecha del informe

de los valores 06/06/2024 y hasta su efectivo pago, a favor de ambos progenitores M. Y. F. y M. R. S. F.; 2) En concepto de **gastos terapéuticos psicológicos** (puntos VI. b. 3. 2 y 3), la suma de pesos dos millones cuatrocientos noventa y seis mil (\$ 2.496.000), correspondiendo la suma de pesos un millón doscientos cuarenta y ocho mil (\$ 1.248.000) a favor de M. Y. F. y la suma de pesos un millón doscientos cuarenta y ocho mil (\$ 1.248.000) a favor de M. R. S. F. Más intereses desde el 10/08/2024 y hasta su efectivo pago; 3) En concepto de **perdida de chances** (puntos VI. b. 5. 1 y 2), la suma de pesos nueve millones setecientos sesenta y cuatro mil trescientos cinco c/16/100 (\$ 9.764.305,16), correspondiendo la suma de pesos cinco millones doscientos setenta y nueve mil doscientos sesenta y ocho c/47 (\$ 5.279.268,47) a favor de M. Y. F. y la suma de pesos cuatro millones cuatrocientos ochenta y cinco mil treinta y seis c/69/100 (\$ 4.485.036,69) a favor de M. R. S. F.. Más intereses desde la fecha de sentencia y hasta su efectivo pago; 4) En concepto de **daño moral** (puntos VI. b. 6), la suma de pesos doscientos noventa millones (\$ 290.000.000), correspondiendo la suma de pesos ochenta millones (\$ 80.000.000) a favor de M. Y. F., la suma de pesos ochenta millones (\$ 80.000.000) a favor de M. R. S. F., la suma de pesos treinta y cinco millones (\$ 35.000.000) a favor de N. S. S. F., la suma de pesos treinta y cinco (\$ 35.000.000) a favor de E. B. S., la suma de pesos treinta y cinco (\$ 35.000.000) a favor de L. V. S. F. y la suma de pesos veinticinco (\$ 25.000.000) a favor C. K. S. F..

VII. b) En cuanto a los intereses, si bien el máximo cuerpo provincial en el reconocido precedente "HERNANDEZ JUAN CARLOS C/ MATRICERIA AUSTRAL S.A. - DEMANDA - REC. DE CASACION", Sent. N°39, de fecha 25/06/2002, estableció la aplicación de la tasa pasiva promedio mensual que publica el Banco Central con más un parámetro constante del 2% nominal mensual; luego aclaró que cualquier solución que se adoptara en materia de intereses es esencialmente provisional, pues los factores económicos no permanecen estáticos, sino que con el transcurso del tiempo y por el influjo de diferentes variables, eran susceptibles de modificarse. Esto es, facultó a los jueces a modificar los criterios establecidos para adoptarlos a nuevas realidades. Resultando un hecho notorio la alteración de la situación económica y una creciente profundización del proceso de desvalorización monetaria. Esta realidad nos obliga a reconocer que, si bien durante años la solución propuesta por el TSJ y seguida mayoritariamente por los tribunales locales daba una respuesta razonable al problema, en los últimos tiempos el creciente y sostenido fenómeno inflacionario torna ahora obsoleta aquella respuesta y merece ser revisada. Corresponde entonces propiciar su cambio, con

criterio realista pero prudente, para que se alcance el objetivo de compensar la demora en la entrega del capital y al mismo tiempo, que éste no se vea erosionado constantemente mientras subsiste el incumplimiento y los efectos inflacionarios. Es ciertamente negativo que la mora del deudor en el cumplimiento de sus obligaciones dinerarias, sea una fuente de financiamiento más económica que la normal financiera y por ello la respuesta judicial tiene que ser lo suficientemente disuasiva de esa conducta. No es justo que el deudor experimente, aun de manera indirecta, un indebido enriquecimiento con motivo de su incumplimiento y al mismo tiempo, el acreedor sufra un simétrico empobrecimiento cuando es éste quien debe ser indemnizado por la demora. Claro está que, bajo estas circunstancias fluctuantes, la solución es esencialmente provisional y por tanto el juez de la causa se encuentra facultado, a revisar, reducir o modificar los criterios que hoy se establecen, aun de oficio, para adaptarlos a nuevas realidades.

Así las cosas, corresponde aplicar el dos por ciento (2%) mensual, con más la tasa pasiva promedio mensual que publica el BCRA, desde la fecha de pago de cada rubro y hasta el 31/12/2022; luego a partir del 01/01/2023, a la mencionada tasa bancaria se adicionará un tres por ciento (3%) nominal mensual hasta su efectivo pago. El interés fijado es el criterio sustentado por el Excmo. Tribunal Superior de Justicia (TSJ Sala Civil y laboral, Resolución N° 128, 21.04.09, "SEREN, Sergio Enrique c/ DERUDDER HERMANOS SRL – ORDINARIO DESPIDO – RECURSO DIRECTO" –Exped. 3281572).

VIII. Costas. Las costas se imponen a la demandada “SUPERIOR GOBIERNO de la PROVINCIA de CORDOBA”, en su calidad de vencida (art. 130 del CPCC). El hecho de que se hayan disminuido algunos de los rubros reclamados en la demanda no es óbice para apartarme del principio general de la derrota. Tengo en cuenta que toda la responsabilidad se atribuyó a la demandada, además, los rubros reclamados fueron reconocidos por el fallo. En ese marco, entonces, es que considero que corresponde imponer la totalidad de las costas a los vencidos; con excepción de los honorarios de los abogados de los co-demandados C. H. Z. –DNI: y de M. A. L. –DNI:, que son a cargo de ellos.

IX. Honorarios. a) Que a los fines de estimar los honorarios definitivos del letrado Dr. Raúl Héctor Omar Frencia –MP: 12-090, en su carácter de abogado de la parte actora M. Y. F. y M. R. S. F., quienes actuaron por sí y en representación de sus hijos menores N. S. S. F., E. B. S., L. V. S. F., C. K. S. F. La base regulatoria estará constituida por el monto de la sentencia más intereses (conf. art. 31, inc. 1, Ley 9459) reconocido a favor de la parte actora, corresponde tomar el capital reconocido, con más los intereses

correspondientes. Que conforme las pautas arriba indicadas, asciende a la fecha a la suma de Pesos trescientos cinco millones ochocientos treinta y tres mil novecientos quince c/94/100 (\$ 305.833.915,94), monto que, atento el valor actual de la unidad económica, ingresa en la cuarta de las escalas del art. 36, Ley 9459 (inc. d), estimando justo y equitativo, conforme las pautas cualitativas del art. 39, Ley 9459, esto es el valor y eficacia de la defensa, del éxito obtenido, la responsabilidad del asunto, cuantía del asunto, transcendencia del tema tratado, por ello tomamos el punto medio de dicha escala, es decir el 19,5% que calculado sobre la base regulatoria, da un total de Pesos cincuenta y nueve millones seiscientos treinta y siete mil seiscientos trece c/60/100 (\$59.637.613,60).

IX. b) Con respecto a los honorarios del Sr. Asesor letrado Ad-hoc, Dr. Marcelo Félix Gorjon –MP: 12-091, por su actuación como representante complementario de los menores, serán regulados cuando lo solicite, en los términos del art. 25 de la Ley 9459.

IX. c) En virtud del art. 26 – Ley 9459, interpretado contrario sensu, no corresponde regular honorarios en esta oportunidad, a los abogados de la parte demandada Dres. Lorena del Valle Facciano –MP: 1-33180 y Juan Pablo Casas –MP: 12-128. Correspondiendo su regulación cuando los mismos lo soliciten.

IX. d) En virtud del art. 26 – Ley 9459, interpretado contrario sensu, no corresponde regular honorarios en esta oportunidad y hasta tanto lo soliciten, a las abogadas de la parte co-demandada Dras. María Pía Mura –MP: 12-227 y Dra. Rosana Marina Quaglia –MP: 1-33957, los que regulados serán a cargo de sus comitentes C. H. Z. –DNI: y de M. A. L. –DNI:

IX. e) Los honorarios de la perito psicóloga oficial Lic. Sra. Viviana Scheffer, no se regulan en razón de haber actuado en su carácter de psicóloga del equipo técnico de la sede del tribunal.

IX. f) Los honorarios regulados (de abogados y perito) resultan definitivos (art. 28, Ley 9459) y llevarán intereses desde la presente resolución y hasta su efectivo pago (art. 35, Ley 9459) a una tasa igual a la tasa pasiva de uso judicial con más el tres por ciento (3%) nominal mensual.

Por lo expuesto, normativa legal citada, **RESUELVO: I)** Hacer lugar parcialmente a la demanda incoada por M. Y. F. -DNI: y M. R. S. F. -DNI:, por sí y en representación de sus hijos menores N. S. S. F. –DNI:, E. B. S. –DNI:, L. V. S. F. –DNI:, C. K. S. F. –DNI:, en contra del “SUPERIOR GOBIERNO de la PROVINCIA de CORDOBA”; en consecuencia, condenar a estos a abonar a los actores,

en el término de diez días y bajo apercibimiento de ley, la suma de pesos trescientos cuatro millones treinta y siete mil doscientos cinco c/20/100 (\$ 304.037.205,20), en concepto de capital, con más los intereses fijados en el considerando VII), discriminados de la siguiente manera: 1) En concepto de gastos funerarios y de sepulcro, la suma de pesos un millón cuatrocientos dieciséis mil novecientos (\$ 1.416.900), a favor de ambos progenitores M. Y. F. y M. R. S. F.. 2) En concepto de gastos terapéuticos psicológicos, la suma de pesos dos millones cuatrocientos noventa y seis mil (\$ 2.496.000), correspondiendo la suma de pesos un millón doscientos cuarenta y ocho mil (\$ 1.248.000) a favor de M. Y. F. y la suma de pesos un millón doscientos cuarenta y ocho mil (\$ 1.248.000) a favor de M. R. S. F. 3) En concepto de pérdida de chances la suma de pesos nueve millones setecientos sesenta y cuatro mil trescientos cinco c/16/100 (\$ 9.764.305,16), correspondiendo la suma de pesos cinco millones doscientos setenta y nueve mil doscientos sesenta y ocho c/47 (\$ 5.279.268,47) a favor de M. Y. F. y la suma de pesos cuatro millones cuatrocientos ochenta y cinco mil treinta y seis c/69/100 (\$ 4.485.036,69) a favor de M. R. S. F. 4) En concepto de daño moral, la suma de pesos doscientos noventa millones (\$ 290.000.000), correspondiendo la suma de pesos ochenta millones (\$ 80.000.000) a favor de M. Y. F., la suma de pesos ochenta millones (\$ 80.000.000) a favor de M. R. S. F., la suma de pesos treinta y cinco millones (\$ 35.000.000) a favor de N. S. S. F., la suma de pesos treinta y cinco (\$ 35.000.000) a favor de E. B. S., la suma de pesos treinta y cinco (\$ 35.000.000) a favor de L. V. S. F. y la suma de pesos veinticinco (\$ 25.000.000) a favor C. K. S. F.. **II)** Rechazar la demanda de daños y perjuicios incoada en contra de C. H. Z. –DNI: y de M. A. L. –DNI: **III)** Imponer las costas a la parte demandada vencida SUPERIOR GOBIERNO de la PROVINCIA de CORDOBA; con excepción de los honorarios de los abogados de la co-demandada C. H. Z. –DNI: y de M. A. L. –DNI: **IV)** Regular en forma definitiva los honorarios profesionales del Raúl Héctor Omar Frencia –MP: 12-090, en la suma de pesos cincuenta y nueve millones seiscientos treinta y siete mil seiscientos trece c/60/100 (\$59.637.613,60), a cargo de la demandada SUPERIOR GOBIERNO de la PROVINCIA de CORDOBA. **V)** No regular en esta oportunidad y hasta tanto lo soliciten honorarios profesionales de las Dras. María Pía Mura –MP: 12-227 y Dra. Rosana Marina Quaglia –MP: 1-33957, los que regulados serán a cargo de sus comitentes C. H. Z. –DNI: y de M. A. L. –DNI: **VI)** No regular en esta oportunidad y hasta tanto lo soliciten, los honorarios profesionales de los abogados de la parte demanda, Dra. Lorena del Valle Facciano –MP: 1-33180 y Juan Pablo Casas –MP: 12-128. **VII)** No regular en esta

oportunidad y hasta tanto lo soliciten, los honorarios profesionales del representante complementario Marcelo Félix Gorjón –MP: 12-091. **VIII)** No regular honorarios de la perito psicóloga oficial Lic. Sra. Viviana Scheffer. **PROTOCOLICесе, HÁGASE SABER Y DESE COPIA.-**

FDO: Juez Ignacio Andrés SABAINI ZAPATA